الفَهَارِس

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٢هـ

الفهرس الهجائي الإجمالي

حرف (أ):	أتعاب محاماة – أجانب – اختصاص – الأراضي البور – أوقاف
حرف (ت):	تأديب – تخطيط عمراني – تراخيص – تعليم – تعويض – تقاعد – تنفيذ
حرف (ج):	جامعات – جهات إدارية
حرف (خ):	خبرة – خدمة عسكرية – خدمة مدنية
حرف (د):	دعوى
حرف (ش):	شركات
حرف (ص):	صكوك قضائية
حرف (ض):	ضبط إداري – ضرر
حرف (ط):	طلبات قضائية
حرف (ع):	عقد
حرف (غ):	غصب
حرف (ق):	قرار إداري
حرف (م):	مبادئ قضائية – مستندات ثبوتية – مصروفات الدعوى – منازعات جنائية – منازعات مرورية – مهن ومؤسسات صحية
حرف (ن):	نزع ملكية – نظام

الفهرس الهجائي التفصيلي

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (أ) أتعاب محاماة أولاً/ المختص بالفصل في منازعاتها. ثانياً/ ولاية المحاكم الإدارية حيالها.		
أولاً/ المختص بالفصل في منازعاتها: الفصل في النزاع بين المحامي وموكله حول أتعاب المحاماة ينعقد للجهة القضائية التي فصلت في المنازعة محل الأتعاب. (ب/٢٦٦٤/١٤٤١) الفصل في النزاع حول أتعاب المحاماة ينعقد للمحكمة التي نظرت القضية محل الأتعاب. (ج/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤
ثانياً/ ولاية المحاكم الإدارية حيالها: - قصر اختصاص المحاكم الإدارية في النزاع بين المحامي وموكله حول أتعاب المحاماة عن القضايا المنظورة لديها سلفاً على تقدير الأتعاب فقط؛ لا يستقيم مع النظام، وليس مقصوداً من قبل واضع النظام ما دام أن مؤداه تقطيع أوصال القضية بما يؤثر على لُحْمة القضية وسُداها، ولا يمكن بأي حال أن يكون اختصاص جهة قضائية مجرد رأي خبير أمام جهة قضائية أخرى تأخذ به أو تطرحه بما يخل بحجية الأحكام وقوتها التنفيذية، كما لا يمكن اعتبار تقدير الأتعاب من المسائل الأولية التي تبرر اختلاف الاختصاص بل هو موضوع القضية. (ج/٢٦٦٤/١٤٤١)	١٥٠	٨٠٧
- قصر اختصاص المحاكم الإدارية في النزاع بين المحامي وموكله حول أتعاب المحاماة عن القضايا المنظورة لديها سلفاً على تقدير الأتعاب غير المحددة في عقد مكتوب؛ لا يستقيم مع مفهوم النظام من أنه إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين، وتضمن الاتفاق تقديراً للأتعاب، وكان هذا الاتفاق صحيحاً لا يشوبه شيء يبطله؛ فإن المحكمة تلزم طرفيه به، وبالتقدير الذي اتفقا عليه، دون تدخل منها في تقديره إذا تم الوفاء به. (د/١٤٣١/١٤٤٢)	٢٤٠	١٢٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أجانب أولاً/ أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي. ثانياً/ الإبلاغ بهروب عامل. ثالثاً/ ترحيل العامل.		
أولاً/ أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي: راجع: (حرف ج/ جامعات - مكافأة الامتياز لأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي) (أ/٣٧٩٨/١٤٤١)	٨٩	٤٨٩
ثانياً/ الإبلاغ بهروب عامل: • **التزام الجهة الإدارية تجاهه:** الجهة الإدارية غير ملزمة بإيقاف الأجنبي أو إبقائه في البلد دونما حد لمجرد الإبلاغ بالهروب. (ب/١٨٣٣/١٤٤١)	٣٥	٢١٢
ثالثاً/ ترحيل العامل: • **سلطة الجهة الإدارية فيه:** الأصل أن ترحيل الأجنبي عند انفكاكه عن عمله أو تغيبه عنه حق مقرر للجهة الإدارية، ولا يمنعها من استعماله وجود ادعاء عليه قد يثبت وقد لا يثبت. (ج/١٨٣٣/١٤٤١)	٣٥	٢١٢
• **استحقاق التعويض عن تكاليف الاستقدام:** لا يصح تعويض الكفيل عن تكاليف استقدام عاملته المرحلة خطأ، دون مراعاة أطراف عقد الاستقدام، والمدة التي عملت فيها العاملة لدى مكفولها. (د/١٨٣٣/١٤٤١)	٣٥	٢١٢
اختصاص أولاً/ الاختصاص الولائي. ثانياً/ الاختصاص المكاني.		
أولاً/ الاختصاص الولائي: • **اعتباره من النظام العام:** الاختصاص يعتبر من النظام العام، وبحثه من المسائل الأولية السابقة بحكم اللزوم على الدخول في موضوع الدعوى. (أ/٣١٨٦/١٤٤٠) (أ/٤٦٤٥/١٤٤١)	٥٢، ٢٣١	٣٠٠، ١٢٢٢
- الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة نظرها ابتداءً. (أ/٣٠٥٩/١٤٤١)	١١٣	٦٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- بحثَ موضوع الولاية في نظر الدعوى من عدمها هو من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. (أ/٥٦٨/١٤٤١)	١٧٨	٩٥٦
• **القواعد المنظمة له:** القواعد المنظمة للاختصاص الولائي تعد من النظام العام. (أ/٨١٩/١٤٤١) (أ/٣٥٨/١٤٤١)	٣٢،٥	١٩٧،٣٣
- القواعد المنظمة للاختصاص الولائي بين الجهات القضائية تعد من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتصدى له في أي مرحلة من مراحل الدعوى. (أ/٤٥٩٦/١٤٤١)	٥٧	٣٢٣
• **أهمية الدفع به:** الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الجوهرية التي يتعين بحثه لأهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها الحكم. (أ/٢٦٥٠/١٤٤١)	٣٦	٢١٧
• **أسبقية بحثه:** بحث الاختصاص الولائي في نظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي به المحكمة دون طلب أو دفع من قبل الخصوم، باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصة ما يتعلق بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول تُعد من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها؛ وذلك إعمالاً لأصول التقاضي واستناداً على أنظمة المرافعات. (ب/٣٠٥٩/١٤٤١)	١١٣	٦٠٨
- بحثَ موضوع الولاية في نظر الدعوى من عدمها يأتي سابقاً لبحث الإجراءات الشكلية لسماع الدعوى وقبولها. (ب/٥٦٨/١٤٤١)	١٧٨	٩٥٦
• **تحديده:** تحديد الاختصاص بنظر الدعوى يتوقف على معرفة وقائع الدعوى. (أ/١٦٣٥/١٤٤٠)	٢٤	١٦٠
• **انعقاده وأثر الخطأ فيه:** الاختصاص ينعقد بالولاية، ومن ثم فإن الخطأ فيه بالسلب أو الجلب يقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولو لم يثره المعترض؛ على اعتبار أن قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام. (أ/٢٦٦٤/١٤٤١) (أ/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مناط الحكم به:** الحكم بعدم الاختصاص الولائي يكون في حال كانت هناك محكمة أخرى تفصل في النزاع. (أ/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
• **القضاء به ضمنياً:** الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. (ب/٨١٩/١٤٤١) (ب/٣٥٨/١٤٤١)	٥، ٣٢	٣٣، ١٩٧
• **سلطة المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه دون إعادة الدعوى:** للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في الاختصاص الولائي دون إعادة الدعوى إذا توافرت عناصر الفصل فيه من حيث الواقع الذي سبق بحثه أمام محكمة الموضوع. (ب/٤٥٩٦/١٤٤١)	٥٧	٣٢٣
• اختصاص المحاكم الإدارية: - **اختصاص المحاكم الإدارية الولائي ينحصر في الفصل في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وتكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية وناشئة عن نشاط الإدارة بوصفها سلطة تنفيذية عند ممارستها لأعمالها في إدارة المرفق العام.** (هـ/٣٥٨/١٤٤١)	٣٢	١٩٧
- اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ينعقد على سبيل الحصر بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والواردة في المادة الثالثة عشرة من نظامه، ومنازعات عقود جهة الإدارة، والاختصاصات المعقودة لها بموجب نصوص نظامية خاصة، وما عدا ذلك من المنازعات يخرج عن ولايتها. (ب/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١
• **مناط اعتبار المنازعة إدارية:** لا تعتبر المنازعة إداريةً لمجرد أن أحد طرفي النزاع فيها جهة إدارية، بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية، وناشئة عن نشاط الإدارة عند ممارستها لأعمالها في إدارة المرفق العام. (ج/٤٥٩٦/١٤٤١) (أ/٣١٣٠/١٤٤١)	٥٧، ٢٢٠	٣٢٣، ١١٧١
• **الاستثناء من عموم الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الجهات الإدارية:** إقامة الدعوى على الجهة الإدارية لا يعني وبحكم اللزوم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها إذا كان هناك نصٌّ نظاميٌّ خاصٌّ يخرج تلك الدعوى من اختصاصها. (ج/٨١٩/١٤٤١)	٥	٣٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الأعمال السيادية والتنظيمية والقضائية وإجراءات الضبطية الجنائية:** خروج الأعمال التنظيمية والقضائية وأعمال السيادة وإجراءات الضبطية الجنائية من اختصاص المحاكم الإدارية، ولو كانت الدعوى المقامة بشأنها مرفوعة على الدولة ومؤسساتها العامة. (د/٤٥٩٦/١٤٤١)	٥٧	٣٢٣
• **اعتبار الأوامر الملكية من أعمال السيادة:** الأوامر الملكية قرارات سياديّة لا تختص محاكم ديوان المظالم بنظر الطعون الموجهة إليها، إلغاءً أو تعويضاً. (ب/٣١٨٦/١٤٤٠) (أ/٤٣٦٦/١٤٤١)	٥٢، ٢٣٨	٣٠٠، ١٢٥٥
• **تصرفات لجنة المساهمات العقارية:** جميع ما تجريه لجنة المساهمات العقارية من تصرفات متعلقة بتصفية المساهمة، سواءً كان ذلك بإصدار قرارات أم بإبرام عقود؛ تعتبر تامة بصفتها الإدارية، ويكون النزاع فيها من اختصاص المحاكم الإدارية. (أ/٨٥٤/١٤٤٠)	٩	٦١
• **السندات التنفيذية:** راجع: (حرف ت/ تنفيذ - السندات التنفيذية - خروج السندات المتعلقة بالقضايا الإدارية عن اختصاص محاكم التنفيذ) (د/٥١٦/١٤٤٠)	٧	٥٠
• **المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام القضائية:** راجع: (حرف ت/ تنفيذ - تنفيذ الأحكام القضائية - المختص بالفصل في منازعات إجراءات التنفيذ) (هـ/٤٥٩٦/١٤٤١)	٥٧	٣٢٣
• **قرارات ديوان المحاكمات العسكرية:** راجع: (حرف خ/ خدمة عسكرية - قرارات وظيفية - قرارات ديوان المحاكمات العسكرية - خروجها عن اختصاص المحاكم الإدارية) (ب/٤٦٤٥/١٤٤١)	٢٣١	١٢٢٢
• **الطعن على الأوراق الصادرة عن كتاب العدل:** نص النظام على عدم جواز الطعن على الأوراق الصادرة عن كتاب العدل إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية - تقرير صحة ذلك الطعن من عدمه ليس للمحاكم الإدارية ما دام أن النزاع جدي. (ب/٢٦٥٠/١٤٤١)	٣٦	٢١٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **النزاع حول ملكية العقارات:** الفصل في النزاع حول ملكية العقارات وصحة الصكوك المثبتة لها لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. (أ/٢٤٩٠/١٤٤٠) (أ/٣٠٦٠/١٤٤٠) (أ/٢٥٢/١٤٤١)	٩٢، ١١٤، ١٤٤	٥٠٣، ٦١٤، ٧٧٨
• **الدعاوى المتعلقة بالعقار ضد الجهات الإدارية:** اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المقامة على الجهة الإدارية ولو كانت متعلقة بعقار، إذ لم تتعلق بنزاع على أصل الملكية، أو صحة الصكوك المثبتة لها، أو إجراءات نظام التنفيذ. (ب/٨٥٤/١٤٤٠)	٩	٦١
• **الدعاوى المتعلقة بالأوقاف التي تقوم بنظارتها الهيئة العامة للأوقاف:** راجع: (حرف أ/ أوقاف - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف التي تقوم بنظارتها الهيئة العامة للأوقاف - خروجها عن اختصاص المحاكم الإدارية) (و/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١
• **الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية:** راجع: (حرف ع/ عقد - الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية - نطاق اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها) (د/٨٥٤/١٤٤٠هـ)	٩	٦١
• **الدعاوى المتعلقة بالحقوق ذات القيمة المالية:** النزاعات التي تنشأ نتيجة التصرف في الحقوق التي لها قيمة مالية؛ يفصل فيها القضاء. (أ/١٨٩٦/١٤٤٠)	٢٠	١٣٤
• **الدعاوى الناشئة عن المخالفات المرورية وحوادث السير:** راجع: (حرف م/ منازعات مرورية - الدعاوى الناشئة عن المخالفات المرورية وحوادث السير - المختص بنظرها) (و/٨١٩/١٤٤١) (هـ/١٦٣٥/١٤٤٠) (د/٣٠٥٩/١٤٤١)	٥، ٢٤، ١١٣	٣٣، ١٦٠، ٦٠٨
• **الدعاوى الناشئة عن مخالفات نظام النقل:** تضمُّن نظام النقل سريان الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور على التحقيق والمحاكمة عن المخالفات المشار إليها في نظام النقل؛ لا يلزم منه تقرير الولاية القضائية للمحاكم المختصة بنظر المخالفات الناشئة عن أنظمة المرور بالفصل في المنازعات الناشئة عن المخالفات المشار إليها في نظام النقل، بل تظل داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية. (أ/٢١/١٤٤١)	١١٨	٦٣٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الدعاوى المتعلقة بالشركات الحكومية:** - اختصاص المحاكم الإدارية وارد نظاماً على سبيل الحصر، وليس منه الفصل في الدعاوى المتعلقة بالشركات ذات الشخصية المعنوية الخاصة، المملوكة للدولة، والمشغلة لمرفق عام. (ج/٣٥٨/١٤٤١)	٣٢	١٩٧
- كون الشركة مملوكة للدولة وتدير مرفقاً عاماً، لا يجعل الدعاوى المتعلقة بها إدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها. (د/٣٥٨/١٤٤١)	٣٢	١٩٧
- عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المقامة على الشركات التي تملكها الدولة والتي تمارس نشاطها في مرفق تديره في الأساس الجهة الإدارية. (أ/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
• **منازعات شركة البلد الأمين:** **النزاع الناشئ وفق المركز النظامي لشركة البلد الأمين نزاع تجاري يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.** (ب/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
• **منازعات صناعة الكهرباء:** - نص المنظم على تشكيل لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في منازعات صناعة الكهرباء، ونص كذلك على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجنة؛ وبالتالي فإن اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن صناعة الكهرباء مشتركٌ بين المحاكم الإدارية وبين لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء. (ب/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
- نص النظام على تشكيل لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في منازعات صناعة الكهرباء، ونص أيضاً على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجنة؛ وبالتالي لا يصح تبعاً لذلك القول بعدم اختصاص محاكم الديوان بالفصل في الدعاوى ضد الشركة ما دام أنها مختصة بالفصل في النزاع عند الطعن على قرارات اللجنة. (أ/١٤٦٤/١٤٤١)	١٢٨	٦٨٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية لصالح الشركة السعودية للكهرباء:** امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بنزع الملكية، أو تشكيل لجان تقدير التعويض، أو كان تقديرها غير عادل؛ فإن النزاع حول ذلك يكون في مواجهة الجهة الإدارية وأمام المحكمة الإدارية. وأما امتناع الشركة عن تنفيذ التزاماتها النظامية من طلب نزع الملكية، أو تقدير تعويض عادل ونحوه؛ فإن النزاع حول ذلك يكون في مواجهة الشركة وأمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء. (ج/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
• **الدعاوى المتعلقة بوضع الشركة السعودية للكهرباء يدها على العقار:** صناعة الكهرباء تشمل نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها وفقاً للنظام، ومن ثم تكون لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء مختصة بالفصل فيما ينشأ من نزاع عند وضع الشركة يدها على عقار لاستعماله في نقل الطاقة الكهربائية. (د/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
• **منازعات عمال الحكومة:** عمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وتكون منازعاتهم المتعلقة بنظام العمل من اختصاص المحاكم العمالية. (أ/١٩٨٥/١٤٤٠)	٥٠	٢٨٤
• **منازعات موظفي الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي:** المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها منازعات موظفي الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي. (ب/١٩٨٥/١٤٤٠)	٥٠	٢٨٤
• **المنازعات الناشئة عن لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:** - كون لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على موظفي هيئة الهلال الأحمر، لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية، ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية المحدد نظاماً. (ج/١٩٨٥/١٤٤٠)	٥٠	٢٨٤
• **منازعات أتعاب المحاماة:** راجع: (حرف أ/ أتعاب محاماة - المختص بالفصل في منازعاتها) (ب/٢٦٦٤/١٤٤١) (ج/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ الاختصاص المكاني: • **الغاية منه:** الاختصاص المكاني أنيط نظاماً بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجهة المدعى عليها أو فرعها إذا كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، بهدف التخفيف على المتقاضيين، ولغاية توزيع العمل على محاكم الديوان بحسب أماكنها. (أ/٤٤٧٧/١٤٤١) (أ/٤١٧٠/١٤٤١) (أ/٤٦١٥/١٤٤١)	١٨٢، ٢٢٧، ٢٣٩	٩٧٢، ١٢٠٦، ١٢٦٠
• **شرط إقامة الدليل على تعلق الدعوى بفرع المدعى عليها:** مقتضى نص النظام في الاختصاص المكاني لمحاكم الديوان، أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، ما لم يقم دليل من الأوراق على أن الدعوى متعلقة بفرع من فروع المدعى عليها. (أ/٩١٦/١٤٤٠)	٦٠	٣٣٨
• **القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية:** القدر الكافي لتعلق الدعوى بفرع الجهة الإدارية هو أن يتصل النزاع بأدنى صلاحية منوطة به لتمثيل الجهة الإدارية الأم في المنطقة. (ب/٤٦١٥/١٤٤١)	٢٣٩	١٢٦٠
• **انعقاده للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر المنقول إليه الموظف:** - إذا نُقل الموظف من منطقة إلى أخرى، وتبع ذلك نقل ملفه؛ فإن الاختصاص المكاني بنظر دعواه الوظيفية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر المنقول إليه. (ب/٤٤٧٧/١٤٤١)	١٨٢	٩٧٢
- إذا نُقل الموظف من منطقة إلى أخرى، وتبع ذلك نقل ملفه، ثم قدم مستندات الدعوى من المقر المنقول إليه؛ فإن الاختصاص المكاني بنظر دعواه الوظيفية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر المنقول إليه. (ب/٤١٧٠/١٤٤١)	٢٢٧	١٢٠٦
الأراضي البور أولاً/ ضابط ملكية الدولة للأرضي الخالية من الملكية. ثانياً/ وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة. ثالثاً/ الطريق النظامي لوضع اليد على الأراضي البور. رابعاً/ إلغاء تخصيص الأراضي البور.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ ضابط ملكية الدولة للأرضي الخالية من الملكية: الأراضي التي لا يملك عليها أصحابها صكوكاً شرعية تثبت ملكيتهم لها، أو مستمسكات شرعية تبرر وضع اليد عليها من إقطاع، أو منح، أو نحوهما، فإنها تكون ملكاً للدولة. (أ/٣٤٣٩/١٤٤١)	١٠٣	٥٥٨
ثانياً/ وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة: ليس لواضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة حق في استغلالها، أو التعويض عنها لمجرد وضع يده عليها. (ب/٣٤٣٩/١٤٤١)	١٠٣	٥٥٨
ثالثاً/ الطريق النظامي لوضع اليد على الأراضي البور: لا يجوز وضع اليد على الأراضي بحجة إحيائها إلا وفقاً لأحكام نظام توزيع الأراضي البور. (ج/٣٤٣٩/١٤٤١)	١٠٣	٥٥٨
رابعاً/ إلغاء تخصيص الأراضي البور: • **نشوء حق المطالبة بالتعويض:** إلغاء الجهة الإدارية اختصاص الأرض الزراعية، ثم طلب صاحب الشأن التعويض عن ذلك أمام اللجنة المختصة، ثم تظلمه من قرارها أمام المحكمة التي قررت أحقية صاحب الشأن في طلب التعويض عن الإنشاءات المقامة في الاختصاص؛ يجعل نشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الإنشاءات ممتدّاً إلى تاريخ صدور حكم المحكمة النهائي في دعوى التظلم من قرار اللجنة. (ب/٢٦٦٦/١٤٤١)	١٨٤	٩٧٩
أوقاف أولاً/ نوع شخصية الأوقاف الاعتبارية. ثانياً/ النظام الحاكم للأوقاف. ثالثاً/ ما لا يترتب على تولي الهيئة العامة للأوقاف نظارة الوقف. رابعاً/ خروج الدعاوى المتعلقة بالأوقاف التي تقوم بنظارتها الهيئة العامة للأوقاف عن اختصاص المحاكم الإدارية.		
أولاً/ نوع شخصية الأوقاف الاعتبارية: الأوقاف تعد من الأشخاص المعنوية الخاصة التي تخضع في تسجيلها وإثبات وقفيتها وإقامة النظار عليها وعزلهم لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الهيئة العامة للأوقاف. (د/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ النظام الحاكم للأوقاف: راجع: (حرف أ/ أوقاف - نوع شخصية الأوقاف الاعتبارية) (د/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١
ثالثاً/ ما لا يترتب على تولي الهيئة العامة للأوقاف نظارة الوقف: إذا كانت الهيئة العامة للأوقاف تتولى نظارة الوقف؛ فإن ذلك لا يجعل الوقف من الأشخاص المعنوية العامة، ولا يجعل المنازعة بشأنه منازعة إدارية، ولا يجعل العقود التي تبرمها الهيئة، والإجراءات التي تتخذها في إدارة أموال هذا الوقف واستثمارها والتصرف فيها عقوداً إداريةً، ولو تضمنت شروطاً غير مألوفة في العقود الخاصة؛ لأن ما يصدر عن الهيئة من تصرفات لا يصدر بوصفها سلطة عامة، وإنما باعتبارها ناظرة للوقف، وتباشر أعمالها كأي ناظر من النظار على الأوقاف، وتلتزم بشروط الواقف، وتضع إيراداته في مصارف الوقف التي حددها الواقف، ولا تؤول للخزينة العامة، وليس من شأن هذه النظارة أن يضفي على أموال الوقف صفة المال العام. (هـ/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١
رابعاً/ خروج الدعاوى المتعلقة بالأوقاف التي تقوم بنظارتها الهيئة العامة للأوقاف عن اختصاص المحاكم الإدارية: الدعاوى المقامة على الهيئة العامة للأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف التي تقوم على نظارتها ليست من المنازعات الإدارية، ولا تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها. (و/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١
حرف (ت) **تأديب** أولاً/ تأديب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ثانياً/ تأديب المحامي.		
أولاً/ تأديب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم: • **النظام الحاكم لإيقاع العقوبات التأديبية - التفرقة بين العقوبات عن المخالفات الوظيفية والعقوبات عن المخالفات الجنائية:** المخالفات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والمتعلقة بالوظيفة والعمل الفني الأكاديمي يحكمها اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات، وأما العقوبات التأديبية الواجب إيقاعها على من صدر بحقه حكم في شبهة جنائية فيحكمها نظام التأديب. (ب/٦٢٥/١٤٤١)	١٥٩	٨٥٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ تأديب المحامي: • **إعلان المحامي عن نفسه:** نص النظام أن على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن - تفسير اللائحة التنفيذية للنص النظامي بأن الأصول الشرعية والأنظمة المرعية تقتضي عدم إعلان المحامي عن نفسه بشكل دعائي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن هذا التفسير يتفق مع ما تقتضيه أصول ممارسة مهنة المحاماة، وعدم الإخلال بكرامتها، وليس فيه مخالفة للنظام أو إحداث عقوبات لم ينص عليها النظام كما قرره حكم الاستئناف. (ب/٢٣٨٠/١٤٤٠)	٧٨	٤٢٢
تخطيط عمراني أولاً/ احتساب المقتطع ضمن النسبة التخطيطية للأرض. ثانياً/ اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون طلب تخطيطها. ثالثاً/ اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون التعويض عنها. رابعاً/ ما يعوض عنه صاحب الأرض عند الاقتطاع منها للتخطيط. خامساً/ بيع زائدة تنظيمية. سادساً/ التعدي على شارع.		
أولاً/ احتساب المقتطع ضمن النسبة التخطيطية للأرض: راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - استحقاق التعويض - احتساب المقتطع ضمن النسبة التخطيطية للأرض) (أ/٢٥٧٤/١٤٤١)	١٦٧	٨٩٥
ثانياً/ اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون طلب تخطيطها: راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - استحقاق التعويض - اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون طلب تخطيطها) (أ/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩
ثالثاً/ اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون التعويض عنها: راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - استحقاق التعويض - اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون التعويض عنها) (ب/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩
رابعاً/ ما يعوض عنه صاحب الأرض عند الاقتطاع منها للتخطيط: راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - استحقاق التعويض - ما يُعوَّض عنه عند الاقتطاع للتخطيط) (ج/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
خامساً/ بيع زائدة تنظيمية: • **شرط المساحة:** نص النظام على عدم تجاوز بيع الزوائد التنظيمية نسبة (٣٠٪) من المساحة الإجمالية - لا يمكن المضي باستكمال إجراءات بيع الزائدة التنظيمية إذا تجاوزت مساحتها النسبة المسموح بها نظاماً. (أ/٢٥/١٤٤٢)	٢٣٤	١٢٣٨
سادساً/ التعدي على شارع: • **شرط نقض صك الملكية لإزالة التعدي:** إذا كان العقار محل التعدي على الشارع قد صدر عليه صك تملك؛ فإن على الجهة المختصة قبل أن تقوم بإزالة التعدي أن تسعى إلى نقض الصك وفق الإجراءات القضائية. (أ/٤٣٥٥/١٤٤١)	٢٢٢	١١٨٥
تراخيص أولاً/ التراخيص البلدية. ثانياً/ التراخيص التعدينية.		
أولاً/ التراخيص البلدية: • **لجنة النظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بالتراخيص البلدية:** - **شرط التظلم أمامها:** نص نظام إجراءات التراخيص البلدية على تشكيل لجان إدارية للنظر في التظلمات والشكاوى المتعلقة بتلك التراخيص، وأن الطعن يكون على قرارات هذه اللجان أمام المحاكم الإدارية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية وكيفية إصدار القرارات وإجراءات عمل هذه اللجان - تعذُّر تنفيذ النظام في هذه الجزئية قبل صدور لائحته التنفيذية - عدم سريان النظام فيما يتعلق بشرط التظلم إلى تلك اللجان على الدعاوى المقامة قبل صدور اللائحة التنفيذية. (د/١٥٦/١٤٤٠)	٥٨	٣٢٨
• **الامتناع عن منح الترخيص:** - **اعتباره من القرارات المستمرة:** امتناع الجهة الإدارية عن منح ترخيص بناء؛ يعتبر من القرارات المستمرة التي لا تتحصن بمضي المدة. (د/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- أثر الحكم بإلغائه: الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن منح ترخيص بناء؛ يؤدي إلى إزالة الضرر الناشئ عن ذلك الامتناع. (هـ/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
• **أثر انتهاء الترخيص:** انتهاء المدة المحددة للترخيص يعني تحرر كل من طرفيه من الشروط والقيود الواردة فيه، ويكون كل منهم في مركز نظامي حر. (ج/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
• **سلطة الجهة الإدارية في تجديدها:** إذا كان الترخيص متعلق بمشروع تتطلب طبيعته تجديد الترخيص؛ فإن الجهة الإدارية لها الحرية في التجديد من عدمه، ولا يقيدها في ذلك سوى حسن النية بقصد تحقيق المصلحة العامة تبعاً لطبيعة المرفق. (د/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
ثانياً/ التراخيص التعدينية: • **شرط الترخيص لاستغلال الموارد:** لا يجوز قيام الشخص سواءً كان طبيعياً أم معنوياً بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال للموارد التي شملتها أحكام نظام الاستثمار التعديني دون الحصول على ترخيص، ومخالفة ذلك توجب إيقاف العمل وعدم استمراره. (ج/٣٣١٠/١٤٤١)	١٦١	٨٦١
تعليم أولاً/ المعلم.		
أولاً/ المعلم: • **قرارات وظيفية:** **- تثبيت المعلم المتعاقد معه على وظيفة إدارية:** نص النظام على تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم - قيام الجهة الإدارية بتثبيت المتعاقد على وظيفة إدارية، موافق للنظام. (أ/٤٢٨٥/١٤٤١)	١٩٥	١٠٤٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- الغاية من الاتفاق على تثبيت مقر عمل المعلم المنقول ملاكه الوظيفي: وجود اتفاق بين وزارة التعليم ووزارة الدفاع ينص على اشتراط بقاء المنقولين من وزارة الدفاع إلى وزارة التعليم في مقار أعمالهم، الغرض منه احتفاظ المنقولين بمقار أعمالهم كمنسوبي التعليم الأصليين، وألا تجعل وزارة التعليم من نقلهم من وزارة الدفاع إليها سبباً في معاملتهم كمعلمين جدد تتصرف ابتداءً في توجيههم، واختيار مقار جديدة لأعمالهم دون اعتبار للسنوات التي قضوها في تعليم وزارة الدفاع. (أ/٧٤٢/١٤٤٠)	٩٤	٥١١
- مساواة المعلم المنقول ملاكه الوظيفي مع غيره في النقل لمصلحة العمل: المعلم المنقول ملاكه الوظيفي بناءً على اتفاقية بين مرجعيه الوظيفي، ثم توفرت مصلحة العمل على نقله، وكان هو وغيره في النقل سواء، ولم يكن لنقل الملاك الوظيفي أثرٌ فيه؛ فإن النصوص الواجبة التطبيق على هذا النقل هي نصوص نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقواعد المقررة في هذا الشأن، ولا ارتباط لتلك الاتفاقية به. (ب/٧٤٢/١٤٤٠)	٩٤	٥١١

تعويض

أولاً/ الحكمة من التعويض.
ثانياً/ دعوى التعويض.
ثالثاً/ الصفة في دعوى التعويض.
رابعاً/ الفعل الموجب للتعويض.
خامساً/ المسؤولية التقصيرية.
سادساً/ المسؤولية دون خطأ.
سابعاً/ أنواع التعويض.
ثامناً/ تقدير التعويض.
تاسعاً/ مطالبة الجهة الإدارية بأجرة المثل.
عاشراً/ التعويض عن التضرر من مشروع عام.
حادي عشر/ التعويض عن وضع اليد على أملاك الغير.
ثاني عشر/ التعويض عن إزالة الأملاك الخاصة.
ثالث عشر/ التعويض عن الملكية.
رابع عشر/ التعويض عن تعسف الجهة الإدارية في اتخاذ القرار السلبي.
خامس عشر/ التعويض عن عدم التزام الأمانة بمتابعة المكاتب الهندسية.
سادس عشر/ التعويض عن الوعد بالتعاقد.
سابع عشر/ أثر الاختلاف بين واقعتين على المساواة في استحقاق التعويض.

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ الحكمة من التعويض: الحكمة من التعويض جبر الضرر ومحوه وإزالة آثاره. (ب/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
ثانياً/ دعوى التعويض: • **تفرعها:** دعوى التعويض متفرعة عن دعوى الإلغاء. (ج/٣١٨٦/١٤٤٠) (ب/٤٣٦٦/١٤٤١)	٥٢، ٢٣٨	٣٠٠، ١٢٥٥
• **التفرقة بينها وبين دعوى الإلغاء:** الحكم بإلغاء القرار الإداري لا يرتب دائماً وبحكم اللزوم الحكم بالتعويض؛ لاستقلال دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء. (أ/٧٨٨/١٤٤١)	١٧	١١٦
ثالثاً/ الصفة في دعوى التعويض: • **الاعتداء على أرض حكومية - انعقاد الصفة للمؤجر والمستأجر:** من وضع يده على أرض تملكها الجهة الإدارية وقام باستغلالها عن طريق تأجيرها؛ فإنه مسؤول عن فعل ذلك الاعتداء، ويشترك معه في المسؤولية المستأجر إذا كان يعلم بذلك، وللجهة الإدارية الخيار في الرجوع على أي منهما. (ج/٧٠٢/١٤٤١)	١٥٧	٨٣٨
• **صفة البائع في التعويض عن نقص مساحة الأرض:** إذا وجد نقص في الأرض وكان المشتري عالماً به عند شرائها ولم يدفع القيمة كاملة للبائع جراء النقص، فليس لها الحق في طلب التعويض من الأمانة، وأما إن كان جاهلاً بالنقص وغره البائع في الأرض فله الرجوع عليه لا على الأمانة. (ج/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
• **انعقادها لشركات التأمين:** ارتباط أطراف النزاع بعقود مع شركات التأمين؛ يؤدي إلى احتمالية توجه مسؤولية التعويض عن الأضرار إليها. (ج/٧٩/١٤٤٠)	٢٢	١٤٨
رابعاً/ الفعل الموجب للتعويض: • **ضابطه:** الفعل الموجب للتعويض هو ذلك الفعل الذي من طبيعته أن يحدث الضرر بحسب مجرى الأمور وطبيعتها. (ب/٢٨٣/١٤٤١)	٣١	١٩١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
خامساً/ المسؤولية التقصيرية: • **أركانها:** المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة، خطأ وضرر وعلاقة سببية. (ب/١٦٢٥/١٤٤٠)	١٨	١٢٠
• **ركن الخطأ:** - التعويض لا يكون إلا عن خطأ، ويجب على المحكمة بيان وجه الخطأ الذي أسست عليه حكمها بالتعويض. (أ/٧٨٩/١٤٤٠)	٣٤	٢٠٧
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إغفال أساس ثبوت الخطأ في المسؤولية التقصيرية) (ج/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
• **ركن الضرر:** • **مفهوم الضرر العام:** الضرر العام هو الذي يصيب أشخاصاً غير محددين ولا معينين بذواتهم. (ج/٣٩٤٣/١٤٤١)	١٨٦	٩٩٣
- **مفهوم الضرر الخاص:** الضرر الخاص هو الذي يصيب فرداً معيناً أو طائفة معينة بذواتهم بحيث ينشأ لهم مركز خاص لا يشاركهم فيه سائر الأفراد. (د/٣٩٤٣/١٤٤١)	١٨٦	٩٩٣
- **الأصل فيه:** الأصل أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر لحدوث الفعل الضار. (د/٢٨٣/١٤٤١)	٣١	١٩١
الأصل في التعويض أن يكون عن الضرر المباشر للفعل الضار. (د/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
- **ثبوته:** إثبات الضرر يجب أن يكون بشكل قاطع وعلى وجه اليقين. (د/١٦٢٥/١٤٤٠)	١٨	١٢٠
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إغفال مستند تحقق ركن الضرر في المسؤولية) (ب/١٢٦٦/١٤٤٠)	١٤١	٧٦٣
- **ما يشترط فيه:** يشترط للحكم بالتعويض أن يكون الضرر حالاً بأن يكون واقعاً فعلاً أو محقق الوقوع مستقبلاً. (ج/١٢٦٦/١٤٤٠)	١٤١	٧٦٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- ما لا يعوض عنه: الأضرار غير المباشرة أو الأضرار التي يمكن للمضرور تلافيها ببذل جهد معقول، لا تكون محلاً للتعويض، وإنما التعويض يكون عن الأضرار التي ليس بالمقدور تلافيها ببذل جهد معقول، وكانت هذه الأضرار قد وقعت كأثر مباشر للفعل الضار، ولم تكن من قبيل تسلسل الأضرار التي تنقطع فيها العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر. (هـ/٢٨٣/١٤٤١)	٣١	١٩١
• **ركن العلاقة السببية:** **- مناط انعقاد المسؤولية للمباشر أو المتسبب:** إذا كانت هناك أفعال أخرى ساهمت في وقوع الضرر فيكون المباشر لهذا الفعل هو المسؤول عن التعويض دون المتسبب ما لم تكن المباشرة للفعل مبنية على السبب وناشئة عنه من غير إرادة للمباشر أو تعد منه في القيام بالفعل وإنما المتسبب هو المتعدي فتقع المسؤولية عليه. (و/٢٨٣/١٤٤١)	٣١	١٩١
- وجوب التحقق من مساهمة المضرور في وقوع الضرر: يجب على المحكمة عند نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار جزاء ملغى قضاءً لعدم تناسب الجزاء مع المخالفة؛ التحقق من مدى مساهمة المضرور في وقوع الضرر، وأثر ذلك على قدر التعويض. (ب/٢٢٩٩/١٤٤١)	٢٠٤	١٠٩٠
- الخطأ في تطبيق المسؤولية: - الخطأ في تطبيق أركان المسؤولية التقصيرية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ج/١٦٢٥/١٤٤٠)	١٨	١٢٠
- الخطأ في تطبيق أركان المسؤولية التقصيرية وتقدير التعويض فيها يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ج/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
- الخطأ في تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ب/٧٨٨/١٤٤١) (ج/٢٢٢٤/١٤٤٠) (ج/٢٨٣/١٤٤١)	١٧، ٢١، ٣١	١١٦، ١٣٩، ١٩١
- الخطأ في تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق القواعد الشرعية والنظامية. (ب/٢٤٥٨/١٤٤١)	١٢٥	٦٦٧
- قواعد المسؤولية التقصيرية من مسائل القانون بحيث يكون الخطأ في تطبيقها خطأ في تطبيق القانون. (ج/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في توجيه المسؤولية) (ب/٧٠٢/١٤٤١)	١٥٧	٨٣٨
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إزالة الضرر بالتعويض النقدي مع إمكانية التنفيذ العيني) (ب/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سادساً/ المسؤولية دون خطأ: • **قواعدها:** من أهم قواعد وأحكام المسؤولية دون خطأ، أن يكون الضرر جسيماً، وعلى فرد معين أو طائفة معينة بذواتهم بحيث ينشأ لهم مركز خاص لا يشاركهم فيه غيرهم من الأفراد. (هـ/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
• **الخطأ في تطبيقها:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق المسؤولية دون خطأ). (أ/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
سابعاً/ أنواع التعويض: • **التعويض النقدي:** • **تكييفه:** التعويض النقدي هو جزاء المسؤولية بسبب الخطأ المرتب لها. (و/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
• **التعويض العيني:** - **التعويض بأرض بديلة:** - **الالتزام بقبولها:** مستحق التعويض غير ملزم بقبول الأرض البديلة، وله المطالبة بالتعويض بغيرها وفق النظام. (ب/٧٨٩/١٤٤٠)	٣٤	٢٠٧
- **الالتزام بتسوية الأرض:** **الجهة الإدارية غير ملزمة بتسوية الأرض البديلة محل العوض في حال أنها لم تلتزم بذلك.** (ج/٧٨٩/١٤٤٠)	٣٤	٢٠٧
ثامناً/ تقدير التعويض: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** - الأصل أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، وذلك مشروط بأن يكون التقدير قائماً على أساس نظامي سائغ، ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق، ومبيناً فيه عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وألا يكون التقدير قد شابه غلو يجعله غير متكافئ مع الضرر بما ينافي الحكمة من التعويض. (د/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
- تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، وذلك مشروط بألا يشوب التقدير غلو يجعله غير متكافئ مع الضرر الذي أصاب المضرور. (د/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم الجمع بين الثمن والأجرة:** عدم جواز الجمع بين الثمن والأجرة في المسؤولية الإدارية الناشئة عن الخطأ. (ج/٧٨٨/١٤٤١)	١٧	١١٦
• **ما يجب مراعاته عند تقدير أجرة المثل للمعدة المحجوزة:** يجب على محكمة الموضوع عند تقدير أجرة المثل للمعدة المحجوزة مراعاة تكاليف التشغيل والاستهلاك والصيانة كما لو كانت المعدة تعمل، وكذلك مراعاة حالتها من حيث الجِدّة والقِدَم. (هـ/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥
• **التفرقة بين التعويض عن نزعِ الملكية والتعويض عن المسؤولية التقصيرية:** تقدير التعويض المبني على نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وإخراج مالكه منه يختلف عن أحكام التعويض عن المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار. (هـ/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
• **الخطأ فيه:** - **الجمع بين الثمن والأجرة والمصروفات:** صدور الحكم المعترض عليه بتعويض مشغل منشأة حكومية عن مقابل أنقاض مبنى منشأ لغرض التشغيل، بالإضافة إلى التعويض عن ترميم المبنى البديل الممنوح له من قبل الجهة الإدارية، وكذلك التعويض عن أجرة المبنى البديل المستأجر - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن التعويض عن مقابل الأنقاض يعني استعادة أصلها للمشغل، ومن ثم يكون التعويض عن ترميم المبنى البديل الممنوح، وعن أجرة المبنى البديل المستأجر مناقضاً للحكم بالتعويض عن مقابل الأنقاض، ويشكل ازدواجاً في التعويض. (د/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩
- راجع: (حرف ت/ تعويض - المسؤولية التقصيرية - الخطأ في تطبيقها) (ج/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
تاسعاً/ مطالبة الجهة الإدارية بأجرة المثل: • **الإذن بها والتنازل عنها:** الإذن بمطالبة الجهة الإدارية بأجرة المثل والتنازل عنها لا يكون إلا ممن يملكه. (هـ/٤٠٩٤/١٤٤١)	١٢٦	٦٧٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
عاشراً/ التعويض عن التضرر من مشروع عام: • **ما يُعوَّض عنه:** - **الضرر الدائم:** النظام يقرر مبدأ التعويض لأصحاب العقارات عن الضرر الدائم الذي يصيبهم بسبب نقص قيمة عقارهم نتيجة تنفيذ الجهة الإدارية لمشروع عام، وهذا المبدأ لم يقيد التعويض بقواعد المسؤولية دون خطأ، وإنما التعويض وفق الآلية الإجرائية النظامية من حيث إثبات وجود الضرر، وتقدير قيمة التعويض عنه. (ب/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
- **الضرر غير الدائم:** وقوع ضرر غير دائم على عقار نتيجة تنفيذ الجهة الإدارية لمشروع عام؛ يتقرر معه استحقاق صاحب العقار التعويض عن الضرر وفق قواعد وأحكام المسؤولية دون خطأ. (ج/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
• **ما لا يُعوَّض عنه:** - **الضرر العام:** وقوع ضرر على أشخاص غير محددين ولا معينين بذواتهم؛ يصبح الضرر عاماً على الجميع، ولا تتحقق معه المسؤولية دون خطأ؛ لأن ذلك يعد من الأعباء العامة التي يلزم الأفراد تحملها. (د/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
حادي عشر/ التعويض عن وضع اليد على أملاك الغير: • **تحقق ركن الخطأ:** وضع اليد على أملاك الغير دون رضاهم يعتبر خطأ يوجب المسؤولية. (ج/٢٤٥٨/١٤٤١)	١٢٥	٦٦٧
• **أثر سكوت المضرور على قيام المسؤولية التقصيرية:** سكوت صاحب الأرض عن وضع الجهة الإدارية يدها على الأرض، وعدم قيامه بالمحافظة عليها، ومنع الضرر عنها؛ لا ينفي قيام المسؤولية على الجهة الإدارية بل يؤثر في قدر التعويض، ومدى مساهمة صاحب الأرض في وقوع الضرر واستطالة مدته. (د/٢٤٥٨/١٤٤١)	١٢٥	٦٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثاني عشر/ التعويض عن إزالة الأملاك الخاصة: • **ما يجب على المحكمة عند نظره:** يجب على المحكمة عند نظر دعوى التعويض عن إزالة العقار خطأً أن تطلب من المدعي تقديم بيناته على قيمة الأعمال المزالة والضرر المتحقق أو تكليف خبير فني لتقديم رأيه حول قدر التعويض، ومقارنته مع ما قدمه المدعي من تقديرات، لا أن تقدر هي التعويض وفق العقارات المنزوعة المجاورة. (و/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
• **شرط مطابقة الصك مجهول المساحة والحدود على الواقع:** وجوب تطبيق صك المتضرر من الإزالة بما يدفع عنه الجهالة فيما يتعلق بمساحة وحدود ملكه من قِبل جهة الاختصاص ثم رفع ما لابسه من تداخل مع أملاك أخرى؛ حتى لا يبقى النزاع على حاله. (هـ/١٦٢٥/١٤٤٠)	١٨	١٢٠
ثالث عشر/ التعويض عن الملكية: • **استحقاقه:** أحقية صاحب الشأن في التعويض عن العقار تتحقق بثبوت ملكه للعقار. (أ/٢٧٤٣/١٤٤٠)	٦	٤٤
• **أنواعه:** التعويض عن الملكية يكون نقدياً أو عينياً بأرض بديلة. (د/٢٧٢١/١٤٤١)	٣٧	٢٢٢
رابع عشر/ التعويض عن تعسف الجهة الإدارية في اتخاذ القرار السلبي: راجع: (حرف ق/ قرار إداري - القرار السلبي - التعويض عن تعسف الجهة الإدارية في اتخاذه) (هـ/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
خامس عشر/ التعويض عن عدم التزام الأمانة بمتابعة المكاتب الهندسية: عدم التزام الأمانة بمتابعة المكاتب الهندسية ليس من شأنه أن يحدث الضرر كأثر مباشر له. (هـ/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
سادس عشر/ التعويض عن الوعد بالتعاقد: التعويض عن الإنشاءات الثابتة إثراء للموعود بلا سبب مشروع: الحكم بالتعويض عن الإنشاءات الثابتة بالعقار محل الوعد بالتعاقد رغم أنها ستكون ذات فائدة للموعد؛ يؤدي إلى إثرائه بلا سبب مشروع. (ب/٧٩٥/١٤٣٩)	٨١	٤٣٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سابع عشر/ أثر الاختلاف بين واقعتين على المساواة في استحقاق التعويض: ثبوت الاختلاف بين واقعتين يسقط التأسيس على المساواة في استحقاق التعويض. (د/٣٤٣٩/١٤٤١)	١٠٣	٥٥٨
تقاعد أولاً/ طبيعة المعاش التقاعدي. ثانياً/ تقاعد مدني. ثالثاً/ تقاعد عسكري.		
أولاً/ طبيعة المعاش التقاعدي: الراتب التقاعدي ليس من قبيل المعاوضات المحضة، وإنما هو أقرب إلى أنظمة التكافل والتعاون، مما يقتضي إلحاقه بها؛ لما فيه من تحقيق مصلحة عامة متمثلة بحماية العاملين والموظفين ومن يعوله الموظف بعد تركه لوظيفته، مما يستلزم اتصافه بطبيعة خاصة بينت أحكامها أنظمة التقاعد. (أ/٧٢٥/١٤٤٠) (أ/١٠١٨/١٤٤٠)	٦٦، ٦٨	٣٦٢، ٣٧٣
ثانياً/ تقاعد مدني: • **المعاش التقاعدي:** • **تسوية المعاش عن الخدمة العسكرية والمدنية:** إذا عاد صاحب المعاش عن الخدمة العسكرية إلى خدمة مدنية خاضعة لأحكام نظام التقاعد المدني؛ فإنه يُسوَّى معاشه عن مدة الخدمة المدنية، ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه عن الخدمة العسكرية. (ب/١٣٣٧/١٤٤١)	١٠٩	٥٩٠
• **معاش المتوفى:** • **مغايرته لقسمة المواريث:** لا ينظر في قسمة الراتب التقاعدي على المستفيدين منه من أقارب الموظف أو من يعولهم في حياته وبعد وفاته على أنها قسمة مواريث. (ب/٧٢٥/١٤٤٠)	٦٦	٣٦٢
• **مآل نصيب الموقوف عن الاستحقاق:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بقسمة كامل معاش المتوفى على المستحقين دون حساب نصيب الموقوف عن الاستحقاق في القسمة – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن نصيب الموقوف حق للصندوق ولا يعود لباقي المستحقين وفقاً للنظام. (ج/٧٢٥/١٤٤٠)	٦٦	٣٦٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **استئناف صرف النصيب الموقوف:** لمستحق معاش المتوفى استرجاع صرف المعاش الموقوف عنه في أي وقت إذا تحققت أي من الحالات النظامية لصرفه. (د/٧٢٥/١٤٤٠)	٦٦	٣٦٢
ثالثاً/ تقاعد عسكري: • **المعاش التقاعدي:** • **تسوية المعاش عن الخدمة العسكرية والمدنية:** راجع: (حرف ت/ تقاعد - تقاعد مدني - المعاش التقاعدي - تسوية المعاش عن الخدمة العسكرية والمدنية) (ب/١٣٣٧/١٤٤١)	١٠٩	٥٩٠
• **إنهاء الخدمة للعجز الصحي:** قضاء المحكمة باستحقاق الفرد المنتهية خدمته بسبب العجز عن العمل معاشاً تقاعديّاً؛ موافق لصحيح النظام. (أ/٤٣٨٦/١٤٤١)	٢٢٩	١٢١٤
• **معاش المتوفى:** • **موافقة ضوابط الإعالة للنظام:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بأن تصرف لوالدة المتوفى استحقاقها من معاش ابنها التقاعدي؛ تأسيساً على مخالفة ضوابط الإعالة المستندة إليها الجهة الإدارية للنظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن النظام منح الجهة الإدارية حق تحديد متى يكون الشخص معتمداً على إعالة صاحب المعاش المتوفى، وقد صدرت ضوابط الإعالة في حدود الصلاحية النظامية ولم تضف أي أحكام تتعارض مع النص النظامي. (أ/٩٦٦/١٤٤٠)	٦٧	٣٦٨
• **مغايرته لقسمة المواريث:** لا ينظر في قسمة الراتب التقاعدي على المستفيدين منه من أقارب الموظف أو من يعولهم في حياته وبعد وفاته على أنها قسمة مواريث. (ب/١٠١٨/١٤٤٠)	٦٨	٣٧٣
• **مآل نصيب الموقوف عن الاستحقاق:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بقسمة كامل معاش المتوفى على المستحقين دون حساب نصيب الموقوف عن الاستحقاق في القسمة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن نصيب الموقوف حق للصندوق ولا يعود لباقي المستحقين وفقاً للنظام. (ج/١٠١٨/١٤٤٠)	٦٨	٣٧٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تنفيذ أولاً/ تنفيذ الأحكام القضائية. ثانياً/ السندات التنفيذية.		
أولاً/ تنفيذ الأحكام القضائية: • **المختص بالفصل في منازعات إجراءات التنفيذ:** المنازعة الناشئة عن تنفيذ الحكم القضائي من الإجراءات الإدارية ينتفي عنها وصف المنازعة الإدارية على اعتبارها أثراً من آثار تنفيذ الحكم، والذي يكون من اختصاص المحكمة مصدرته، ويخرج من ثم عن اختصاص المحاكم الإدارية. (هـ/٤٥٩٦/١٤٤١)	٥٧	٣٢٣
ثانياً/ السندات التنفيذية: • **خروج السندات المتعلقة بالقضايا الإدارية عن اختصاص محاكم التنفيذ:** قضاء التنفيذ لا يختص بتنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بالقضايا الإدارية. (د/٥١٦/١٤٤٠)	٧	٥٠
حرف (ج) **جامعات** أولاً/ أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ثانياً/ الطلاب.		
أولاً/ أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم: - **راجع: (حرف ت/ تأديب - تأديب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم** - النظام الحاكم لإيقاع العقوبات التأديبية - التفرقة بين العقوبات عن المخالفات الوظيفية والعقوبات عن المخالفات الجنائية) (ب/٦٢٥/١٤٤١)	١٥٩	٨٥٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ الطلاب: • **مكافأة الامتياز لأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:** صدور الحكم المعترض عليه بمساواة المدعي حال كونه من أم سعودية وأب غير سعودي بغيره من السعوديين في مقدار المكافأة المالية للأطباء تحت التدريب؛ تأسيساً على قرار مجلس الوزراء بمعاملة أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن قرار مجلس الوزراء نص عام بين كيفية معاملة أبناء المواطنات السعوديات من حيث الدراسة والعلاج، وأن المكافأة المالية للأطباء تحت التدريب الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ويقيمون في المملكة صدر بتحديدها نص خاص، والنص الخاص يبقى على خصوصه حتى يأتي نص خاص ينسخه، خصوصاً ما يتعلق بالشؤون المالية. (أ/٣٧٩٨/١٤٤١)	٨٩	٤٨٩
جهات إدارية أولاً/ أمانات المناطق. ثانياً/ المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. ثالثاً/ صناديق الإقراض الحكومية: رابعاً/ ما لا يعد جهة إدارية.		
أولاً/ أمانات المناطق: • **استقلال شخصيتها:** الأمانة لها شخصية معنوية عامة مستقلة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. (و/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
• **ما يخرج عن اختصاصها:** البلدية ليست معنية بإنشاء العبَّارات في الأملاك الخاصة، والتي لا تظهر المصلحة العامة في إنشائها. (أ/٣٩٨٠/١٤٤١)	١٧٣	٩٢٧
• **نوع شخصيتها الاعتبارية:** تتمتع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بشخصية اعتبارية عامة مستقلة إدارياً ومالياً. (٥/٤٣٦٦/١٤٤١)	٢٣٨	١٢٥٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالثاً/ صناديق الإقراض الحكومية: • **تصنيفها:** صناديق الإقراض الحكومية هي مؤسسات مالية غير ربحية. (ب/٢٨٤٠/١٤٤٠)	٣٠	١٨٧
• **الغرض من إنشائها:** الغرض من إنشاء صناديق الإقراض الحكومية هو تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية لمصلحة المجتمع. (ج/٢٨٤٠/١٤٤٠)	٣٠	١٨٧
رابعاً/ ما لا يعد جهة إدارية: • **إدارة شركة لمرفق عام:** راجع: (حرف ش/ شركات - إدارة شركة لمرفق عام - انتفاء وصف الجهة الإدارية) (و/٣١٤٧، ١٤٤١/٢٥٥٤)	١٩٠	١٠١٩
حرف (خ) خبرة أولاً/ ندب الخبير.		
أولاً/ ندب الخبير: • **الغاية منه:** القصد من ندب الخبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة لا تستطيع المحكمة البت فيها لتعلقها بأمور فنية. (د/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **مناطه:** يلجأ القاضي إلى الخبرة الفنية إذا تعلق النزاع بأمور فنية ليس بمقدور القاضي البت فيها لخروجها عن نشاطه الذهني. (د/٢٢٨٧/١٤٤١) (ج/١٤٤٩/١٤٤٠) (ب/٢٣٩٥/١٤٤١)	١٦٤، ١٨٩، ٢٠٥	٨٨٠، ١٠١٢، ١٠٩٥
• **سلطة محكمة الموضوع فيه:** الأصل أن الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع، وذلك مشروط بأن يكون قرارها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها نظاماً، ومخالفة ذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. (هـ/٢٢٨٧/١٤٤١) (ب/١٤٤٩/١٤٤٠)	١٦٤، ١٨٩	٨٨٠، ١٠١٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **لازمه:** إذا قررت الدائرة ندب خبير في مسألة فنية محل نزاع؛ فإنه يلزم أن يكون الخبير متخصصاً في تلك المسألة. (هـ/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **مهمته:** مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في المسائل الفنية وإبداء الرأي فيها، دون المسائل القانونية التي تستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها. (و/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **ما لا يدخل في مهمته:** - بيان الضرر وأسبابه وأثره وتقدير التعويض عنه ليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما من المسائل القانونية التي تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المدعي من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (و/٢٢٨٧/١٤٤١)	١٦٤	٨٨٠
- النزاع حول المستحقات العقدية ليس متعلقاً بمسائل هندسية فنية يستقل بإبداء الرأي فيها المهندسون، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما من المسائل القانونية التي تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المدعي من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (د/١٤٤٩/١٤٤٠)	١٨٩	١٠١٢
- النزاع حول إثبات وجود الضرر ليس متعلقاً بمسائل فنية يستقل بإبداء الرأي فيها أهل الخبرة، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما من المسائل القانونية التي تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المدعي من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية. (ج/٢٣٩٥/١٤٤١)	٢٠٥	١٠٩٥
• **التفرقة بين مهمة الخبير الهندسي والخبير المحاسبي:** ندب الخبير الهندسي يكون عند وجود نزاع حول الأمور المتعلقة بتنفيذ ومواصفات العقد، وأما ندب الخبير المحاسبي فيكون عند وجود نزاع حول المحاسبة عن كميات الأعمال وقدرها واستلام قيمتها. (ز/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **الخطأ في ندبه:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - مخالفة طرق الإثبات) (ج/٢٢٨٧/١٤٤١) (أ/١٤٤٩/١٤٤٠)	١٦٤، ١٨٩	٨٨٠، ١٠١٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الخطأ في اختياره - القصور في تقريره:** الخطأ في اختيار الخبير، وقصور تقريره عن الضوابط اللازمة لإصداره، وتحديد المهمة، وطريقة السير فيها؛ يؤدي إلى الخطأ في مسألة الإثبات. (ب/١١٥٠/١٤٤١)	٩١	٤٩٩
خدمة عسكرية أولاً/ الحقوق الوظيفية. ثانياً/ القرارات الوظيفية.		
أولاً/ الحقوق الوظيفية: **مناط استحقاق البدلات والعلاوات:** البدلات والعلاوات التي تصرف للعسكري إنما تُستحق بالممارسة لأعمالها وفق النظام. (أ/١٠١/١٤٤٢)	٢٣٦	١٢٤٦
• **علاوة خطر:** • **النظام الحاكم لاستحقاق الضباط لعلاوة خطر:** النظام الواجب التطبيق عند النظر في مدى استحقاق الضابط لعلاوة خطر من عدمه هو نظام خدمة الضباط. (ب/٤٥٣٣/١٤٤٢)	١٨٣	٩٧٦
• **مناط استحقاقها للأفراد:** الفئات المستحقة لعلاوة خطر هم الأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر. (أ/١٢٥٨/١٤٤١)	١٤٥	٧٨٤
• **من الوظائف غير المستحقة لعلاوة خطر:** السائق الميداني لا يعد من الفئات التي تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر. (ب/١٢٥٨/١٤٤١)	١٤٥	٧٨٤
• **علاوة سجون:** • **شروط صرفها للأفراد:** يشترط لصرف علاوة سجون للفرد، حصوله على مؤهل علمي، ودورة دراسية تخصصية لا تقل مدتها عن شهرين. (ب/١٠٢٨/١٤٤١)	١٠٨	٥٨٦
• **علاوة مكافحة الإرهاب:** • **مناط صرفها لغير القطاعات المحددة بالأمر المنشئ لها:** لا تصرف علاوة مكافحة الإرهاب لغير القطاعات المحددة بالأمر المنشئ لها إلا بعد تكليفها بمهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، وتحديدها بقرار من وزير الداخلية. (ب/٣١٤٦/١٤٤١) (و/٣٦٥٦/١٤٤١)	١٤٨، ١٦٢	٧٩٧، ٨٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **نشوء استحقاقها لمنسوبي الدفاع المدني:** استحقاق علاوة مكافحة الإرهاب لجميع منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني نشأ من تقرير شمول منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بالعلاوة، وليس من صدور الأمر الملكي المنشئ للعلاوة وتنظيمها، ومخالفة ذلك يُفرِغ الأمر الملكي عما جاء فيه من اشتراطات وقيود. (ب/٣٣١١/١٤٤١)	١١٥	٦٢٠
• **مكافأة تفوق:** • **استحقاق الضباط لها:** يستحق الضابط المتفوق في الدورة التدريبية أو الدراسة راتب شهر كامل عن مدة الدورة أو الدراسة كاملة. (أ/٨١٣/١٤٤١)	١٥١	٨١٤
• **منع العسكري من مباشرة العمل:** - **ثبوته:** منع الجهة العسكرية للعسكري من مباشرة عمله؛ إنما يثبت بتقديم العسكري مستنداً يثبت فيه بذل نفسه للعمل خلال فترة المنع. (ب/١٠١/١٤٤٢)	٢٣٦	١٢٤٦
• **استحقاق الراتب دون البدلات والعلاوات:** إذا ثبت بأن الجهة العسكرية لم تمكن العسكري من مباشرة أعماله؛ فإنه يصرف له راتبه دون البدلات والعلاوات التي تستحق نظاماً بالممارسة. (ج/١٠١/١٤٤٢)	٢٣٦	١٢٤٦
ثانياً/ القرارات الوظيفية: • **أداة تعيين وإنهاء خدمة الضباط:** تعيين الضباط وإنهاء خدماتهم يكون بأمر ملكي. (د/٣١٨٦/١٤٤٠) (ج/٤٣٦٦/١٤٤١)	٥٢، ٢٣٨	٣٠٠، ١٢٥٥
• **التثبيت على الوظائف الصحية العسكرية:** - **شرطه:** اشتراط النظام للتثبيت على سلم الوظائف الصحية العسكرية أن يكون المثبت من شاغلي الوظائف الصحية العسكرية، وأن يكون على رأس العمل الصحي إبان التثبيت. (ب/٢٨٣٢/١٤٤٠)	١٣٣	٧١٤
- شرط مسمى الوظيفة: تضمن النظام الوظائف المشمولة في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية وليس منها وظيفة (فني بصمات). (ب/١٤٦٧/١٤٤١)	١٢١	٦٤٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم اعتبار أيام العيد من الإجازات المقررة للأفراد:** قضاء الحكم المعترض عليه بإلغاء قرار فصل المدعي لغيابه؛ تأسيساً على أن الغياب كان خلال إجازة رسمية، وهي إجازة العيد - النظام بيَّن إجازات الأفراد تفصيلاً، ولم يرد فيه أن أيام الأعياد من الإجازات المقررة للأفراد. (ب/٤١٤٣/١٤٤١)	١٩٣	١٠٣٨
• **قرارات ديوان المحاكمات العسكرية:** - **خروجها عن اختصاص المحاكم الإدارية:** ما يصدر عن ديوان المحاكمات العسكرية من قرارات هي أحكام قطعية بعد استكمال تصديقها؛ ما يخرج الطعن فيها عن ولاية ديوان المظالم. (ب/٤٦٤٥/١٤٤١)	٢٣١	١٢٢٢
• **انتفاء وصف القرار الإداري عنها:** بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمن يشملهم نظام العقوبات العسكري حال ارتكابهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الأخص عند مباشرتهم عملهم، يضاف إلى ذلك طبيعة العقوبات التي يتم إيقاعها بحقهم وارتباط ذلك بمكان وزمان وقوعها عند الاقتضاء بما فيها الجرائم الإرهابية والتي تصل إلى الإعدام والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري والسجن؛ يثبت أن هذه العقوبات لها طبيعتها الخاصة التي تخرجها عن وصف القرارات الإدارية بضوابطها المقررة نظاماً. (ب/٤٦٤٥/١٤٤١)	٢٣١	١٢٢٢
خدمة مدنية أولاً/ المسابقة الوظيفية. ثانياً/ الحقوق الوظيفية. ثالثاً/ القرارات الوظيفية. رابعاً/ الشؤون الوظيفية.		
أولاً/ المسابقة الوظيفية: **تكييف إجراءاتها:** طرح المسابقة الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية وما إليها، هي إجراءات تمهيدية لا يلزم من دخولها التعيين حتماً. (ب/٣٤٦٧/١٤٤١)	١٠٠	٥٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الغاية من استبعاد من لم يستوفِ الشروط:** اتخاذ الجهة الإدارية طارحة المسابقة قراراً باستبعاد متسابقين لعدم تحقق بعض الشروط فيهم، أو لعدم إكمال الإجراءات المطلوب استكمالها منهم، هو إجراء يهدف إلى تصفية المتسابقين بحسب ما لم يُستوفَ من الشروط أو الإجراءات الشكلية التي قررها النظام، ثم اختيار الأجدر منهم بحسب معايير المفاضلة المعتمدة. (ج/٣٤٦٧/١٤٤١)	١٠٠	٥٤٤
• **أثر إلغاء قرار باستبعاد متسابق أو عدم صدور قرار به:** لا يلزم من عدم صدور قرار باستبعاد المتسابق تعيينه حتماً، وكذلك لا يلزم من إلغاء قرار صادر بالاستبعاد التعيين حتماً. (د/٣٤٦٧/١٤٤١)	١٠٠	٥٤٤
• **التفرقة بين الامتناع عن التعيين والاستبعاد من المسابقة الوظيفية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في تكييف الدعوى) (أ/٣٤٦٧/١٤٤١)	١٠٠	٥٤٤
ثانياً/ الحقوق الوظيفية: • **بدل ترحيل:** • **النقل بناءً على رغبة الموظف:** نص النظام على أن الموظف الذي يُنقل بناءً على رغبته لا تُدفع له نفقات الترحيل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن ذلك الحكم النظامي يعد خاصاً بمن ينقل بناء على رغبته، وأن الأحكام النظامية اللاحقة والعامة في استحقاق بدل الترحيل لا يرد عليها أن تكون ناسخة لذلك الحكم الخاص، ويؤكد ذلك صدور أمر سام بإجازة صرف بدل الترحيل لعدد ممن كان نقلهم بناء على رغبتهم، ولو كان ذلك الصرف صحيحاً لما احتيج إلى إجازة الصرف. (أ/٥٠٥/١٤٤١)	٩٧	٥٢٨
• **أخذ الإقرار بقبول النقل دون البدل - أثر عدمه:** أخذ الإقرار من الموظف المنقول بناءً على رغبته بقبول النقل دون بدل الترحيل، هو من لوازم إجراءات الموافقة على النقل، وهو إجراء زائد الغرض منه الاحتياط بإثبات أن النقل كان بمحض رغبة الموظف، ولا يلزم من عدمه استحقاق الموظف لبدل الترحيل. (ب/٥٠٥/١٤٤١)	٩٧	٥٢٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **استحقاق التعويض عن فوات الأجر الإضافي وأجور الانتداب:** فوات الأجر الإضافي وأجور الانتداب لا يعد من الأضرار المستقبلية محققة الوقوع، وإنما هي من الأضرار الاحتمالية؛ لأنها لا تُمنح للموظف إلا إذا وقع التكليف بها فعلاً، وقد يتم التكليف وقد لا يتم بحسب الظروف؛ ففواتها ضرر احتمالي لا يوجب التعويض. (د/١٢٦٦/١٤٤٠)	١٤١	٧٦٣
ثالثاً/ القرارات الوظيفية: • **تثبيت:** - إلغاء تثبيت الموظف المُنهى خدمته للإصابة بعجز صحي قبل التثبيت: الموظف الذي ثبتت إصابته بالمرض الذي أدى إلى عجزه الصحي قبل قرار تثبيته، وتم طي قيده بعد التثبيت لذلك السبب؛ فإنه يتم إلغاء قرار التثبيت لصدوره على وجه غير مشروع، ومن ثم إلغاء ما يترتب عليه من آثار. (أ/٢٢٤٠/١٤٤٠)	٦٣	٣٤٩
• **ترقية:** • **مناط مباشرة أعمال الترقية:** لا يمكن للموظف مباشرة أعمال وظيفته المرقى عليها إلا بعد صدور قرار الترقية ومزاولته الفعلية للوظيفة. (أ/٤٣٧/١٤٤٠)	٢٥	١٦٨
• **عدم سريان الترقية بأثر رجعي:** صدور قرار بترقية الموظف، ومن ثم مزاولته الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى عليها؛ يمتنع معه وفق النظام إصدار قرار الترقية بأثر رجعي. (ب/٤٣٧/١٤٤٠)	٢٥	١٦٨
• **تحسين الوضع الوظيفي:** • **إجراءاته:** الأصل أن الانتقال إلى درجة أو مستوى آخر لا يكون إلا بتعيين أو ترقية أو نص نظامي يلزم بذلك أو ينص صراحةً عليه. (أ/١٧١/١٤٤٠)	٤٦	٢٦٧
• **ما يشترط فيه:** تحسين الوضع الوظيفي تنازعه أحكام التعيين والترقية من وجود شاغر، وتوافر مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص. (ب/١٧١/١٤٤٠)	٤٦	٢٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **سلطة الجهة الإدارية فيه - الأصل في شغل الوظائف العامة:** تحسين الوضع الوظيفي أمر جوازي للجهة الإدارية، خلاف الأصل في شغل الوظائف العامة من أنه قائم على مبدأ توفر الشواغر، والمفاضلة، وتكافؤ الفرص، وتعيين الأجدر والأكفأ وفق آليات محددة وعادلة. (ج/١٧١/١٤٤٠)	٤٦	٢٦٧
• **تكليف:** **- مناط تحقق ركن الخطأ في التكليف خارج مسمى الوظيفة:** لا يتحقق ركن الخطأ المرتب للمسؤولية في تكليف الجهة الإدارية لموظفيها؛ إلا إذا امتنع الموظف عن القيام بالعمل المكلف به، وأجبرته الجهة عليه. (أ/٤٧٥٩/١٤٤١)	٢٣٢	١٢٢٦
• **تفويض:** • **مفهومه:** تفويض الاختصاص إسنادٌ للسلطة ونقلٌ للولاية. (ب/٢٦٤١/١٤٤١)	١٠٢	٥٥٣
• **شكل تفويض الاختصاص:** يتعين في تفويض الاختصاص إفراغه في صيغة تقطع بإرادته، ويلزم في التعبير عنه أن يكون صريحاً، وأن يكون استظهاره مباشراً من مستنده. (ج/٢٦٤١/١٤٤١)	١٠٢	٥٥٣
• **شرط تفويض الاختصاص المقرر بقاعدة نظامية:** الاختصاص المقرر بقاعدة نظامية لا يجوز الإذن بالتفويض فيه إلا بقاعدة مساوية له. (د/٢٦٤١/١٤٤١)	١٠٢	٥٥٣
رابعاً/ الشؤون الوظيفية: • **العاملون بالهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي:** موظفو الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي الخاضعون لنظام التقاعد، لا يخضعون لنظامي العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية. (د/١٩٨٥/١٤٤٠)	٥٠	٢٨٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (د) **دعوى** أولاً/ الإجراءات القضائية. ثانياً/ إقامة الدعوى. ثالثاً/ شروط قبول الدعوى. رابعاً/ رفعها قبل الأوان. خامساً/ الطلبات في الدعوى. سادساً/ الإجابة عن الدعوى. سابعاً/ الإدخال في الدعوى. ثامناً/ نظر الدعوى. تاسعاً/ موانع نظر الدعوى. عاشراً/ وقف سير الدعوى. حادي عشر/ موضوع الدعوى. ثاني عشر/ الحكم في الدعوى. ثالث عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف. رابع عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا.		
أولاً/ الإجراءات القضائية: • **شرط صحتها:** صحة الإجراءات القضائية تستلزم أن يكون من اتخذ الإجراء أو من وجه إليه هذا الإجراء له صفة في ذلك، فإذا لم تتوافر فيه هذه الصفة كانت الإجراءات باطلة. (ب/١٨٤١/١٤٤١)	٨٨	٤٨٤
• **أهلية التقاضي:** • **تقاضي البلدية عن الأمانة:** البلدية هي فرع للأمانة وإحدى إداراتها ولها من الصلاحيات التي تملك بموجبها إبرام العقود وإجراء التصرفات، إلا أن ذلك لا يمنحها الشخصية المعنوية المنعقدة للأمانة، ولا أهلية التقاضي؛ لأنها ليست نائبة عن الأمانة، ولعدم مكنتها من المرافعة في الدعاوى، وتحمل نتائج الحكم الصادر فيها؛ إذ إن ذلك يكون للأمانة وليس للإدارات التابعة لها. (أ/٤٧٤٠/١٤٤١)	١٦٦	٨٩١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إجراءات تسليم الأحكام واستلامها:** • **تحوّلها إلكترونياً:** تحوُّل الواقع العملي القضائي في محاكم ديوان المظالم في إجراءات تسليم الأحكام واستلامها إلى إجراءات إلكترونية؛ كان بإجازة نظامية، وفي سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن. (أ/١/١٤٤٢)	قرار (١)	١
• **اعتبار الحكم المستكملة بياناته والمسلمة إلكترونياً سجلاً إلكترونياً:** الحكم القضائي المستكملة بياناته والمسلمة إلكترونياً عبر النظام القضائي المعتمد رسمياً؛ يُعد سجلاً إلكترونياً، له حجية السجلات الإلكترونية المقررة نظاماً. (ب/١/١٤٤٢)	قرار (١)	١
• **توصيف صورة الحكم المستخرجة من النظام الإلكتروني:** صورة الحكم التي يستخرجها المعترض عبر النظام القضائي؛ تعتبر مستوفية لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية، وهي في حكم النسخة الورقية المسلمة للمعترض، وإرفاقها يتفق حكماً مع ما أوجبه النظام من إرفاق النسخة المسلمة؛ فيُقبل معها الاعتراض إذا استوفى بقية متطلبات قبوله. (ج/١/١٤٤٢)	قرار (١)	١
ثانياً/ إقامة الدعوى: • **نطاق الحق فيها:** الأصل أن استعمال المدعى عليه لحقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة المدعي أمام القضاء وغيره ليس خطأً يوجب مسؤوليته ما دام أنه لم يتعسف في استعمال حقه، ولم يتعمد الإضرار بخصمه، وكذلك الشأن في إقامة الدعوى وإلجاء المدعي للمدعى عليه للحضور أمام القضاء، والإجابة على الدعوى؛ فإن المدعي لا يكون مخطأً عند إقامته للدعوى والمطالبة بحقوقه ما لم يكن متعسفاً في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء. (أ/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩
ثالثاً/ شروط قبول الدعوى: • **القواعد المتعلقة بقبولها:** القواعد المتعلقة بقبول الدعاوى تعد من النظام العام، ومخالفة الحكم لها يقيم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يجوز لها إثارة الأسباب المتعلقة بها من تلقاء نفسها. (أ/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **القواعد الإجرائية لها:** القواعد الإجرائية المقررة لشروط قبول الدعوى تعد من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ولو لم يتم التمسك بها في الاعتراض. (أ/١٢٢١/١٤٤٠) (أ/١٨٤١/١٤٤١)	٧٤، ٨٨	٤٠٤، ٤٨٤
• **الصفة في الدعوى:** • **شرط تحققها:** شرطا الصفة والمصلحة هما الأساس في قبول أي دعوى وطلب، وانتفاؤهما أو انتفاء أحدهما يمنع قبول الدعوى والطلب. (ب/١٢٢١/١٤٤٠)	٧٤	٤٠٤
• **تبليغ ذي الصفة:** إذا رأت المحكمة عدم صفة المدعى عليه في دعوى المسؤولية المشتركة، فعليها أن تؤجل نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، لا أن تحكم بمقتضى ما رأت دون إنهاء النزاع على ضوء طلبات المدعي. (أ/٧٠٢/١٤٤١)	١٥٧	٨٣٨
• **توجه الحكم في الدعوى ضد أمانة المنطقة:** إذا كانت الدعوى ضد أمانة المنطقة فإن الحكم يجب أن يكون عليها لا على وزارة الشؤون البلدية والقروية. (أ/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
• **انعقادها للمعتدي على الأرض الحكومية ومستأجرها:** راجع: (حرف ت/ تعويض – الصفة في دعوى التعويض – الاعتداء على أرض حكومية – انعقاد الصفة للمؤجر والمستأجر) (ج/٧٠٢/١٤٤١)	١٥٧	٨٣٨
• **انعقادها للبائع عن نقص مساحة الأرض:** راجع: (حرف ت/ تعويض – الصفة في دعوى التعويض – صفة البائع في التعويض عن نقص مساحة الأرض) (ج/١٥١١/١٤٤١)	١٦٩	٩٠٦
• **انعقادها لشركات التأمين:** راجع: (حرف ت/ تعويض – الصفة في دعوى التعويض – انعقادها لشركات التأمين) (ج/٧٩/١٤٤٠)	٢٢	١٤٨
• **انتفاء صفة المنفذ عليه في الادعاء ببطلان التعميد على الحساب والمنازعة في انعقاده:** راجع: (حرف ع/ عقد – سحب العمل والتنفيذ على الحساب – التعميد على الحساب – توصيفه – انتفاء صفة المنفذ عليه في الادعاء ببطلانه والمنازعة في انعقاده) (أ/٢٨٣١/١٤٤١)	٢٣٣	١٢٢٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **المصلحة في الدعوى:** • **شرط تحققها:** شرطا الصفة والمصلحة هما الأساس في قبول أي دعوى وطلب، وانتفاؤهما أو انتفاء أحدهما يمنع قبول الدعوى والطلب. (ب/١٢٢١/١٤٤٠)	٧٤	٤٠٤
• **التظلم الوجوبي:** • **مناط وجوبه:** إذا نص النظام على تشكيل لجان إدارية للنظر في التظلمات والشكاوى المتعلقة بموضوع الدعوى، ونص على أن الطعن يكون على قرارات هذه اللجان أمام المحاكم الإدارية؛ فإن ذلك يعني وجوب التظلم إلى هذه اللجان قبل التقدم إلى المحاكم الإدارية. (أ/١٥٦/١٤٤٠)	٥٨	٣٢٨
• **سقوط وجوبه بتحقق الغاية منه:** الغاية من التظلم إلى اللجان الإدارية قبل رفع الدعوى هي إنهاء الشكوى وحل الخلاف إدارياً، فإذا انتفت هذه الغاية بإجراء المرافعة وإيضاح الجهة الإدارية وجهة نظرها؛ فإنه تنتفي الحكمة من التظلم. (ب/١٥٦/١٤٤٠)	٥٨	٣٢٨
• **توجهه في دعاوى الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد:** الخاضعون لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لا يلزم بحقهم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم، وإنما التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار؛ لأنهم لا يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية، ولا تتعلق مطالبهم بشؤون الخدمة المدنية. (أ/٨٦/١٤٤٢)	٢٣٥	١٢٤٢
رابعاً/ رفعها قبل الأوان: • **اختصاصات اللجان شبه القضائية:** إذ اختصت محاكم ديوان المظالم بنظر الطعون الموجهة ضد قرارات لجنة إدارية شبه قضائية تنظر النزاع ابتداءً، فالمتوجه في حال رفع الدعوى إلى محاكم الديوان قبل عرضها على تلك اللجنة هو الحكم بعدم قبولها، لا الحكم بعدم الاختصاص. (هـ/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
• **أثر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:** إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ثم آن أوانها؛ فإن رفعها يكون ابتداءً بحسبانها دعوى جديدة، ولا يصدق عليها الوصف بطلب إعادة النظر؛ لكون هذا الطلب لا يتجه إلا على الأحكام النهائية. (ب/٣٠٣١/١٤٤٠)	٩٦	٥٢٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
خامساً/ الطلبات في الدعوى: • **سلطة المحكمة في استجلائها وتكييف الدعوى:** الدائرة هي المعنية باستجلاء طلبات المدعي وتكييف الدعوى على ضوئها بما ينهي النزاع. (أ/٢٧٢١/١٤٤١)	٣٧	٢٢٢
• **سلطة المحكمة في تكييفها:** - للدائرة القضائية سلطة تكييف الدعوى غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بأن تبين الدائرة الأساس الذي بنت عليه التكييف الذي تراه، وألا تتجاوز في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلب من المدعي. (ب/٢٨٢٧/١٤٤٠)	٩٥	٥١٦
- للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلب من المدعي. (أ/٣١٧٢/١٤٤١) (أ/١٤١٩/١٤٤٠) (أ/١٢٧٧/١٤٤١) (أ/١٣٣٤/١٤٤١)	٩٩، ١١١، ١٢٠، ١٧٩	٥٣٩، ٥٩٧، ٦٤٤، ٩٦٠
- للدائرة القضائية سلطة تكييف الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلب من المدعي. (أ/١٥٣٤/١٤٤١)	١٨٠	٩٦٦
- تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة ويخضع لسلطتها دون التقيد بعبارات المدعي ما دام قصده واضحاً. (أ/٣٠٣١/١٤٤٠)	٩٦	٥٢٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **وجوب تقيد المحكمة بها:** المتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، ومخالفة ذلك يعيب الحكم، ويوجب نقضه. (أ/١٩٩٥/١٤٤١)	١٥٤	٨٢٦
سادساً/ الإجابة عن الدعوى: • الحق فيها: - طلب الإجابة على الدعوى يعد حقاً من حقوق المدعى عليه لا يجوز الانتقاص منه. (أ/٨٥٢/١٤٤٠)	٨	٥٦
- راجع: (حرف د/ دعوى - إقامة الدعوى - نطاق الحق فيها) (أ/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩
• **الدفع بالتزوير:** • **إجراءاته:** الدفع بوجود التزوير من الدفوع الموضوعية التي توجه إلى أصل الحق المطالب به، ويجري نظره وفق الإجراءات النظامية المقررة له، ويجوز الادعاء به في أي حالة تكون عليها الدعوى، وذلك باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج في الدعوى، أمرت بالتحقيق فيه. (أ/٨١٢/١٤٤١)	٤٤	٢٥٧
• **النظام الحاكم لإجراءاته:** تسري إجراءات الفصل في الدفع بالتزوير المقررة في نظام المرافعات الشرعية على الدفع بالتزوير في الدعوى الإدارية؛ لخلو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منها، ولكونها لا تتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية. (ب/٨١٢/١٤٤١)	٤٤	٢٥٧
• **ما يجب على المحكمة حياله:** الطعن بالتزوير يستلزم من المحكمة ناظرة الدعوى تحقيقه، وإن التخلي عن بحثه وتحقيقه يعتبر مخالفة للنظام وقصوراً في التسبيب. (أ/٢٤٩/١٤٤١)	٢٠٩	١١١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما يترتب على ثبوته:** ثبوت الطعن بالتزوير يفقد حجية المستند، ويرتب نتيجة مغايرة للحكم في الدعوى. (ب/٢٤٩/١٤٤١)	٢٠٩	١١١٤
سابعاً/ الإدخال في الدعوى: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية أن تدخل في الدعوى من ترى في إدخاله تحقيقاً للعدالة وإظهاراً للحقيقة. (أ/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
• **تحقيق الجهات الرقابية في محل الدعوى:** إذا كان العقد محل الدعوى معروضاً على الجهات الرقابية للتحقيق فيه، وكان الفصل في الدعوى متوقفاً على الانتهاء من التحقيقات ومعرفة نتيجتها؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، أو تدخل تلك الجهات الرقابية لتقديم ما لديها من معلومات لمصلحة العدالة، وإظهار الحقيقة. (أ/٢٨٢٨/١٤٤٠)	١٠١	٥٤٨
• **نظر الاستئناف في مواجهة المدخَل:** تقرير المحكمة الابتدائية بإدخال المعترضة ومن ثم الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، ثم تقرير محكمة الاستئناف بإدخال المعترضة ومن ثم الحكم عليها - تقرير المحكمة الإدارية العليا وجوب نظر الاستئناف في مواجهة المدخَل في الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية وفق القواعد الإجرائية المقررة لنظر الاستئناف، وليس على أساس الإدخال في الدعوى الاستئنافية. (أ/٧٨/١٤٤٠)	٨٠	٤٣٢
• **المتعين على المحكمة حال رفضه:** المتعين على المحكمة حال رفض طلب الإدخال في الدعوى استعراض الطلب وبيان سبب رفضه، خاصة إذا كانت غايته تحقيق الإثبات في المسألة المتنازع عليها. (ب/٢٤٣٦/١٤٤٠)	٨٤	٤٥٥
ثامناً/ نظر الدعوى: • **اعتبار القواعد الإجرائية لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من النظام العام:** القواعد الإجرائية المتعلقة بنظر الدعاوى أمام محكمة الاستئناف تعد من النظام العام، ومخالفة الحكم لها يقيم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يجوز لها إثارة الأسباب المتعلقة بها من تلقاء نفسها. (أ/١٤٨/١٤٤٢)	١٩٧	١٠٥٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **اختصاص محكمة الموضوع في بحث موضوع الدعوى وتقدير الأدلة:** البحث في موضوع الدعوى، وعناصر النزاع، ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع؛ يعد من عمل قاضي الموضوع، سواءً في المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف التي تنقل إليها القضية برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف. (أ/٦٤٣/١٤٤٠) (أ/٥٦٣/١٤٤١) (أ/١٦١٦/١٤٤٠) (أ/١٤٤٠/١٤٤٠) (أ/٢٧٢٣/١٤٤١) (أ/١٢٩٩/١٤٤١) (أ/١٧٨٦/١٤٤١)	٤، ٥٣، ٦٩، ٧٢، ١٢٣، ١٣٥، ٢٢٥	٢٨، ٣٠٥، ٣٧٩، ٣٩٤، ٦٥٧، ٧٢٩، ١١٩٦
• **سلطة محكمة الموضوع في فهم الدعوى وتقدير الأدلة:** الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة المقدمة فيها، والفصل في الدعوى على أساسها، إلا أنه يشترط أن يكون تحصيل هذا الفهم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويخضع هذا التحصيل ومدى سلامة هذا الفهم لرقابة المحكمة العليا. (ب/٢٦٨١/١٤٤١) (أ/٢٤٥٨/١٤٤١)	٦٥، ١٢٥	٣٥٧، ٦٦٧
• **التحقق من الدعوى:** يجب على المحكمة قبل الفصل في الدعوى أن تتحقق من استحقاق المدعي لكامل ما يدعيه. (أ/٢٦٨١/١٤٤١)	٦٥	٣٥٧
• **التأكد من صحة الأدلة المقدمة:** عند تقديم الأدلة في الدعوى، يلزم على المحكمة التأكد والتحري من صحتها وخلوها من الشبهة التي قد تعتريها. (أ/٢٤٣٦/١٤٤٠)	٨٤	٤٥٥
• **وجوب بحث الدفع بوجود حكم سابق:** الدفع بوجود حكم سابق متعلق بالمنازعة محل الدعوى، يلزم الدائرة بحث أثره على الدعوى. (أ/٢٨٢٧/١٤٤٠)	٩٥	٥١٦
• **وجوب بحث الأسباب الإضافية لتأخر إنجاز الأعمال المتعاقد عليها:** إذا كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى التأخير في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها واستند إليها المتعاقد إلى جانب التأخير في صرف المستخلصات؛ فإنه يتعين على المحكمة بحثها في مواجهة طرفي النزاع. (أ/٤٤٠٦/١٤٤١)	١٧٠	٩١١
تاسعاً/ موانع نظر الدعوى: • **سبق الفصل فيها:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام) (ب/١٨٣/١٤٤١هـ)	١	٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
عاشراً/ وقف سير الدعوى: • **أثر إقامة الدعوى الجنائية في التزوير على نظر الدعوى الإدارية:** إذا أقيمت الدعوى الجنائية في التزوير وكان الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في دعوى التزوير، فللمحكمة إذا رأت ذلك أن توقف نظر الدعوى وليس عدم قبولها إلى حين انتهاء الدعوى الجنائية. (ج/٨١٢/١٤٤١)	٤٤	٢٥٧
• **أثر تحقيق الجهات الرقابية في محل الدعوى على نظر الدعوى:** إذا كان العقد محل الدعوى معروضاً على الجهات الرقابية للتحقيق فيه، وكان الفصل في الدعوى متوقفاً على الانتهاء من التحقيقات ومعرفة نتيجتها؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، أو تدخل تلك الجهات الرقابية لتقديم ما لديها من معلومات لمصلحة العدالة، وإظهار الحقيقة. (أ/٢٨٢٨/١٤٤٠)	١٠١	٥٤٨
• **أثر النزاع حول ملكية الأرض على نظر دعوى إلغاء المنح:** إذا كان الفصل في دعوى إلغاء منح أرض متوقفاً على الفصل في النزاع حول ملكية الأرض؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى، ومخالفة ذلك بالفصل في دعوى إلغاء المنح قبل الفصل في نزاع الملكية لا يتفق مع النظام. (ب/٢٤٩٠/١٤٤٠)	٩٢	٥٠٣
• **أثر النزاع حول ملكية العقار على نظر دعوى التعويض عن نزعه:** إذا كان الفصل في دعوى استحقاق التعويض عن نزع العقار متوقفاً على الفصل في النزاع حول ملكية العقار محل النزع وصحة الصك المثبت له؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى. (ب/٢٥٢/١٤٤١)	١٤٤	٧٧٨
• **أثر النزاع حول ملكية العقار على نظر دعوى التعويض عن وضع اليد عليه:** إذا كان الفصل في دعوى استحقاق التعويض عن وضع اليد على العقار متوقفاً على الفصل في النزاع حول ملكية العقار وصحة الصك المثبت للملكية؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى. (ب/٣٠٦٠/١٤٤٠)	١١٤	٦١٤
حادي عشر/ موضوع الدعوى: • **تحديده:** موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به، ومحله، وسببه. (أ/٧٨/١٤٤١)	٢	١٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثاني عشر/ الحكم في الدعوى: • **شروطه:** - الأحكام يجب أن تكون فاصلة في النزاع، قاطعة للخصومة. (أ/٤٤١/١٤٤٠)	١٤	٨٩
- الأحكام يجب أن تكون قاطعة للخصومة، ومنهية للخلاف. (أ/١٦٢٥/١٤٤٠)	١٨	١٢٠
• **حجيته:** الأحكام النهائية تتمتع بالحجية القضائية التي لا يجوز المساس بها بأي حال. (أ/١٨٣/١٤٤١هـ)	١	٧
• **محل حجيته:** حجية الحكم تكون لمنطوقه وأسبابه المرتبطة به. (أ/٤٠٩٤/١٤٤١)	١٢٦	٦٧٥
• **استقامته:** - الحكم القضائي كأصل عام لا يستقيم إلا بإقامته على أسبابه الواقعية والنظامية التي تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. (ب/٨٥٢/١٤٤٠)	٨	٥٦
- الحكم لا يستقيم إلا بالبناء على أسبابه الواقعية والنظامية التي تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. (ب/١٦٣٥/١٤٤٠)	٢٤	١٦٠
• **القواعد المتعلقة به:** - القواعد المتعلقة بالحكم في الدعوى، وإصدار الأحكام، وتسبيبها؛ تعد من النظام العام. (د/٢٣٧٤/١٤٤٠)	١٢	٧٦
- القواعد المتعلقة بالفصل في الدعوى وتسبيب الأحكام تعد من النظام العام، ومخالفة الحكم لها يقيم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، مع جواز إثارة المحكمة الأسباب المتعلقة بها من تلقاء نفسها. (ج/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧
• **تسليم نسخة الحكم:** • **إجراءات تأجيل التسليم:** عدم تسليم الحكم في الوقت المحدد؛ يلزم منه إعداد محضر تأجيل يتم التوقيع عليه بالعلم من قبل أطراف الدعوى. (ب/٨٠/١٤٤٠)	٨٧	٤٧٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **بيانات الحكم:** • **اعتبار البيانات الأساسية والجوهرية من النظام العام:** اشتمال الحكم على بياناته الأساسية والجوهرية المنصوص عليها نظاماً؛ يعد من النظام العام، ومخالفة الحكم لها يقيم الاعتراض أمام المحكمة العليا. (ب/٢٧٨/١٤٤٢)	١٤٩	٨٠٢
• **ما يجب في الحكم:** وجوب اشتمال الحكم وفقاً للنظام على ملخص وافٍ لدفوع أطراف النزاع ودفاعهم الجوهرية وأسباب الحكم، وخلو الحكم من الأسباب أو القصور الشديد في التسبيب يحتم في ذاته نقض الحكم. (أ/٢١٧٢/١٤٤٠) (أ/١٥٢٤/١٤٤٠) (أ/٢٩٧٣/١٤٤٠) (أ/١١٨٠/١٤٤١)	٧١، ٧٥، ٧٩، ١١٩	٣٩٠، ٤٠٨، ٤٢٨، ٦٣٩
• **المتعين في حكم الاستئناف:** يجب على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن يكون حكمها مستوفياً لبياناته ورادّاً على جميع دفوع الخصوم الجوهرية المطروحة عليه. (ب/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
• **المتعين في حكم الاستئناف حال إلغاء الحكم الابتدائي:** إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فعليها أن تشمل حكمها مجمل وقائع الدعوى، وطلبات المدعي، وتحديد محل الطعن، وإجابة المدعى عليها ودفاعها، وتبين الأساس الذي بنت عليه تكييف الدعوى، وقبولها من حيث الشكل، والرد على الدفوع الجوهرية. (ب/٩٠٣/١٤٤١)	١٣٠	٦٩٤
• **تكييف الدعوى:** • **وجوبه:** يجب على المحكمة استكمال المرافعة في الدعوى وفق التكييف الصحيح لها. (أ/٣٥٨١/١٤٤١)	١٦٥	٨٨٦
• **وجوب بنائه على أسباب سليمة:** إذا كان التكييف السليم للدعوى له أثره على الفصل في موضوعها؛ فإن تقريره يجب أن يكون مبنياً على أسباب سليمة تؤدي إلى نتيجته. (ب/٤٠٩٤/١٤٤١)	١٢٦	٦٧٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تكييف طلب التعويض عن العدول عن النزع:** طلب التعويض عن أضرار العدول عن قرار النزع يعد من دعاوى التعويض التي يطبق بشأنها نظرية المسؤولية التقصيرية، وليس أحكام نظام نزع الملكية. (ب/٣١٧٢/١٤٤١)	٩٩	٥٣٩
• **تكييف طلب أجرة المثل عن وضع اليد على العقار:** نظام نزع الملكية بيَّن أحكام أجرة المثل وأحوالها؛ وبالتالي لا وجه للعدول عن نصوص النظام إلى تكييف آخر في المطالبة بأجرة المثل عن استغلال العقار من قِبل الجهة الإدارية أو الشركة التي تدير مرفقاً عامّاً. (أ/٢٨٣٧/١٤٤٠)	١٥٦	٨٣٣
• **تكييف طلب أجرة المثل عن استغلال العقار قبل التعاقد:** المطالبة بأجرة المثل عن قيام الجهة الإدارية باستغلال عقار قبل إتمام عقد استئجاره؛ تعد من دعاوى التعويض عن أعمال الجهة الإدارية، لا من الدعاوى العقدية. (أ/٢٣٤٧/١٤٤١)	١٤٢	٧٦٨
• **استقلال دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء - أثر الحكم بإلغاء** القرار المتضرر منه بقصد إزالة الضرر على وصف دعوى التعويض: الأصل أن دعوى التعويض مستقلة عن دعوى الإلغاء، إلا أن الحكم بإلغاء القرار المتضرر منه بقصد إزالته عيناً في دعوى التعويض؛ يُبقي وصف دعوى التعويض على الدعوى. (أ/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
• **التناقض في تكييف الدعوى:** تناقض الحكم في تكييف الدعوى باعتبارها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ثم الاستناد في الاختصاص بها إلى النص النظامي المتعلق بدعاوى التعويض عن قرارات وأعمال الجهة الإدارية؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (أ/٤٣٠٤/١٤٤١)	٥٦	٣٢٠
• **الخطأ في تكييف الدعوى:** - تكييف الحكم المعترض عليه للدعوى بأنها طلب تعويض عن عدم تنفيذ شارع، وليس طلب تعويض عن عدم تنفيذ الحكم القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ ذلك الشارع؛ يعد مخالفاً للتكييف الصحيح، ولا يفضي إلى قطع النزاع. (ب/٢٧٢١/١٤٤١)	٣٧	٢٢٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- تكييف الحكم المطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي المتضمن امتناعها عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع الملكية لتقدير أجرة المثل عن العقار، بأنها من دعاوى التعويض، لا يتفق مع النظام. (ج/٢٨٢٧/١٤٤٠)	٩٥	٥١٦
- عدم تفريق الحكم بين طلب إلغاء الامتناع عن التعيين في الوظيفة ابتداءً، وطلب إلغاء القرار باستبعاد المتسابق من المسابقة الوظيفية المطروحة؛ يعد خطأً في تكييف الواقعة، ويوجب نقض الحكم. (أ/٣٤٦٧/١٤٤١)	١٠٠	٥٤٤
- عدم مراعاة الحكم التكييف الدقيق لطلب المدعي، ولا حقيقة الفرق بين صريح طلبه وما كيف به؛ يصم الحكم بالخطأ في تكييف الدعوى، ويتعين معه نقضه. (أ/١٣٩٢/١٤٤١)	١١٠	٥٩٤
- تكييف الحكم المعترض عليه مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية بقيد طفل في رخصة إقامته، بأنها من دعاوى نفي النسب، رغم كونها من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية؛ يصم الحكم بالخطأ في تكييف الدعوى، ويتعين معه نقضه. (ب/١٢٧٧/١٤٤١)	١٢٠	٦٤٤
- تكييف المحكمة طلب المدعي على خلاف طلبه الصريح، مع اختلاف حقيقة طلبه عن ما كيفته المحكمة من حيث الموضوع، والإجراءات ذات العلاقة، والآثار المترتبة نظاماً؛ يصم الحكم بالخطأ في تكييف الدعوى، ويتعين معه نقضه. (أ/١٨١٨/١٤٤١)	١٤٦	٧٨٨
- صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول دعوى التعويض عن العدول عن قرار النزع لعدم اتباع القواعد الإجرائية الخاصة بالفصل في المنازعات والشكاوى الناشئة عن صناعة الكهرباء قبل رفع الدعوى أمام المحكمة، في حين أنها من قبيل دعاوى التعويض، ولا يطبق عليها القواعد الإجرائية الخاصة بالفصل في المنازعات والشكاوى الناشئة عن صناعة الكهرباء؛ مما يتعين معه نقض الحكم. (ب/١٣٣٤/١٤٤١)	١٧٩	٩٦٠
- تكييف الحكم المعترض عليه لطلب المدعي إعادته إلى العمل بأنه طلب تعويض، في حين أن حقيقة الطلب إلغاء القرار بإنهاء الخدمة، مما يكون الحكم أخطأ في تكييف الدعوى ويتعين نقضه. (ب/١٥٣٤/١٤٤١)	١٨٠	٩٦٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- تكييف الحكم المعترض عليه مطالبة المتعاقد إلغاء قرار الجهة الإدارية بإيقاف رخصة استكمال المشروع في الأرض المستأجرة منها بأنها من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية، في حين أن القرار متصل بالعقد وصادر أثناء سريانه، وتعد الدعوى به من قبيل الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها؛ مما يكون الحكم أخطأ في تكييف الدعوى، ويتعين نقضه. (أ/٩٣/١٤٤٢)	٢٢٣	١١٨٩
- تكييف الحكم المعترض عليه لطلب صرف مكافأة خارج الدوام بأنه من دعاوى التعويض؛ يتعارض مع ما ورد في مطلع أسباب الحكم من أن مبتغى الدعوى الإلزام بصرف المكافأة - المطالبة بتلك المكافأة هي مطالبة بحق مقرر في نظم الخدمة المدنية؛ مما يكون الحكم أخطأ في تكييف الدعوى، ويتعين نقضه. (أ/٤٤٩٨/١٤٤١)	٢٣٠	١٢١٧
• **تسبيب الحكم:** • **مفهوم الأسباب الواقعية:** الأسباب الواقعية هي ما يتعلق بدعوى المدعي، وموضوعها، وطلباته، وإجابة المدعى عليه، ودفوعه المقدمة بقصد تلافي الحكم عليه. (ج/٨٥٢/١٤٤٠) (ب/٣٥٨١/١٤٤١)	٨، ١٦٥	٥٦، ٨٨٦
• **مفهوم الأسباب النظامية:** الأسباب النظامية هي القواعد الشرعية والنظامية التي تطبقها المحكمة على تلك الوقائع بعد التوصل إلى ثبوت تلك الوقائع أو نفيها، وأسانيدها في ذلك. (د/٨٥٢/١٤٤٠) (ج/٣٥٨١/١٤٤١)	٨، ١٦٥	٥٦، ٨٨٦
• **اعتباره من النظام العام:** تسبيب الحكم من النظام العام، وتتصدى له المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها، إذ إن الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته، واستبانة صحته، وخلو الحكم من ذلك يعد مخالفة للنظام، ويوجب نقضه. (أ/١٧٧١/١٤٤١)	١٢٤	٦٦٣
• **وجوبه:** - يجب على المحكمة بيان الأسباب التي بَنَت عليها حكمها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبرازٍ لعدالة الحكم القضائي. (أ/٢١٩٠/١٤٤٠) (أ/٢٥٩٥/١٤٤١)	٣٩، ٤٠	٢٣١، ٢٣٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- يجب على الدائرة مصدرة الحكم بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها واستيفاء عناصرها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبرازٍ لعدالة الحكم القضائي. (أ/١٤٠٤/١٤٤٠) (أ/٤٤٨٧/١٤٤١) (ب/٤٤٩٨/١٤٤١)	٤٨، ٢١٨، ٢٣٠	٢٧٦، ١١٦٠، ١٢١٧
- يجب على الدائرة مصدرة الحكم بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها بما يكفي لحمله عليها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبرازٍ لعدالة الحكم القضائي. (أ/٢١٧٣/١٤٤١) (أ/٢٠١١/١٤٤٠) (أ/١٢٦٦/١٤٤٠) (أ/١٩٨٦/١٤٤١) (أ/٢٦٥٣/١٤٤١) (أ/٣٦٥٦/١٤٤١) (أ/٢٠٨٣/١٤٤١) (أ/٤١٤٣/١٤٤١) (أ/٣٧٩/١٤٤٢)	١٢٢، ١٢٩، ١٤١، ١٥٣، ١٦٠، ١٦٢، ١٨١، ١٩٣، ٢٢٤	٦٥٣، ٦٩٠، ٧٦٣، ٨٢٢، ٨٥٧، ٨٦٧، ٩٦٩، ١٠٣٨، ١١٩٢
- وجوب اشتمال الحكم وفقاً للنظام على أسبابه التي بنى عليها نتيجته، سواءً فيما يتعلق بوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، والدفوع المقدمة فيها منهم واستيفائها، أم في التدليل الكافي والسائغ للحكم على ما يثبت من الوقائع. (أ/٢٨٧٩/١٤٤١)	١١٦	٦٢٦
- يجب على المحكمة تسبيب الحكم بإيراد الحجج الواقعية والقانونية التي بنت عليها في حكمها بما يكفي لحمله عليها؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبرازٍ لعدالة الحكم القضائي. (أ/٣٨١٥/١٤٤١) (أ/٤٢٦٧/١٤٤١)	١٩٢، ٢١٤	١٠٣٤، ١١٣٩
- يجب على الدائرة مصدرة الحكم بيان الأسباب التي بَنت عليها حكمها بما يكفي لحمله عليها، والرد على الدفوع الجوهرية التي يقدمها الأطراف؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المتقاضين، وإبرازٍ لعدالة الحكم القضائي. (أ/٤١٢٣/١٤٤١)	٢١٢	١١٢٩
- وجوب بيان وقائع الدعوى والأسباب المؤدية إلى نتيجة الحكم. (هـ/٢٣٧٤/١٤٤٠)	١٢	٧٦
• **وجوبه حال تعديل محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي:** تعديل محكمة الاستئناف على الاستحقاق المحكوم به في الحكم الابتدائي؛ يوجب إبداء أسباب جديدة تكفي لحمل حكم الاستئناف عليها. (ب/٣٦٥٦/١٤٤١)	١٦٢	٨٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **وجوبه حال إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي:** – يجب على محكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم الابتدائي أن تبين سبب إلغائه، وتبني حكمها على الأسباب التي تراها. (أ/٢٢٨٧/١٤٤١)	١٦٤	٨٨٠
– تأييد حكم الاستئناف للحكم الابتدائي مع تعديل الاستحقاق المحكوم به؛ لا يُعد تأييداً للحكم الابتدائي، وإنما هو حكم آخر يجب أن يُبنى على أسباب خاصة به. (ب/٣٨١٥/١٤٤١)	١٩٢	١٠٣٤
• **شرطه:** وجوب اشتمال الحكم على الأسباب الكافية والكفيلة بحمل الحكم عليها. (أ/١٥٣٠/١٤٤٠)	٧٦	٤١٣
• **أثره على رقابة المحكمة الأعلى درجة:** الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الأعلى درجة لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته. (أ/٢٩٣٤/١٤٤١) (ج/٢٧٨/١٤٤٢)	١٣٢، ١٤٩	٧٠٩، ٨٠٢
• **استكمال ما نقص منه من قبل المحكمة الإدارية العليا:** يمتنع على المحكمة الإدارية العليا استكمال النقص في الأسباب الواقعية كون رقابتها لا تمتد إلى الوقائع، بخلاف الأسباب النظامية البحتة فيمكنها استكمال ما نقص منها إذا كانت نتيجة الحكم صحيحة. (هـ/٨٥٢/١٤٤٠) (ج/١٦٣٥/١٤٤٠)	٨، ٢٤	٥٦، ١٦٠
• **القصور فيه:** – عدم استخلاص الحكم استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى يدخل في رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم. (ب/٤٤١/١٤٤٠) (ب/١٦٧/١٤٤١)	١٤، ١٣٤	٨٩، ٧١٩
– قصور الحكم في بيان الأسباب التي بنى عليها يوجب نقضه. (ب/٤٢٦٧/١٤٤١)	٢١٤	١١٣٩
– راجع: (حرف د/ دعوى – الحكم في الدعوى – التناقض في تسبيب الحكم) (ب/٢٢٠٠/١٤٤٠)	١١	٧٢
– راجع: (حرف د/ دعوى – الحكم في الدعوى – مخالفة الحكم القواعد الإجرائية لإصداره) (أ/٧٩/١٤٤٠) (أ/١٣/١٤٤١) (أ/٢٤٣٤/١٤٤١)	٢٢، ٤١، ١٩١	١٤٨، ٢٣٨، ١٠٢٩
– راجع: (حرف د/ دعوى – الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا – ما يجوز الاعتراض عليه) (أ/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق قواعد الإثبات) (ج/١٩٧٥/١٤٤٠)	٨٣	٤٤٩
• **التناقض فيه:** - التناقض في تسبيب الحكم يؤدي إلى تماحي الأسباب، وإسقاط بعضها للبعض الآخر بحيث لا يفهم معها الأساس الذي بني عليه الحكم، ويُعجز المحكمة العليا من إعمال رقابتها عليه. (أ/٢٢٠٠/١٤٤٠)	١١	٧٢
- التناقض في تسبيب الحكم يؤدي إلى تعارض الأسباب وإسقاط بعضها للبعض الآخر بحيث لا يفهم معها الأساس الذي بنى عليه الحكم. (ج/٤٠٩٤/١٤٤١)	١٢٦	٦٧٥
- التناقض في تسبيب الحكم والقصور فيه وفي وقائعه؛ يعيب الحكم بانعدام الأسباب، ومن ثم مخالفة النظام. (ب/٢٢٠٠/١٤٤٠)	١١	٧٢
- التناقض في تسبيب الحكم؛ يعيب الحكم، ويوجب نقضه. (د/٤٠٩٤/١٤٤١)	١٢٦	٦٧٥
• **خلو الحكم منه:** - خلو حكم الاستئناف من الأسباب التي بنى عليها لتأييد الحكم الابتدائي؛ يوجب نقضه. (ج/١١٨٠/١٤٤١)	١١٩	٦٣٩
- خلو الحكم من الأسباب التي بنى عليها يعد مخالفة للنظام. (د/٣٦٥٦/١٤٤١)	١٦٢	٨٦٧
• **وضوح الحكم:** - وجوب وضوح الأحكام التي تعرض على المحكمة العليا، سواء في التكييف أو الأسباب أو النتيجة. (ج/٢٧٢١/١٤٤١)	٣٧	٢٢٢
- يجب أن يكون الحكم بيناً بشكل واضح حتى يكون قاطعاً فيما قضى به ومنهياً للنزاع فيه. (أ/٢٧٩٣/١٤٤١)	٢١٦	١١٤٩
• **بناء الحكم:** الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الأدلة والبينات المطروحة في الدعوى والمستمدة من أوراقها. (ب/٩٥/١٤٤٢)	١٦٣	٨٧٣
• **ما لا يجوز للقاضي الاستدلال به:** ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، أو بأي مصدر أو دليل خارج عن الخصومة، أو يأخذ بدليل لم يتبع فيه طرق الإثبات المقررة. (د/٩٥/١٤٤٢)	١٦٣	٨٧٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **قواعد الحكم في حدود الطلبات المقدمة في الدعوى:** القواعد المتعلقة بالحكم في حدود الطلبات المقدمة في الدعوى؛ تُعد من النظام العام. (د/٧٨/١٤٤١) (ب/٥١٦/١٤٤٠)	٢، ٧	١٣، ٥٠
• **لازم الحكم بعدم قبول الدعوى:** الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء إجراء من إجراءات المرافعة يلزم منه إقامة الدعوى من جديد بعد استيفاء ذلك الإجراء. (ج/١٥٦/١٤٤٠)	٥٨	٣٢٨
• **محل الحكم بعدم قبول الدعوى:** الحكم بعدم القبول إنما يكون في الدفوع الشكلية بهدف إنهاء الدعوى دون الفصل في موضوعها، سواءً كانت دفوعاً موجهة ضد الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، أو دفوعاً موجهة ضد الحق في إقامة الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها مثل انتفاء الصفة أو المصلحة أو سبق الفصل في الدعوى أو لإقامتها بعد مضي الآجال المقررة نظاماً. (د/٨١٢/١٤٤١)	٤٤	٢٥٧
• **الإخلال بالجانب الشكلي للدعوى:** استيفاء الجانب الشكلي للدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام، والإخلال به يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ب/٤٣٠٤/١٤٤١)	٥٦	٣٢٠
• **مخالفة الإجراءات القضائية لفض المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي البور:** الحكم بعدم القبول الشكلي لدعوى التعويض عن الإنشاءات المقامة في الأرض الزراعية المخصصة؛ تأسيساً على أن الحق نشأ من تاريخ إلغاء قرار التخصيص، لا يتفق مع الإجراءات القضائية والنظامية لفض المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي البور، ومنها تشكيل لجنة للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، ثم التظلم من قراراتها أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم. (أ/٢٦٦٦/١٤٤١)	١٨٤	٩٧٩
• **عدم مراعاة إيقاف المدد النظامية خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل إبان جائحة كورونا:** قضاء الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً دون مراعاة لقرار مجلس القضاء الإداري بإيقاف المدد والمواعيد والمهل المقررة نظاماً خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل إبان جائحة كورونا؛ يوجب نقضه. (أ/٩٦٥/١٤٤٢)	٢١٩	١١٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مخالفة الحكم القواعد الإجرائية لإصداره:** عدم الالتزام بالقواعد الإجرائية لإصدار الحكم والقصور في أسبابه؛ يعد مخالفة للنظام، يتعين معها نقض الحكم. (أ/٧٩/١٤٤٠) (أ/١٣/١٤٤١) (أ/٢٤٣٤/١٤٤١)	٢٢، ٤١، ١٩١	١٤٨، ٢٣٨، ١٠٢٩
• **عدم التزام الحكم بالقواعد الإجرائية للواقعة:** عدم التزام الحكم بالقواعد الإجرائية للواقعة؛ يعد مخالفة للنظام، يتعين معها نقض الحكم. (أ/١٧٢٨/١٤٣٩) (أ/١٦٧/١٤٤١)	١٩، ١٣٤	١٢٦، ٧١٩
• **سبق الفصل في الدعوى:** الحكم في مسألة سبق الفصل فيها بحكم نهائي؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام. (ب/١٨٣/١٤٤١هـ)	١	٧
• **عدم سماع الإجابة عن الدعوى:** الفصل في الدعوى دون سماع إجابة ورد المدعى عليه على الدعوى؛ يعيب الحكم بالقصور في الأسباب الواقعية. (هـ/٣٥٨١/١٤٤١)	١٦٥	٨٨٦
• **عدم مواجهة المحكوم عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه:** عدم مواجهة المحكمة المحكوم عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم التحقق من دفاعه؛ يصم الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ويتعين معه نقضه. (ب/٧٨/١٤٤٠)	٨٠	٤٣٢
• **عدم تهيُّؤ موضوع الدعوى للفصل:** قضاء الحكم بالفصل في موضوع الدعوى رغم عدم تهيؤه؛ يوجب نقضه. (ج/٨٠/١٤٤٠)	٨٧	٤٧٧
• **عبء الإثبات في المنازعات الإدارية:** عبء الإثبات في المنازعات الإدارية لا يخرج عن القواعد العامة للإثبات، إذ يقع على عاتق المدعي جرياً على الأصل في ذلك، وكون المستندات في حوزة الجهة الإدارية غالباً، لا يُخل بهذا الأصل، ولا ينقل عبء الإثبات إلى الجهة الإدارية المدعى عليها. (أ/١٩٧٥/١٤٤٠)	٨٣	٤٤٩
• **الاستثناء من عبء الإثبات في المنازعات الإدارية:** إذا كانت بينة المدعي تتمثل في مستند لدى الجهة الإدارية المدعى عليها، فإن له الحق بعد أن يبين هذا المستند وموضوعه وفحواه ووجه الاستدلال به في المطالبة بإلزام الجهة الإدارية بتقديمه، ويكون امتناعها عن تقديمه قرينة على صحة دعواه. (ب/١٩٧٥/١٤٤٠)	٨٣	٤٤٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الخطأ في تطبيق قواعد الإثبات:** خطأ الحكم في تطبيق قواعد الإثبات واجبة التنفيذ في موضوع المنازعة، مع قصوره في بيان الأساس الذي بنى عليه؛ يوجب نقضه. (ج/١٩٧٥/١٤٤٠)	٨٣	٤٤٩
• **الخطأ في مسائل الإثبات:** خطأ الحكم في مسألة الإثبات يؤدي إلى مخالفة النظام، ومن ثم نقضه. (أ/١١٥٠/١٤٤١)	٩١	٤٩٩
• **مخالفة طرق الإثبات:** - إذا صدر الحكم بالمخالفة للنظام في طرق الإثبات، وتخلى عن نظر طلب من صميم عمل المحكمة للخبير؛ فإنه يتعين نقضه. (ج/٢٢٨٧/١٤٤١)	١٦٤	٨٨٠
- قضاء الحكم بكامل قيمة العقد والأعمال الإضافية استناداً إلى تقرير خبير منتدب في مسألة إثبات منوطة بالمحكمة، ودون التحقق من وجود نقص أو سوء في أداء المتعاقد، ودون التحقق من نظامية التكليف بالأعمال الإضافية وقدرها - مخالفة الحكم طرق الإثبات، وتخليه عن إجراءات من صميم عمل المحكمة، إضافة إلى تقصيره في التسبيب.(أ/١٤٤٩/١٤٤٠)	١٨٩	١٠١٢
- قضاء المحكمة بالتعويض الذي قدره الخبير دون إعمال سلطتها في التحقق من مدى وجود الضرر، ومطالبة المدعي ببيانه وإثباته؛ يعيب الحكم، ويوجب نقضه. (أ/٢٣٩٥/١٤٤١)	٢٠٥	١٠٩٥
• **الخطأ في ندب الخبير المختص:** خطأ الدائرة في ندب الخبير المختص، ومن ثم القضاء بناءً على تقريره؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام في طريقة الإثبات. (ج/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **الخطأ في وصف الواقعة:** إذا أخطأ الحكم في وصف الواقعة؛ فإنه يتفرع عنه الخطأ في تطبيق النظام من جهة قصر نصوصه عن وقائع تشملها أحكام النظام دون مستند صحيح. (أ/٢٦٤٦/١٤٤٠)	٩٣	٥٠٨
• **الخطأ في تكييف الواقعة:** تكييف المحكمة وضع الشركة التي تدير مرفقاً عاماً يدها على عقار معين وضعاً دائماً أو مؤقتاً على أنه من قبيل الإعارة غير محددة المدة؛ يعد مخالفة لأحكام النظام. (ج/٢٨٣٧/١٤٤٠)	١٥٦	٨٣٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الخطأ في تطبيق النظام:** - إذا أخطأ الحكم في تطبيق النظام الذي يحكم الواقعة فإنه يتعين نقضه. (ب/٦٧١/١٤٤١) (أ/١٠٢٨/١٤٤١) (أ/١٣٣٧/١٤٤١) (أ/٢٧٢٢/١٤٤١) (أ/٣٣١١/١٤٤١) (ب/٢١/١٤٤١) (أ/١٤٦٧/١٤٤١) (أ/٢٨٣٢/١٤٤٠) (أ/٣٩٤١/١٤٤١) (أ/٣١٤٦/١٤٤١) (ب/٢٨٣٧/١٤٤٠) (ج/٣٦٥٦/١٤٤١) (د/٣٥٨١/١٤٤١) (أ/١٦١٧/١٤٤١) (أ/٣٣٧٠/١٤٤١)	١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٢، ١١٥، ١١٨، ١٢١، ١٣٣، ١٣٨، ١٤٨، ١٥٦، ١٦٢، ١٦٥، ١٧٢، ٢٢٦	٥٨٢، ٥٨٦، ٥٩٠، ٦٠٢، ٦٢٠، ٦٣٥، ٦٤٨، ٧١٤، ٧٤٧، ٧٩٧، ٨٣٣، ٨٦٧، ٨٨٦، ٩٢٣، ١٢٠٢
- الحكم باستحقاق الضابط حقّاً وظيفيّاً بناءً على نظام خدمة الأفراد؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام، ويتعين معه نقضه. (أ/٤٥٣٣/١٤٤٢)	١٨٣	٩٧٦
• **الخطأ في تأويل النظام:** إذا أخطأ الحكم في تأويل النص النظامي فإنه يتعين نقضه. (أ/٢٣٨٠/١٤٤٠) (أ/٣٥٦/١٤٣٩)	٧٨، ١٣٩	٤٢٢، ٧٥٥
• **الخطأ في تفسير النظام:** نص النظام على كون النيابة العامة هي الجهة المعنية بالتحقيق في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ غايته الدلالة على بيان المختص بالتحقيق في تلك المخالفات فحسب - مباشرة التحقيق يكون وفق نظام الإجراءات الجزائية المتضمن اقتصار وجوب التحقيق على الجرائم الكبيرة، وجوازية التحقيق في غيرها وفق السلطة التقديرية للمحقق - الحكم بإلغاء القرار؛ تأسيساً على عدم تحقيق النيابة في مخالفة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ودون مراعاة كونها ليست من الجرائم الكبيرة؛ يصم الحكم بالخطأ في تفسير النظام، ويتعين نقضه. (أ/٣٩٦٣/١٤٤١)	٢٠٦	١١٠٢
• **الخطأ في تفسير الأمر السامي:** الخطأ في تفسير الأمر السامي وتأويله؛ يوجب نقض الحكم. (أ/٢٠٨/١٤٤٠)	٥٩	٣٣٤
• **الاستناد إلى أمر سام موقف:** الحكم بناء على أمر سامٍ تم إيقاف العمل به؛ يعد مخالفة للنظام، يتعين معها نقض الحكم. (أ/٢ً٤١٠، ٤٤٢٢/١٤٤١)	١٩٦	١٠٥٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الاستناد إلى أمر سام يتعارض في تطبيقه مع أمر آخر:** الحكم بموجب أمر سامٍ دون النظر فيما اكتنف الواقعة من تفاصيل تمنع من إعمال الأمر عليها بمُوجب أمر سام آخر؛ يجعل الحكم مخالفاً للنظام، ويتعين معها نقضه. (أ/٩٣٦/١٤٤٠)	١٤٠	٧٥٩
• **الفساد في الاستدلال:** الفساد في الاستدلال الذي يطال الحكم؛ يصمه بعيب مخالفة النظام. (ب/١٨٩٦/١٤٤٠)	٢٠	١٣٤
• **عدم الاستناد إلى أنظمة غير سارية:** لا يصح الاستناد في تقرير حكم واقعة إلى أنظمة ليست سارية عند الحكم بمقتضاها. (أ/٦٧١/١٤٤١)	١٠٧	٥٨٢
• **مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا:** إذا خالف حكمُ الاستئناف حكمَ المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصل فيه؛ فإنه يتعيَّن نقضه. (أ/٢٦٥١/١٤٤٠)	٥١	٢٩٠
• **الحكم خلافاً لحكم سابق:** الحكم في واقعة خلافاً لحكم آخر سبق أن قضى بواقعة مشابهة دون بيان أوجه الاختلاف؛ يؤدي إلى نقض الحكم. (أ/٢٨٣/١٤٤١)	٣١	١٩١
• **إغفال بيانات الحكم الابتدائي:** اقتصار حكم الاستئناف في منطوقه على تأييد الحكم الابتدائي دون اشتماله على بياناته؛ يعيب الحكم، ويصمه بالقصور، وعدم الالتزام بالقواعد الإجرائية. (د/٦٩٩/١٤٤١)	٣٣	٢٠٢
• **إغفال بيان تاريخ تسليم نسخة الحكم المستأنف:** قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون بيان التاريخ المحدد لتسليم نسخة إعلام الحكم الابتدائي، أو تاريخ تأجيله؛ يعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب. (ج/١٦٧/١٤٤١)	١٣٤	٧١٩
• **إغفال بيان الصفة والمصلحة للمدعي:** إغفال الحكم بيان وجه الصفة والمصلحة للمدعي؛ يؤدي إلى نقضه. (د/١٢٢١/١٤٤٠)	٧٤	٤٠٤
• **إغفال طلب إدخال في الدعوى:** إغفال الحكم لطلب إدخال طرف في النزاع له ارتباط بموضوعه؛ يعيب الحكم بالإخلال في حق الدفاع، والقصور في التسبيب، مما يتعين نقضه. (ب/٧٩/١٤٤٠)	٢٢	١٤٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إغفال أسباب قبول الدعوى:** قضاء الحكم بقبول الدعوى شكلاً دون بيان سببه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ب/١٥٣٠/١٤٤٠)	٧٦	٤١٣
• **إغفال الفصل في طلب:** إغفال المحكمة الفصل في طلب معروض أمامها؛ يجعل حكمها معيباً بمخالفة النظام. (ج/٢٥٧٣/١٤٤٠)	١٣١	٧٠٠
• **إغفال بعض الطلبات:** تعرّض أسباب الحكم لبعض طلبات المدعي دون الأخرى؛ يعد مخالفة للنظام، ويوجب نقض الحكم. (د/١٤٠٤/١٤٤٠)	٤٨	٢٧٦
• **تعديل طلبات الخصوم:** - ليس للمحكمة أن تقوم بتعديل طلبات الخصوم وتحل إرادتها محل إرادتهم، فتقضي بما لم يطلبوه أو تغفل عما طلبوه. (هـ/٧٨/١٤٤١)	٢	١٣
- مجاوزة الحكم لحدود طلبات المدعي، وإغفاله الفصل فيها؛ يصم الحكم بمخالفة النظام، والخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه نقضه. (و/٧٨/١٤٤١)	٢	١٣
• **الخروج عن طلبات الدعوى:** خروج الحكم عن طلبات الدعوى؛ يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ب/١٥٢٤/١٤٤٠)	٧٥	٤٠٨
• **إغفال مستندات الدعوى:** إغفال الحكم مستندات مقدمة في الدعوى مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام، مما يتعين نقضه. (ب/١٩٨٦/١٤٤١)	١٥٣	٨٢٢
• **عدم التحقق من مستندات الدعوى:** عدم تحقق المحكمة من مضمون مستندات الدعوى؛ يعيب حكمها بالقصور، ويوجب نقضه. (ب/٢٦٩٣/١٤٤٠) (ب/٢٩٤٦/١٤٤٠)	٨٥، ٨٦	٤٦١، ٤٦٨
• **القصور في التحقق من الدعوى:** - الحكم بتعويض المتعاقد عن إيقاف الأعمال دون بحث سبب الإيقاف ومدته وأثره وسلطة الجهة الإدارية فيه، وكذلك دون الرد على الدفوع المهمة؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (ج/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- قصور الحكم في التحقق من الدعوى؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٢٨٧٩/١٤٤١)	١١٦	٦٢٦
- الحكم برفض طلب صرف نفقات المرضى للمدعية بعد تحويلها للعلاج خارج مدينتها استناداً إلى عدم صدور قرار من الهيئة الطبية العامة، ودون تناول امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف النفقات، ومنها إصدار قرار من الهيئة الطبية العامة؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (أ/٣٨١٩/١٤٤١)	١١٧	٦٣٢
- الحكم بتعويض المتعاقد عن بعض المواد الموردة لتنفيذ العقد، دون مراعاة مجازفة المتعاقد في توريد المواد إلى موقع غير صالح للتنفيذ، ودون التحقق من فترة التجهيز والتحضير وعدم التنفيذ المباشر عادة بعد استلام الموقع، ودون التحقق من توريد المواد، وعائديتها بعد توريدها للجهة الإدارية المحكوم عليها بقيمتها؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام، ويتعين معها نقضه. (ب/٦٧/١٤٤١)	٢٠٨	١١٠٩
• **إغفال مناقشة أساس المطالبة:** خلو الحكم من مناقشة أساس المطالبة مع أهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (أ/٤٢١٦/١٤٤١) (أ/٤٣٥٤/١٤٤١)	١٢٧، ٢٠٠	٦٨١، ١٠٧١
• **إغفال بيان وبحث عناصر النزاع:** إغفال الحكم بيان وبحث جميع عناصر النزاع مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية. (ب/٢٥٧٣/١٤٤٠)	١٣١	٧٠٠
• **إغفال بحث المسائل القانونية:** إغفال الحكم بحث المسائل القانونية اكتفاءً بتقرير الخبير؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويتعين معه نقضه. (ب/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
• **إغفال الأسباب الواقعية أو النظامية:** - إغفال الحكم للأسباب الواقعية أو القصور الشديد في إيرادها؛ يعد مخالفة للنظام، يوجب نقضه. (و/٨٥٢/١٤٤٠)	٨	٥٦
- إغفال الحكم بيان الأسباب الواقعية والنظامية أو القصور الشديد في إيرادها؛ يعد مخالفة للنظام، ويوجب نقضه. (د/١٦٣٥/١٤٤٠)	٢٤	١٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- خلو الحكم من الأسباب الواقعية والنظامية جميعها أو بعضها؛ يجعله معيباً بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام. (و/٣٥٨١/١٤٤١)	١٦٥	٨٨٦
• **إغفال أساس الحكم:** - فصل الحكم في محل نزاع دون بيان الأساس الذي بنى عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ب/٢٨٧٩/١٤٤١)	١١٦	٦٢٦
- عدم بيان الحكم الأساس والبينة التي بنى عليها؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام. (هـ/٩٥/١٤٤٢)	١٦٣	٨٧٣
- قضاء الحكم بعدم صلاحية العمل دون بيان الأساس الذي بنى عليه مع أهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها، يوجب نقض الحكم. (أ/١٤٧٢/١٤٤١)	١٧٦	٩٤٤
• **عدم التصريح بأسباب الحكم:** إغفال المحكمة للأسباب التي حملت عليها حكمها اكتفاءً بما تقرر لديها دون تصريح بها في الحكم؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، يتعين معها نقضُ الحكم. (ب/٤٤٨٧/١٤٤١)	٢١٨	١١٦٠
• **إيراد أسباب مغايرة لموضوع الدعوى:** إذا نص الحكم على أسباب لا علاقة لها بموضوع الدعوى؛ فإن ذلك يعد خطأً في تطبيق النظام، ويوجب نقضه. (أ/١٤٢١/١٤٤٠)	٤٩	٢٨٠
• **بناء الحكم على سبب غير متعلق بموضوع الدعوى:** اقتصار الحكم في إلغاء القرار الإداري على سبب لا علاقة له بموضوع الدعوى ولم يكن أساساً في الدعوى والدفوع؛ يجعل الحكم خالياً من الأسباب اللازمة لمثله حداً يصل به إلى درجة البطلان بوصفه فاقداً لأهم عناصر بنائه. (أ/١٩٢٨/١٤٤٠)	٧٧	٤١٨
• **إغفال بيان المستند النظامي للحكم:** إغفال الحكم بيان ومناقشة المستند النظامي؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاستدلال. (أ/٢٦٤١/١٤٤١)	١٠٢	٥٥٣
• **إغفال النص على مستند الحكم:** إغفال الدائرة النصوص التي حملت عليها حكمها والاكتفاء بالإشارة إلى محالها فقط؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام. (ب/٢٠١١/١٤٤٠)	١٢٩	٦٩٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم تسليم المحكوم عليه صورة من مستند الحكم:** استناد الحكم على مستندٍ دون تسليم صورته للمحكوم عليه، ودون تمكينه من الرد عليه؛ يصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع، ومبدأ المواجهة في المرافعات، والقصور في التسبيب، مما يتعين نقضه. (أ/١٨٣٣/١٤٤١)	٣٥	٢١٢
• **إغفال إيراد الدفوع والرد عليها:** - إغفال الحكم إيراد الدفع المثار في الدعوى، وعدم مناقشته والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (أ/٢٠٧٥/١٤٤٠) (أ/٢٩٤٦/١٤٤٠)	٢٨، ٨٦	١٨٠، ٤٦٨
- إغفال الحكم إيراد الدفع المثار في الدعوى، وعدم مناقشته والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في الأسباب الواقعية، والإخلال بحق الدفاع، ويوجب نقضه. (أ/٣٩٤٣/١٤٤١)	١٨٦	٩٩٣
- إغفال الحكم إيراد دفع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، وعدم مناقشته والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (أ/١٨٠٤/١٤٤١)	٦٤	٣٥٣
- إغفال الحكم إيراد الدفع والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. (ب/٢٢٨٧/١٤٤١) (ب/٣٦٠/١٤٤٢)	١٦٤، ٢١٥	٨٨٠، ١١٤٢
- إغفال الحكم إيراد الدفوع والرد عليها لا يتفق مع النظام، ويعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. (ب/٤١٩٧/١٤٤١)	٢٢١	١١٧٨
• **الرد على الدفوع الجوهرية:** - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (أ/٤٩٢/١٤٤٠)	٢٣	١٥٢
- إغفال المدعي الرد على دفع منتج، وقصور الحكم في التأسيس بشأنه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ج/١٩٣٥/١٤٤٠)	٢٧	١٧٥
- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (أ/١٨٢٦/١٤٤٠) (ب/٢١٧٢/١٤٤٠) (ج/١٥٣٠/١٤٤٠) (ب/٢٩٧٣/١٤٤٠) (ب/١١٨٠/١٤٤١)	٧٠، ٧١، ٧٦، ٧٩، ١١٩	٣٨٥، ٣٩٠، ٤١٣، ٤٢٨، ٦٣٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها؛ يجعل الحكم مخالفاً للنظام، ويوجب نقضه. (ج/١٨٤١/١٤٤١)	٨٨	٤٨٤
- إغفال الحكم الرد على دفع جوهري وارد في أسبابه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام. (ب/٢١٧٣/١٤٤١) (ب/٢٠٨٣/١٤٤١)	١٢٢، ١٨١	٦٥٣، ٩٦٩
- إغفال الحكم بحث دفع جوهري وعدم مناقشته والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ومن ثم يتعين نقضه. (ج/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
- إغفال الحكم تحقيق الدفوع الجوهرية والرد عليها؛ يعد مخالفة للنظام، ويتعين معها نقضه. (أ/٤١٢٣/١٤٤١)	٢١٢	١١٢٩
- إغفال الحكم الرد على الدفوع الجوهرية ومناقشتها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. (ب/٢٧٩٣/١٤٤١)	٢١٦	١١٤٩
- إغفال الحكم الدفوع المقدمة في الدعوى وعدم الإجابة عنها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام، مما يتعين نقضه. (ب/٣٧٩/١٤٤٢)	٢٢٤	١١٩٢
- إغفال الحكم عرض الدفوع الجوهرية والإجابة عليها؛ يعد مخالفة للنظام، ويتعين معها نقضه. (أ/٤٢٨٧/١٤٤١)	٢٢٨	١٢١٠
- إغفال الدائرة الدفوع المبداة أمامها، وعدم الإجابة عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويوجب نقض الحكم. (ج/٤٤٩٨/١٤٤١)	٢٣٠	١٢١٧
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إغفال أسباب الاستئناف والإجابة عليه) (ج/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إغفال طلبات المستأنف وأسباب الاستئناف) (ب/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - القصور في التحقق من الدعوى) (ج/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - وجوب تسبيب الحكم) (أ/٤١٢٣/١٤٤١)	٢١٢	١١٢٩
• **عدم التحقق من الدفوع:** عدم تحقق الحكم من الدفوع المقدمة في الدعوى؛ يعيبه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (أ/١٧١٥/١٤٤٠)	٦٢	٣٤٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إغفال الدفع بعدم الاختصاص:** إغفال الحكم بحث الدفع بعدم الاختصاص؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين نقضه. (ج/٢٦٥٠/١٤٤١)	٣٦	٢١٧
• **إغفال الدفع بعدم الصفة:** - إغفال الحكم الدفع بعدم الصفة في الدعوى، والإجابة عنه؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام. (ب/٢٦٥٣/١٤٤١)	١٦٠	٨٥٧
- إغفال الحكم بحث الدفع بعدم الصفة وعدم مناقشته والرد عليه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. (ب/١٥١١/١٤٤١) (ب/٣٧٤٥/١٤٤١)	١٦٩، ٢١١	٩٠٦، ١١٢٤
• **إغفال الدفع بعدم قبول الدعوى:** الدفع بعدم القبول من الدفوع الجوهرية، وإغفال إيراده والرد عليه؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام، والقصور في التسبيب. (د/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
• **إغفال الدفع بصدور القرار من غير مختص:** إغفال الحكم الدفع بصدور القرار المعترض عليه من غير مختص، وعدم مناقشته والإجابة عنه رغم وجاهته؛ يعد مخالفة للنظام. (أ/٤٢٤٥/١٤٤١)	١٩٤	١٠٤٣
• **إغفال الدفع بوجود نزاع حول ملكية العقار:** إغفال الحكم بحث الدفع بوجود نزاع حول ملكية العقار محل النزاع؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٢٥٢/١٤٤١)	١٤٤	٧٧٨
• **مخالفة إجراءات الفصل في الدفع بالتزوير:** الحكم بعدم قبول الدعوى الإدارية إلى حين الفصل في دعوى التزوير؛ يعد مخالفة للإجراءات النظامية المقررة للفصل في الدفع بالتزوير. (هـ/٨١٢/١٤٤١)	٤٤	٢٥٧
• **نزع ملكية عقار دون حاجة الجهة الإدارية له:** الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تشكيل اللجان النظامية لحصر وتقدير ما اقتطع من عقار المدعي، رغم دفع الجهة الإدارية بعدم حاجتها للعقار، وأنه ليس ثمة مشروع معتمد بالميزانية يحتاج للعقار؛ يصم الحكم بمخالفة النظام، ويتعين معها نقضه. (أ/٣٥٨٩/١٤٤١)	١٨٨	١٠٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **قصر تطبيق نظام نزع الملكية على الأضرار الدائمة:** قصر المحكمة تطبيق نصوص نظام نزع الملكية على ما كان دائماً من الأضرار دون ما كان مؤقتاً، مع أنه لم يرد في النظام التفريق بين الضرر الدائم والمؤقت؛ يعد مخالفة لأحكام النظام. (د/٢٨٣٧/١٤٤٠)	١٥٦	٨٣٣
• **مخالفة القواعد الإجرائية للتعويض عن أجرة المثل وفق نظام نزع الملكية:** مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي المتضمن امتناعها عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتقدير أجرة المثل عن عقاره - صدور حكم الاستئناف بتعويض المدعي وفق تقدير الخبير - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن تعويض المدعي على خلاف القواعد الإجرائية التي قررها نظام نزع الملكية؛ يعد مخالفة توجب نقض الحكم. (د/٢٨٢٧/١٤٤٠)	٩٥	٥١٦
• **سلب اختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بنظر منازعات وضع اليد على العقار:** قضاء المحكمة بعدم اختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بنظر شيء من منازعات وضع اليد على العقار ما لم يصدر قرار بالنزع؛ يعد مخالفة لأحكام النظام. (هـ/٢٨٣٧/١٤٤٠)	١٥٦	٨٣٣
• **إغفال أساس ثبوت الخطأ في المسؤولية التقصيرية:** عدم تناول حكم التعويض الأساس الذي بنى عليه في تخطئة الجهة الإدارية مع أهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ب/١٧٧١/١٤٤١)	١٢٤	٦٦٣
• **إغفال أسباب ثبوت التعسف الموجب للتعويض:** الحكم بالتعويض لثبوت التعسف دون بسط أسباب ثبوته؛ يصم الحكم بالقصور المخل في الأسباب. (ب/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
• **نفي الخطأ الموجب للمسؤولية ثم إثباته:** تأسيس الحكم في رفض مطالبة التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرار ملغى قضاءً على نفي الخطأ، ثم اشتراط كون الخطأ جسيماً للتعويض؛ يعيب الحكم بالتناقض في أسبابه. (أ/٢٢٩٩/١٤٤١)	٢٠٤	١٠٩٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إغفال مستند تحقق ركن الضرر في المسؤولية:** إغفال الحكم بيان مستند تحقق ركن الضرر في المسؤولية وكيفية استنباطه؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويتعين معه نقضه. (ب/١٢٦٦/١٤٤٠)	١٤١	٧٦٣
• **الخطأ في تطبيق المسؤولية دون خطأ:** إذا أخطأ الحكم في تطبيق أحكام المسؤولية دون خطأ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق النظام. (أ/١٠٥٥/١٤٤٠)	٩٠	٤٩٤
• **الخطأ في توجيه المسؤولية:** نفي الحكم مسؤولية المؤجر المعتدي بتأجيره أرضاً لا يملكها، وجعل المسؤولية على المستأجر فقط، وفي غيبة منه ودون سماع دفاعه؛ يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القواعد الشرعية. (ب/٧٠٢/١٤٤١)	١٥٧	٨٣٨
• **إزالة الضرر بالتعويض النقدي مع إمكانية التنفيذ العيني:** الحكم بإزالة الضرر عن طريق التعويض النقدي مع إمكان إزالته بالتنفيذ العيني لا يتفق مع قواعد المسؤولية الإدارية؛ لما في ذلك من تحميل الخزينة العامة تكاليف مالية يمكن تلافيها بإزالة الضرر عيناً. (ب/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
• **طرح نصوص العقد:** قضاء الحكم بالسعر الذي انتهى إليه بناء على العقود المشابهة للعقد محل الدعوى، ودون بيان سبب اطراح الأسعار المحددة في جداول الكميات والأسعار للعقد محل الدعوى؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (ب/١٩٣٥/١٤٤٠)	٢٧	١٧٥
• **إغفال بيان الالتزامات التي أخل بها المتعاقد:** جزم الحكم القضائي بعدم استيفاء المتعاقد لالتزاماته التعاقدية دون بيان الالتزامات التي أخل بها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/١٣/١٤٤١)	٤١	٢٣٨
• **عدم بيان وجه جسامة الإخلال بالالتزام العقدي:** الحكم بصحة إنهاء الجهة الإدارية للعقد للإخلال بالالتزامات العقدية دون بيان وجه اعتبار ذلك الإخلال جسيماً وسبباً كافياً لإنهاء العقد؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ويوجب نقضه. (أ/٣٣٦٧/١٤٤١)	١٩٨	١٠٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم التحقق من مسؤولية الجهة الإدارية في تنفيذ العقد على موقع معيب:** قضاء الحكم بالمسؤولية الكاملة على المتعاقد جراء التنفيذ على موقع معيب دون التحقق من مسؤولية الجهة الإدارية على هذا الأساس ومدى اشتراكها في الخطأ مع أهميته وأثره على النتيجة التي انتهى إليها، يوجب نقض الحكم. (ب/١٤٧٢/١٤٤١)	١٧٦	٩٤٤
• **عدم بحث كامل أسباب تأخر إنجاز الأعمال المتعاقد عليها:** عدم بحث الحكم كامل الأسباب المدعى بها في تأخر إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، اكتفاءً ببعض الأسباب؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ب/٤٤٠٦/١٤٤١)	١٧٠	٩١١
• **تعديل القرض السكني إلى الحد الأعلى:** قضاء الحكم المعترض عليه بتعديل قيمة القرض السكني للمدعي إلى الحد الأعلى؛ استناداً إلى أمر منظم - الأمر المنظم قضى برفع الحد الأعلى للقرض، وليس قيمة القرض؛ ما يتقرر معه خطأ الحكم في تطبيق الأمر. (أ/٤٢٨٠/١٤٤١)	١٩٩	١٠٦٧
• **عدم التحقق من مستند المستخلص وتنفيذ شروط العقد:** الحكم بقيمة المستخلصات دون التحقق من مستنداتها والأساس العقدي لصرفها والوفاء بالشروط العقدية لمجرد استلام الموظف لها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ب/٢٨٢٨/١٤٤٠)	١٠١	٥٤٨
• **عدم التحقق من تدقيق المستخلصات وحصر معدات المتعاقد:** الحكم بصرف قيمة المستخلصات وتسليم المعدات للمتعاقد، دون التحقق مما إذا كانت هذه المستخلصات قد تم تدقيقها ولا يوجد عليها ملاحظات، وأن المعدات تم حصرها ولا خلاف حولها؛ يعيب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية والنظامية. (ب/٢٩٣٤/١٤٤١)	١٣٢	٧٠٩
• **عدم التحقق من شمول الحسميات المحكوم بردها لغرامة التأخير:** الحكم برد المبلغ المحسوم على المتعاقد الذي تم تعليته عن ملاحظات الاستلام الابتدائي، دون بيان ما إذا كانت غرامة التأخير داخلة في المبلغ؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٢٧٩٣/١٤٤١)	٢١٦	١١٤٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إغفال سبب تنفيذ الأعمال المحكوم بقيمتها:** قضاء الحكم بقيمة الأعمال المنفذة دون بيان سبب تنفيذ الأعمال ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة مع أهمية ذلك وأثره على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعيب الحكم بالقصور في الأسباب، ويوجب نقضه. (أ/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩
• **الخطأ في تطبيق المسؤولية العقدية:** إذا أخطأ الحكم في تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على الواقعة محل الدعوى، فإنه يتعين نقضه. (ب/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦
• **القضاء بصحة فسخ العقد ثم نفي حق التعويض:** قضاء الحكم بصحة إجراءات الجهة الإدارية في فسخ العقد لإخلال المتعاقد، ثم قضائه بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعادة الضمان من المتعاقد؛ ينطوي على تناقض ومخالفة القواعد النظامية من جهة أن مقتضى الحكم ولازمه نفي حق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات ومصادرة الضمان عما لحقها من ضرر. (أ/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
• **إغفال بحث شروط إعمال نظرية عمل الأمير:** تطبيق الحكم نظرية عمل الأمير مع إغفاله بحث شروط إعمالها؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه. (هـ/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
• **وجوب بيان أساس الحكم وفق نظرية الظروف الطارئة:** يجب على المحكمة بيان الأساس الذي بنت عليه حكمها بالتعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة. (أ/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦
• **المتعين في منطوق الحكم بدعوى الإلغاء:** المتعين في منطوق الحكم بدعوى الإلغاء أن يكون إلغاء القرار لا الإلزام. (أ/٣٧٤٥/١٤٤١)	٢١١	١١٢٤
• **التناقض في منطوق الحكم:** تناقض نهاية منطوق الحكم مع بدايته؛ يعيب الحكم بالتناقض في منطوقه. (ج/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥
• **التناقض بين تسبيب الحكم ومنطوقه:** الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر دعوى تأسيساً على اختصاص لجنة بنظرها، في ظل اختصاص محاكم الديوان بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات تلك اللجنة؛ يعيب الحكم بالتناقض بين التسبيب والمنطوق. (أ/٦٢٥/١٤٤١)	١٥٩	٨٥٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مخالفة منطوق الحكم لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا:** مخالفة منطوق الحكم لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بناء على النظام؛ يوجب نقض الحكم. (د/٥٦٨/١٤٤١)	١٧٨	٩٥٦
• **إحالة حكم الاستئناف على وقائع أو أسباب الحكم الابتدائي:** - إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فلها الإحالة على ما جاء فيه من وقائع الدعوى أو الأسباب التي قام عليها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة، متى كانت تلك الأسباب كافية لحمل النتيجة عليها، مع إيراد ملخص للوقائع وأوجه الاستئناف؛ وذلك حتى يتسنى للمحكمة الإدارية العليا الرقابة عليه عند الطعن فيه دون حاجة إلى طلب ملف الدعوى. (و/٢٣٧٤/١٤٤٠)	١٢	٧٦
- إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فلها أن تحيل على ما جاء في الحكم الابتدائي، سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة، متى كانت تلك الأسباب كافية لحمل النتيجة عليها، مع إيراد ملخص للوقائع وأوجه الاستئناف، والرد على الدفوع الجوهرية الجديدة. (ج/٢٥٨٢/١٤٤١) (ج/٩٥/١٤٤٢)	٥٤، ١٦٣	٣٠٩، ٨٧٣
• **أثر إلغاء الحكم على الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي:** إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأنهت وجوده؛ فإنه لا يكون هناك مجالٌ للإحالة عليه. (ج/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
• **التفرقة بين تأييد الحكم وإلغائه عند الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي:** إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فلها أن تحيل على ما جاء في الحكم الابتدائي، سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمله دون حاجة لإيراد أسباب جديدة، أما إذا ألغت الحكم الابتدائي فعليها أن تصدر حكماً في موضوع الاستئناف المطروح أمامها متضمناً الدعوى، وطلب الاستئناف، وأسبابه، وملخصاً للدفاع والدفوع المتعلقة به، والرد على الجوهري منها، والأسباب التي من أجلها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي. (ب/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ضابط التعديل على الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف:** تغيير محكمة الاستئناف مقدار المحكوم به؛ يعد نقضاً للحكم الابتدائي لا تعديلاً لمنطوقه، وإنما يصدق مسمى التعديل على تغيير بعض الأسباب القانونية التي لا تغير من نتيجة الحكم. (ب/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩
• **المتعين في حكم الاستئناف حال مخالفة جزء الحكم الابتدائي:** صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجدداً بما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض، إضافة إلى التعويض في بعض ما قضى الحكم الابتدائي برفضه؛ وذلك استناداً على الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي بالإحالة عليها، وما زاد عنها في التعويض الإضافي - المفترض في حكم الاستئناف وهو بتلك الحالة أن يلغي الحكم الابتدائي فقط في الأجزاء التي رفضها ويؤيده في الباقي، لا أن يلغي الحكم الابتدائي كلياً، ويبني على ذات الأسباب التي ألغاها. (أ/٦٧/١٤٤١)	٢٠٨	١١٠٩
• **الخطأ في تحديد المستأنف والفصل في غير محل الاستئناف:** خطأ محكمة الاستئناف في تحديد المستأنف، مع قيامها بالنظر والفصل في غير محل الاستئناف، دون النظر والفصل في محل الاستئناف؛ يعيب حكمها بمخالفة النظام. (أ/٢٦٥٩/١٤٤١)	١٥٥	٨٢٩
• **فصل محكمة الاستئناف في طلب جديد:** فصل محكمة الاستئناف في طلب جديد لم يعرض على المحكمة الابتدائية؛ يعد مخالفة للنظام. (ج/٥١٦/١٤٤٠)	٧	٥٠
• **إغفال التدقيق الوجوبي:** إغفال محكمة الاستئناف التدقيق الوجوبي على ما قضى به الحكم الابتدائي لغير صالح الجهة الإدارية في دعوى العقد؛ يجعل حكمها مخالفاً للنظام، ويوجب نقضه. (ج/٢٦٩٣/١٤٤٠)	٨٥	٤٦١
• **إغفال طلب الاستئناف والاكتفاء بالتدقيق الوجوبي:** إغفال حكم الاستئناف نظر طلب الجهة الإدارية خلال الآجال النظامية استئناف الحكم الابتدائي، والاكتفاء بالتدقيق الوجوبي؛ يعد مخالفة للنظام، ويوجب نقض الحكم. (أ/٩٩٤/١٤٤١)	٤٥	٢٦٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إغفال طلبات المستأنف وأسباب الاستئناف:** عدم تضمن الحكم طلبات المستأنف، وملخص أسباب الاستئناف، والرد على الدفوع أو أوجه الدفاع الجوهرية؛ يعيب الحكم بمخالفة النظام، وهي مخالفات تتعلق بالنظام العام. (ب/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥
• **إغفال وجه عدم قبول الاستئناف:** عدم تضمن حكم الاستئناف وجه عدم قبول الاستئناف، والاكتفاء بتدقيق الحكم؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام، مما يتعين نقضه. (أ/٧٨٤/١٤٤١)	٤٢	٢٤٥
• **إغفال أسباب الاستئناف والإجابة عليه:** عدم تضمن حكم الاستئناف عند إلغائه الحكم الابتدائي أسباب الاستئناف والإجابة عليه، والرد على الدفوع، وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي، والاكتفاء في الوقائع على الإحالة بما ورد في الحكم الابتدائي رغم إلغائه وانتفاء حجيته؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
• **إغفال أسباب تعديل الحكم الابتدائي:** تعديل حكم الاستئناف للحكم الابتدائي دون إيراد الأسباب الموجبة للتعديل، ودون جلسة مرافعة ومواجهة أطراف الدعوى؛ يعد مخالفة للنظام، ويتعين معها نقضه. (ب/٢١٩٠/١٤٤٠)	٣٩	٢٣١
• **إغفال أسباب إلغاء الحكم الابتدائي:** عدم تضمن حكم الاستئناف عند إلغائه الحكم الابتدائي أسباب الاستئناف والإجابة عليه، والرد على الدفوع، وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي، والاكتفاء في الوقائع على الإحالة بما ورد في الحكم الابتدائي رغم إلغائه وانتفاء حجيته؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
• **إغفال الأسباب المصححة للحكم الابتدائي:** تأييد حكم الاستئناف لنتيجة الحكم الابتدائي مع تخطئة أسبابه، ودون بيان الأسباب الصحيحة والموافقة للنظام؛ يعدُّ مخالفة للنظام، ويوجب نقض الحكم. (ب/٢٥٩٥/١٤٤١)	٤٠	٢٣٤
• **الرد على الدفوع الجوهرية الجديدة في الاستئناف:** إذا تضمن الاستئناف دفوعاً جوهريةً جديدةً؛ فيتعين على محكمة الاستئناف الرد عليها، مع وجوب تضمن حكمها كافة بيانات الاستئناف النظامية. (ز/٢٣٧٤/١٤٤٠)	١٢	٧٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **اكتفاء حكم الاستئناف بوقائع حكم ملغى:** عدم تضمن حكم الاستئناف عند إلغائه الحكم الابتدائي أسباب الاستئناف والإجابة عليه، والرد على الدفوع، وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي، والاكتفاء في الوقائع على الإحالة بما ورد في الحكم الابتدائي رغم إلغائه وانتفاء حجيته؛ يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. (ج/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
• **إحالة حكم الاستئناف على وقائع أو أسباب حكم ملغى:** - إحالة حكم الاستئناف إلى وقائع وأسباب الحكم الابتدائي وجعلها مكملة لأسبابه ثم إلغاء الحكم الابتدائي؛ يعد عيباً مؤداه حصول التناقض في الحكم. (أ/٤٢١٧/١٤٤١)	٥٥	٣١٤
- إحالة حكم الاستئناف إلى وقائع الحكم الابتدائي وجعلها مكملة لأسبابه ثم إلغاء الحكم الابتدائي؛ يعد عيباً مؤداه حصول التناقض في الحكم. (د/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧
• **عدم بحث حكم الاستئناف الأثر المترتب على تعديل الحكم الابتدائي:** صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل تكييف العقد محل النزاع وفق حكم المحكمة العليا، دون استيفاء المرافعة وبحث الأثر المترتب على التعديل؛ يعيب الحكم بالتناقض، وعدم الالتزام بالقواعد الإجرائية لإصداره. (ب/١٣/١٤٤١)	٤١	٢٣٨
• **الحكم دون إجراء مرافعة في الاستئناف:** تعديل حكم الاستئناف للحكم الابتدائي دون إيراد الأسباب الموجبة للتعديل، ودون جلسة مرافعة ومواجهة أطراف الدعوى؛ يعد مخالفة للنظام، ويتعين معها نقضه. (ب/٢١٩٠/١٤٤٠)	٣٩	٢٣١
• **مضارة المعترض باعتراضه لدى محكمة الاستئناف:** نظر محكمة الاستئناف للدعوى بناء على اعتراض المحكوم عليه وحده ثم قضاؤها بأكثر مما قضى به الحكم الابتدائي على المحكوم عليه، فيه مضارة بالمعترض على اعتراضه، ما يعد مخالفة نظامية، ويتعين معها نقض حكم الاستئناف. (أ/٧٩٥/١٤٣٩)	٨١	٤٣٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مقتضى تأييد الحكم الابتدائي:** تأييد حكم الاستئناف للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه يعني موافقة محكمة الاستئناف لما انتهت إليه المحكمة الابتدائية في أسباب المحكوم به ومحلّه. (هـ/٣٦٥٦/١٤٤١)	١٦٢	٨٦٧
• **مقتضى نقض حكم محكمة الاستئناف:** مقتضى نقض المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف وإحالة القضية إليها، أن تصدر حكماً في موضوع النزاع تتبع فيه المحكمة العليا في المسألة النظامية التي فصلت فيها، وتُرتب نتيجة الحكم عليها. (د/١٣/١٤٤١) (ب/٢٤٣٤/١٤٤١)	٤١، ١٩١	٢٣٨، ١٠٢٩
• **أثر نقض الحكم بعدم الاختصاص:** - صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم الاختصاص حجبها عن الفصل في موضوع الدعوى. (ج/٨٥٤/١٤٤٠)	٩	٦١
- صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدِرة الحكم. (ب/١٤٣١/١٤٤٢)	٢٤٠	١٢٦٤
• **أثر تعدد نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا، وعدم صلاحية الموضوع للفصل فيه:** إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف لأسباب شكلية، ثم نقضته مرة أخرى لأسباب موضوعية، وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه؛ فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظرها واستيفاء المرافعة فيها بهيئة مغايرة. (ب/٣٩٤٣/١٤٤١) (ج/٤١٩٧/١٤٤١)	١٨٦، ٢٢١	٩٩٣، ١١٧٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالث عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف: • **وظيفة محكمة الاستئناف:** - وظيفة محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي لا تقتصر فقط على تدقيق الحكم المستأنف، وإنما تفصل باعتبارها محكمة موضوع في النزاع المعروض أمامها في حدود طلبات الاستئناف بين ذات الأطراف، وبعد سماع أقوالهم، وتصدر حكماً مسبباً يواجه عناصر النزاع بشقيه الواقعي والنظامي وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وبينات، ومدى سلامة الأسباب التي بنى الحكم المستأنف نتيجته عليها، وصحة تقديره للبينات المقدمة في الدعوى. (أ/٢٥٨٢/١٤٤١)	٥٤	٣٠٩
- وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على تدقيق الحكم المستأنف، وإنما تفصل في موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف وبين ذات الأطراف، وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تفصل فيه بحكم مسبب يواجه عناصر النزاع بشقيه الواقعي والنظامي، وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وبينات، ومدى سلامة الأسباب التي بنى الحكم المستأنف نتيجته عليها، وصحة تقديره للبينات المقدمة في الدعوى. (أ/٩٥/١٤٤٢)	١٦٣	٨٧٣
• **مهمة محكمة الاستئناف:** مهمة محكمة الاستئناف هي مراقبة الحكم المستأنف، ومدى اتفاقه مع القواعد الشرعية والنظامية، الموضوعية والإجرائية، مع إعمال الأثر الناقل للاستئناف. (ب/٢٣٧٤/١٤٤٠)	١٢	٧٦
• **مقتضى الأثر الناقل للاستئناف:** مقتضى الأثر الناقل للاستئناف هو نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولا تقبل طلبات جديدة لم تستأنف أو تعرض على المحكمة الابتدائية. (ب/٧٨/١٤٤١)	٢	١٣
• **ما يترتب عليه:** - الاعتراض أمام محكمة الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع إليها بين ذات الأطراف، وفي حدود طلبات المستأنف لتفصل فيه المحكمة بحكم مسبب. (أ/٢٣٧٤/١٤٤٠) (أ/٦٩٩/١٤٤١)	١٢، ٣٣	٧٦، ٢٠٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع قدمت أمام المحكمة الابتدائية لتفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والنظامية على السواء، ومدى سلامة الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف، وصحة تقديره للبينات المقدمة في الدعوى. (أ/٨٠٦/١٤٤٠)	٤٣	٢٤٩
- رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف بين ذات الأطراف، وفي حدود طلبات المستأنف؛ لتفصل فيه المحكمة بحكم مسبب يواجه عناصر النزاع بشقيه الواقعي والنظامي وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأدلة وبينات، ومدى سلامة الأسباب التي بنى الحكم المستأنَف نتيجته عليها، وصحة تقديره للبينات المقدمة في الدعوى. (أ/٩٠٣/١٤٤١) (أ/٢٥٧٣/١٤٤٠) (أ/٢٧٦٧/١٤٤٠) (أ/٣٦٠/١٤٤٢) (أ/٤١٩٧/١٤٤١)	١٣٠، ١٣١، ١٤٣، ٢١٥، ٢٢١	٦٩٤، ٧٠٠، ٧٧٢، ١١٤٢، ١١٧٨
• **التفرقة بينه وبين الاعتراض لدى المحكمة الإدارية العليا:** - الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ينقل القضية إليها برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف، أما الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا ينقل القضية إليها، واختصاصها محصور في الأحوال المحددة نظاماً. (أ/٨١٦/١٤٤٠)	١٥	١٠١
- الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ينقل القضية إليها برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف، أما الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا ينقل القضية إليها بوصفها محكمة موضوع ما دام أن الحكم قد التزم بقواعد المرافعات وطرق الإثبات المقررة وإجراءات تطبيقها على النزاع، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ولها أصل في الأوراق تكفي لحمله. (ب/١٦١٦/١٤٤٠) (ب/٢٧٢٣/١٤٤١) (ب/١٧٨٦/١٤٤١)	٦٩، ١٢٣، ٢٢٥	٣٧٩، ٦٥٣، ١١٩٦
• **إجراءات نظره:** يجري نظر طلب الاستئناف وفق الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية من حيث الحضور والغياب وقواعد إصدار الأحكام، ويعتبر المستأنِف في حكم المدعي، والمستأنَف ضده في حكم المدعى عليه. (ب/٦٩٩/١٤٤١)	٣٣	٢٠٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مخالفة إجراءات نظره:** عدم إتاحة محكمة الاستئناف الفرصة لإبداء الدفوع أمامها؛ يعتبر خطأً في تطبيق النظام. (ب/٢٥٨٢/١٤٤١)	٥٤	٣٠٩
• **تعدد طلبات الاستئناف:** إذا قُدِّم عدد من طلبات الاستئناف على حكم واحد فيجري ضمها مع بعض ليصدر فيها حكم واحد؛ لئلا تتعارض الأحكام، مع وجوب تضمن الحكم لكافة بيانات هذه الاستئنافات وفق ما هو منصوص عليه نظاماً. (ج/٦٩٩/١٤٤١)	٣٣	٢٠٢
• **ما يلزم عند جهالة موعد تسليم نسخة الحكم في حساب مدة الاعتراض:** خلو أوراق القضية من محاضر تأجيل تسليم نسخة الحكم، بالإضافة إلى عدم وجود نموذج طلب نسخة إعلام حكم؛ يلزم منه بدء حساب مدة الاعتراض من تاريخ استلام الحكم، وهو التاريخ المتيقن لحساب مدة الاعتراض. (أ/٨٠/١٤٤٠)	٨٧	٤٧٧
• **فصل محكمة الاستئناف فيما تختص به ابتداءً:** طلب المستأنف في استئنافه على الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي، الفصل في موضوع الدعوى الذي تختص به محكمة الاستئناف ابتداءً؛ يستوجب على المحكمة الفصل في الموضوع وفق ما يقتضيه نظرها. (أ/٤١١٨/١٤٤١)	٢٠٧	١١٠٦
• **التدقيق الوجوبي:** • **الغاية منه:** الغاية من تدقيق محكمة الاستئناف وجوبياً على الحكم الابتدائي الصادر في غير مصلحة الجهة الإدارية هي حفظ المال العام في حال تخلي الجهة الإدارية عن طلب استئناف الحكم. (ب/١٤٨/١٤٤٢)	١٩٧	١٠٥٥
• **اعتباره من النظام العام:** أحكام التدقيق الوجوبي تعد متصلة بالنظام العام. (أ/٢٦٩٣/١٤٤٠)	٨٥	٤٦١
• **وجوبه:** يجب على محكمة الاستئناف تدقيق الحكم الابتدائي الصادر في المنازعة العقدية لغير مصلحة الجهة الإدارية، ولا يسقط التدقيق بأي حال لا بتخلي محكمة الاستئناف، ولا بتنازل الجهة الإدارية المحكوم عليها. (ج/١٤٨/١٤٤٢)	١٩٧	١٠٥٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
رابع عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا: • **الغاية من وجوب إرفاق صورة الحكم المسلمة:** إيجاب المنظم على طالب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا أن يرفق صورة الحكم المسلمة إليه؛ الهدف منه جدية المعترض، وسد ذريعة تكرار الاعتراض بما يؤدي إلى ازدواجية الأحكام في حال تراخي الدفع بذلك أثناء الخصومة في الاعتراض. (د/١/١٤٤٢)	قرار (١)	١
• **ما يجوز الاعتراض عليه:** - اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه، دون أن يمتد اختصاصها إلى البحث في موضوع الدعوى وعناصر النزاع من ناحية الوقائع التي فصل فيها الحكم، ومدى ثبوتها من عدمه، أو وزن وتقدير الأدلة المقدمة من أطراف النزاع. (ب/٦٤٣/١٤٤٠) (ب/٨١٦/١٤٤٠) (ب/٥٦٣/١٤٤١) (ج/١٦١٦/١٤٤٠) (ب/١٤٤٠/١٤٤٠) (ج/٢٧٢٣/١٤٤١) (ب/١٢٩٩/١٤٤١) (ج/١٧٨٦/١٤٤١)	٤، ١٥، ٥٣، ٦٩، ٧٢، ١٢٣، ١٣٥، ٢٢٥	٢٨، ١٠١، ٣٠٥، ٣٧٩، ٣٩٤، ٦٥٣، ٧٢٩، ١١٩٦
- إشارة الاعتراض إلى قصور الحكم في التسبيب؛ تستمد منه المحكمة الإدارية العليا سلطتها على الحكم. (أ/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
• **ما لا يجوز الاعتراض عليه:** - الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، وقدر التعويض المحكوم به؛ لا يدخل في الأحوال المحددة نظاماً لاختصاص المحكمة الإدارية العليا. (ج/٦٤٣/١٤٤٠)	٤	٢٨
- الاعتراض على الحكم بالخطأ في فهم الواقع، وتقدير الأدلة، لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لعدم دخوله في الأحوال النظامية المحددة لاختصاصها. (ج/٥٦٣/١٤٤١) (ج/١٤٤٠/١٤٤٠) (ج/١٢٩٩/١٤٤١)	٥٣، ٧٢، ١٣٥	٣٠٥، ٣٩٤، ٧٢٩
• **قبول اعتراض الجهة الإدارية المنقول إليها حديثاً اختصاصات الجهة المحكوم عليها:** قبول الاعتراض المقدم من الهيئة العامة للأوقاف في الحكم الصادر على وزارة الشؤون الإسلامية؛ كون الهيئة خلفت الوزارة في شؤون الأوقاف وفقاً للنظام. (ج/٣١٣٠/١٤٤١)	٢٢٠	١١٧١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **أسباب الاعتراض:** – الخطأ في تطبيق نصوص العقد يدخل في الحالات النظامية التي يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية العليا؛ بالتأسيس على أن العقد يعتبر قانون المتعاقدين، ومخالفته يعد مخالفة للنظام. (أ/١٩٣٥/١٤٤٠)	٢٧	١٧٥
– خطأ الحكم في تطبيق النظام يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا. (ب/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
– النعي على الحكم بمخالفة العقد يقيم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لأن قواعد الشرع والنظام أوجبت الوفاء بالعقد، ومن ثم فإن مخالفته هي مخالفة لأحكام الشريعة. (أ/٣٣٩٨/١٤٤١)	١٧٧	٩٤٩
• **إثارة المحكمة للأسباب المتعلقة بالنظام العام:** – جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض؛ متى ما اختلطت بواقع سبق إثارته أمام محكمة الموضوع. (ج/٧٨/١٤٤١) (أ/٥١٦/١٤٤٠) (ج/٢٣٧٤/١٤٤٠)	٢، ٧، ١٢	١٣، ٥٠، ٧٦
– جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. (د/٨١٩/١٤٤١) (ج/١٢٢١/١٤٤٠)	٥، ٧٤	٣٣، ٤٠٤
– جواز إثارة المحكمة العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها. (ج/٥٦٨/١٤٤١)	١٧٨	٩٥٦
– جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتضمنها الاعتراض، ما دام أنها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. (أ/٢٧٨/١٤٤٢)	١٤٩	٨٠٢
– جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، ما دام أنها من النظام العام ومطروحة أمام محكمة الاستئناف. (ب/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧
• **إثارة المحكمة للمخالفات المتعلقة بالنظام العام:** للمحكمة العليا أن تثير مخالفات النظام المتعلقة بالنظام العام. (أ/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إثارة الدفوع الجديدة:** لا يجوز إثارة دفع جديد أمام المحكمة الإدارية العليا لم يُدفع به أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. (أ/١٢٥٥/١٤٤١)	١٠٥	٥٧١
• **الالتزام بأسباب الاعتراض، وشرط تجاوزها:** المحكمة الإدارية العليا لا تنظر إلا في الأسباب التي ذكرها المعترض في صحيفة الاعتراض، وليس لها أن تتجاوزها، إلا في الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك على النحو الذي قرره النظام. (ج/٨١٦/١٤٤٠) (د/١٦١٦/١٤٤٠) (د/٢٧٢٣/١٤٤١) (د/١٧٨٦/١٤٤١)	١٥، ٦٩، ١٢٣، ٢٢٥	١٠١، ٣٧٩، ٦٥٣، ١١٩٦
حرف (ش) **شركات** أولاً/ إدارة شركة لمرفق عام. ثانياً/ تملك الجهة الإدارية لأسهم شركة. ثالثاً/ شركة البلد الأمين. رابعاً/ الشركة السعودية للكهرباء. خامساً/ شركة المياه الوطنية.		
أولاً/ إدارة شركة لمرفق عام: • **انتفاء وصف الجهة الإدارية:** إدارة أي شركة لمرفق عام لا يسبغ عليها وصف الجهة الإدارية، ولا يبرر إدخال منازعاتها في القضاء الإداري. (و/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
ثانياً/ تملك الجهة الإدارية لأسهم شركة: • **استقلال الشركة في المسؤولية:** لا تعتبر ملكية الجهة الإدارية لأسهم شركة أساساً للتضامن مع الشركة في المسؤولية؛ لاستقلال الشركة بذمتها المالية عن بقية الشركاء. (ز/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
ثالثاً/ شركة البلد الأمين: • **نوع شخصيتها الاعتبارية:** شركة البلد الأمين من أشخاص القانون الخاص بصفتها شركة مساهمة. (ح/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
رابعاً/ الشركة السعودية للكهرباء: • **نوع شخصيتها الاعتبارية:** الشركة السعودية للكهرباء هي شخصية معنوية خاصة، تدير مرفقاً عاماً، وتمارس السلطات المخولة للجهة الإدارية نيابة عنها. (و/١٦٦٧/١٤٤١)	١٦	١٠٦
خامساً/ شركة المياه الوطنية: • **نوع شخصيتها الاعتبارية:** شركة المياه الوطنية هي من الأشخاص المعنوية الخاصة، وليست جهة إدارية. (و/٣٥٨/١٤٤١)	٣٢	١٩٧
حرف (ص) **صكوك قضائية** أولاً/ نطاق أثر صك إفراغ العقار. ثانياً/ أثر استقرار حالة صك الملكية على رفع الدعوى المتصلة به. ثالثاً/ أثر عدم الرد على طلب الجهة الإدارية إحالة صك الملكية إلى المحكمة المختصة.		
أولاً/ نطاق أثر صك إفراغ العقار: صك إفراغ العقار يقتصر أثره على طرفيه ومصدره، ولا يطال واقع حدود العقار المرسومة بالمخطط مسبقاً. (أ/١٠٣٦/١٤٤٠)	١٠	٦٩
ثانياً/ أثر استقرار حالة صك الملكية على رفع الدعوى المتصلة به: إذا استقرت حالة صك العقار من حيث الصحة أو عدمها؛ فإن الدعوى المتصلة بما يتفرع عن استقراره قد آن أوانها. (د/٣٠٣١/١٤٤٠)	٩٦	٥٢٢
ثالثاً/ أثر عدم الرد على طلب الجهة الإدارية إحالة صك الملكية إلى المحكمة المختصة: عدم ورود رد من المقام السامي على طلب الجهة الإدارية إحالة صك العقار المنزوع والمتنازع في ملكيته إلى محكمة الاستئناف المختصة لدراسته، لا يعني التسليم بثبوت سلامة الصك. (ب/٢٦٥١/١٤٤٠)	٥١	٢٩٠
حرف (ض) **ضبط إداري** أولاً/ سلطات جهة الضبط الإداري.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ سلطات جهة الضبط الإداري: • **المحافظة على النظام العام:** لجهة الضبط الإداري سلطات واسعة في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة: الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة. ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة ما يلزم من ضبط المخالفات وإحالتها إلى جهة الاختصاص، ولها الحق في الحجز على الأشياء المستعملة في ارتكاب المخالفة كتدبير احترازي، ثم ردها إلى مالكها عند طلبه، والتيقن من عدم استعمالها في المخالفة، ما لم يكن هناك ما يحول دون ردها، أو كانت مما يجب مصادرته، وتكون هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء عند التجاوز في استعمال سلطة الضبط هذه، أو استطالة مدة الحجز أكثر من المدة المعقولة دون سبب صحيح. (و/٣١٨٣/١٤٤١)	١٨٥	٩٨٥
ضرر أولاً/ إزالة الضرر.		
أولاً/ إزالة الضرر: • **الأصل فيه:** الأصل في إزالة الضرر أن يكون بالتنفيذ العيني، ولا يستعاض عنه بالتعويض إلا إذا امتنع التنفيذ العيني اختياراً أو إجباراً؛ على اعتبار أن التنفيذ بالتعويض ليس بديلاً عن التنفيذ العيني، إذ هو الأصل، والقاعدة في هذا الشأن أنه لا يصار إلى الفرع حتى يتعذر الأصل. (ز/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
• **إزالة الضرر بالتعويض النقدي مع إمكانية التنفيذ العيني:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إزالة الضرر بالتعويض النقدي مع إمكانية التنفيذ العيني) (ب/١٠٠٤/١٤٤١)	١٥٨	٨٤٤
حرف (ط) **طلبات قضائية** أولاً/ الطلب العاجل. ثانياً/ التماس إعادة النظر. ثالثاً/ التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ الطلب العاجل: • **موانع نظره:** • **سبق الفصل فيه:** لا يسع الدائرة القضائية إعادة نظر طلب عاجل سبق الفصل فيه بحكم نهائي، سيما مع عدم تغير الظروف المحيطة به. (ج/١٨٣/١٤٤١هـ)	١	٧
• **الحكم في الطلب العاجل:** • **أثر نقضه:** قضاء المحكمة الإدارية العليا بنقض الحكم في الطلب العاجل، يتعين معه إعادة الطلب إلى الدائرة القضائية مصدرة الحكم للفصل فيه من جديد؛ كون النظر في الطلب العاجل مشتقاً من النظر في موضوع الدعوى الأصلي، وداخلاً في الاختصاص النوعي لتلك الدائرة، ولكيلا تتجزأ الخصومة بين أكثر من دائرة. (د/١٨٣/١٤٤١هـ)	١	٧
ثانياً/ التماس إعادة النظر: • **حالات قبوله:** • **الحصول على مستندات بأسبقية صرف المحكوم به:** إذا تقدمت الجهة الإدارية بمستندات تثبت أسبقية صرف المحكوم به عليها، ولم تكن المستندات تحت نظر المحكمة أثناء إصدار حكمها، ولم يكن ممثل الجهة الإدارية على علم بالمستندات قبل الحكم؛ فإن على المحكمة النظر فيها وفق الحالات النظامية لقبول الالتماس. (أ/٣٧٥٣/١٤٤١)	٢٠٢	١٠٨٢
• **الخطأ في تبليغ الجهة الإدارية المحكوم عليها:** صدور الحكم المعترض عليه بعد تبليغ المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالدعوى بدلاً من وزارة الدفاع المحكوم عليها - حضور ممثل المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لا يعني حضور ممثل وزارة الدفاع، وصدور الحكم غيابياً يعتبر من الحالات النظامية التي يجوز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي. (د/٤٣٦٦/١٤٤١)	٢٣٨	١٢٥٥
• **ما لا ينطبق على حالات قبوله:** - لا يصدق وصف الأوراق الجديدة على ما كان موجوداً حين السير في الدعوى ويمكن تقديمه. (د/٨١٦/١٤٤٠)	١٥	١٠١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- التأسيس في التماس إعادة النظر على أن الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى؛ لا ينطبق على من لم يحضر الجلسات القضائية بعد إبلاغه وعلمه بها؛ إذ إنه بذلك يكون مثّل في الدعوى، والحكم فيها يعد حضورياً حسب النظام، والتقصير في متابعتها والحكم فيها لا يفتح طريق الاعتراض بالالتماس. (أ/٣٠٤١/١٤٤٠)	٣٨	٢٢٦
• **التفرقة بينه وبين الاستئناف:** التماس إعادة النظر يعد طريق طعن غير عادي على الحكم وفقاً للحالات المنصوص عليها نظاماً، بخلاف الاستئناف فإنه يعد طريق طعن عادي على الحكم لأمر شاب أسبابه أو منطوقه. (أ/٤٤٥٠/١٤٤١)	٢١٧	١١٥٥
• **ما يجب على المحكمة عند نظره:** يجب على المحكمة عند نظر التماس إعادة النظر في حكم صادر عنها أن تتحقق من قبوله شكلاً، وأنه ينطوي على إحدى حالات قبوله، دون التعرض للحكم وما قضى به؛ فإن لم تتوافر فيه تلك الشروط وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله دون الخوض في موضوعه، وأما إذا توافرت فيه تلك الشروط فتنظر المحكمة في موضوع الدعوى بعد إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. (ب/٤٤٥٠/١٤٤١)	٢١٧	١١٥٥
• **المتعين في الحكم به:** المتعين على المحكمة عند الحكم في التماس إعادة النظر أن تورد في أسباب الحكم ما قدمه الملتمس من مستندات ثم تبحث فيها وفي أثرها على الحكم المطلوب إعادة النظر فيه قبل أن تقرر النتيجة التي انتهت إليها، وخلو الحكم من ذلك يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب من وجه، وخطأ في تطبيق النص النظامي على الواقعة من وجه آخر. (أ/١٠٨٦/١٤٤١)	٦٠	٣٤١
• **الحكم في الالتماس:** • **إغفال الحالة النظامية لقبول الالتماس:** - اقتصار الحكم في قبول التماس إعادة النظر على إيراد النص النظامي المحدد لحالات قبول الالتماس، دون توضيح الحالة النظامية التي يندرج تحتها الالتماس؛ يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، ويتعين معه نقضه. (ب/٣٠٤١/١٤٤٠)	٣٨	٢٢٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- قبول المحكمة لالتماس إعادة النظر دون بيان الحالة النظامية التي يندرج تحتها الالتماس ووجه انطباقها عليه؛ يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، ويتعين نقضه. (ج/٤٤٥٠/١٤٤١)	٢١٧	١١٥٥
• **إغفال بيان مستند الالتماس وأسباب الحكم:** إغفال الحكم بالتماس إعادة النظر بيان مستند الالتماس، وأسباب الحكم، وعدم تناولها بالرد والمناقشة؛ يعيب الحكم بالقصور في الأسباب الواقعية والنظامية. (د/٢٧٨/١٤٤٢)	١٤٩	٨٠٢
ثالثاً/ التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف: • **المتعين على المحكمة حياله - أثر ثبوت كونه دعوى جديدة:** مراعاةً لدرجات التقاضي المتصلة بالنظام العام؛ يلزم محكمة الاستئناف إذا نظرت الطلب المقدم إليها أن تسبغ الوصف الصحيح له، وإذا ثبت أنه دعوى جديدة؛ فإن المتعين عليها مراعاة لقواعد الاختصاص النوعي، أن تجري حكمها بالتأسيس على ذلك؛ تطبيقاً للنظام من جهة، وحفظاً للحقوق من جهة أخرى. (ج/٣٠٣١/١٤٤٠)	٩٦	٥٢٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (ع) **عقد** أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية. ثانياً/ القرارات الإدارية المتصلة بالعقود. ثالثاً/ العلاقة بين طرفي العقد. رابعاً/ الوعد بالتعاقد. خامساً/ إجراءات التعاقد. سادساً/ أركان العقد. سابعاً/ نصوص العقد. ثامناً/ التزامات العقد. تاسعاً/ تنفيذ العقد. عاشراً/ تعديل العقد. حادي عشر/ الأعمال الإضافية. ثاني عشر/ مستخلصات العقد. ثالث عشر/ مستحقات العقد. رابع عشر/ المسؤولية العقدية. خامس عشر/ نظرية الظروف الطارئة. سادس عشر/ نظرية عمل الأمير. سابع عشر/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب. ثامن عشر/ فسخ العقد. تاسع عشر/ بطلان العقد. عشرين/ استئجار الدولة للعقار. حادي وعشرين/ عقد الاستثمار. ثاني وعشرين/ عقد الأشغال العامة. ثالث وعشرين/ عقد التشغيل. رابع وعشرين/ العقد التعاوني. خامس وعشرين/ عقد القرض.		
أولاً/ الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية: • **نطاق اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها:** اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها؛ يشمل كافة العقود أياً كانت صفتها. (د/٨٥٤/١٤٤٠)	٩	٦١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ القرارات الإدارية المتصلة بالعقود: • **سلطة الجهة الإدارية في بنائها:** للجهة الإدارية الحق في بناء قراراتها المرتبطة بالعقد على الأسباب التي تراها. (ج/٩٠٣/١٤٤١)	١٣٠	٦٩٤
ثالثاً/ العلاقة بين طرفي العقد: • **وصفها:** العلاقة بين طرفي العقد توصف بأنها علاقة تعاضد وتساند على تنفيذ العقد على أحسن وجه وبما ينبغي أن يتوافر في طرفيه من أمانة وثقة. (أ/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١
رابعاً/ الوعد بالتعاقد: • **التعويض عن الإنشاءات الثابتة:** راجع: (حرف ت/ تعويض - التعويض عن الوعد بالتعاقد - التعويض عن الإنشاءات الثابتة إثراء للموعود بلا سبب مشروع) (ب/٧٩٥/١٤٣٩)	٨١	٤٣٩
خامساً/ إجراءات التعاقد: • **أسلوب المزايدة العامة:** المزايدة العامة هي الآلية العادلة لبيان أسعار السوق السائدة. (ج/١٧٢٨/١٤٣٩) (هـ/١٦٧/١٤٤١)	١٩، ١٣٤	١٢٦، ٧١٩
• **أسلوب التعاقد على استثمار أرض حكومية:** راجع: (حرف ع/ عقد - عقد الاستثمار - الأصل في أسلوب التعاقد) (د/١٧٢٨/١٤٣٩)	١٩	١٢٦
• **خروج الترسية المنشئة للعلاقة العقدية عن دعوى الإلغاء:** الترسية المنشئة للعلاقة العقدية ليست قراراً إدارياً يتوجه إليه الطعن بدعوى الإلغاء من طرفي العقد. (ب/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩
• **أثر الإبلاغ بترسية المنافسة على انعقاد العقد - مقتضى توقيع العقد:** - انعقاد العقد يتم بإبلاغ المتعاقد بخطاب الترسية، وأما توقيع العقد فهو للتأكيد فقط. (د/٢٦٩٣/١٤٤٠)	٨٥	٤٦١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- إبلاغ المتعاقد بخطاب الترسية يكون العقد قد انعقد، وأما توقيع وثيقة العقد فهو لتأكيده وتمام تنفيذه. (ج/٢٩٤٦/١٤٤٠)	٨٦	٤٦٨
- راجع: (حرف ع/ عقد - عقد الاستثمار - إجراءات التعاقد - أثر الإبلاغ بترسية المنافسة على انعقاد العقد - مقتضى توقيع العقد) (ج/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩
سادساً/ أركان العقد: • **ركن الرضا:** الأصل في العقود التراضي. (ب/١٧٢٨/١٤٣٩) (د/١٦٧/١٤٤١)	١٩، ١٣٤	١٢٦، ٧١٩
سابعاً/ نصوص العقد: • **أساس تفسيرها:** القاعدة الأساسية في تفسير العقود الإدارية تقوم على فكرة المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. (ب/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١
• **مناط تفسيرها:** مناط تفسير العقود الإدارية الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين دون أن تتحكم في ذلك الألفاظ دون المعاني. (ج/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١
• **عوامل تفسيرها:** لزوم تفسير نصوص العقد بما يحقق العدالة، ومن عوامل ذلك النظر في طريقة تنفيذ العقد بحيث تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية في التنفيذ، فلا يقتصر الالتزام بما ورد في نصوص العقد، بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزمات العقد بحسب طبيعته. (د/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١
• **الخطأ في تطبيقها:** الخطأ في تطبيق نصوص العقد، واللائحة التنظيمية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ج/٤٤١/١٤٤٠)	١٤	٨٩
• **طرحها:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - اطراح نصوص العقد) (ب/١٩٣٥/١٤٤٠)	٢٧	١٧٥
ثامناً/ التزامات العقد: • **مناط حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية:** حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية تتحدد طبقاً لنصوص العقد. (د/٢٥٧٣/١٤٤٠) (ج/٣٩٤١/١٤٤١) (د/٧١٧/١٤٤١)	١٣١، ١٣٨، ١٦٨	٧٠٠، ٧٤٧، ٨٩٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **أثر خلو العقد من وثائق المنافسة على الالتزام بها:** خلو العقد من النص على بند أو وثيقة من وثائق المنافسة التي تمت الترسية على أساسها وانعقد العقد بموجبها، لا يسقط الالتزام الوارد فيها، ولا يصلح أن يكون بمجرده سبباً للحكم بعدم لزومها. (هـ/٢٦٩٣/١٤٤٠) (د/٢٩٤٦/١٤٤٠)	٨٥، ٨٦	٤٦١، ٤٦٨
• **شرط استحداث الالتزامات المالية:** لا يجوز استحداث مبالغ زائدة على قيمة العقد المتفق عليها سلفاً وتحميلها الخزينة العامة دون اتباع الإجراءات النظامية. (هـ/٢٥٧٣/١٤٤٠) (هـ/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣١، ١٣٨	٧٠٠، ٧٤٧
• **حجية التعليمات غير النظامية:** لا يجوز للمتعاقد الاحتجاج بتعليمات غير نظامية لترتيب التزامات على الجهة الإدارية خارج نطاق العقد. (و/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
• **سلطة محكمة الموضوع في تحديد الإخلال الجسيم بها:** راجع: (حرف ع/ عقد - عقد استثمار - سلطة محكمة الموضوع في تحديد الإخلال الجسيم بالتزامات العقد) (ب/٣٣٦٧/١٤٤١)	١٩٨	١٠٦٠
• **التفرقة بين العقد الإداري والعقد المدني في تقرير الالتزامات:** العقد الإداري له طابع خاص يختلف في تقرير التزاماته عن العقود بين الأفراد. (د/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
تاسعاً/ تنفيذ العقد: • **الأصل فيه:** الأصل هو تنفيذ العقد وفق شروطه، ولا ينبغي تحميل الخزينة العامة مبالغ لم ينص عليها في العقد، ودون اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في العقد والنظام. (هـ/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩
• **الامتناع أو التوقف عنه:** لا يجوز للمتعاقد الامتناع والتوقف عن العمل بحجة إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها. (أ/١٠٢١/١٤٤١)	١٧٤	٩٣١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما يجب على طرفي العقد حيال الخطأ في وثائق التنفيذ:** النظام أوجب على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بما يجده من أخطاء في المواصفات أو المخططات دون التوقف عن العمل بحجة وجود هذه الأخطاء، والواجب على الجهة الإدارية بعد إخطارها أن تبادر إلى تصحيح الخلل، وتنشأ مسؤوليتها عند تأخرها في ذلك. (ج/١٤٧٢/١٤٤١)	١٧٦	٩٤٤
• **استحقاق التعويض عن إيقاف التنفيذ:** ليس كل إيقاف للأعمال المتعاقد عليها يعتبر خطأ يوجب المسؤولية، ويرتب التعويض عن الضرر، وعن فوات الربح. (د/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦
• **استحقاق التعويض عن تعذر التنفيذ:** عدم تنفيذ العقد لسبب خارج عن المتعاقد؛ لا يقرر للمتعاقد قيمة العقد، وإنما التعويض وفق أحكام المسؤولية العقدية. (أ/٢٥٥٨/١٤٤٠)	٢٩	١٨٣
عاشراً/ تعديل العقد: • **شرطه:** إذا كان التعديل على العقد والتكليف بالأعمال الإضافية سلطة للجهة الإدارية فإنه يجب أن يكونا وفق الإجراءات النظامية والقواعد الملزمة لطرفي العقد. (ز/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
حادي عشر/ الأعمال الإضافية: • **شرط إقرارها:** راجع: (حرف ع/ عقد – تعديل العقد – شرطه) (ز/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
• **تحديد ضرورتها:** القول القضائي بضرورة الأعمال الإضافية في تنفيذ التزامات العقد؛ مسألةٌ فنيةٌ يلزم في سبيل تحقيقها الاستعانة بالخبرة الفنية. (هـ/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١
• **حجية التعميد بها دون توقيع صاحب الصلاحية:** قيام الجهة الإدارية بتعميد المتعاقد معها على إجراء أعمال إضافية تزيد على النسبة النظامية ودون توقيع من صاحب الصلاحية – استناد المدعي إلى ضرورة الأعمال الإضافية في تنفيذ التزامات العقد – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن وجود تعميد من الجهة الإدارية وإن لم يوقع من صاحب الصلاحية؛ يعد قرينة على ضرورة الأعمال الإضافية في تنفيذ التزامات العقد. (و/٤٥٢/ ١٤٣٩)	٣	٢١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **أثر عدم التعميد بها على استحقاق قيمتها:** - المتعاقد لا يستحق قيمة الأعمال الإضافية إلا إذا تم تعميده بها أو كانت ضرورية، ولا يمكن إتمام المشروع إلا بتنفيذها، وكان تنفيذها وفق المواصفات الهندسية المقررة، بخلاف الأعمال غير الضرورية فلا يستحق قيمتها إلا إذا تم التعميد بها وفق الإجراءات النظامية. (و/٢٥٧٣/١٤٤٠)	١٣١	٧٠٠
- المتعاقد لا يستحق قيمة الأعمال الإضافية إلا إذا كانت ضرورية، ولا يمكن الاستفادة من المشروع إلا بتنفيذها، بخلاف الأعمال غير الضرورية وغير المعمدة وفق الإجراءات النظامية فلا يستحق قيمتها ولو نفذت. (ح/٣٩٤١/١٤٤١)	١٣٨	٧٤٧
ثاني عشر/ مستخلصات العقد: • **حجيتها:** اشتمال المستخلصات على بيان بالأعمال المنجزة، والمبالغ المستحقة عنها؛ يجعلها إثباتاً منتجاً في المنازعة، وتُستجلى حقيقتها عن طريق الدائرة أو بمعاونة الخبرة الفنية. (ج/٢٤٣٦/١٤٤٠)	٨٤	٤٥٥
• **التحقق من مستندها وتنفيذ محلها:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - عدم التحقق من مستند المستخلص وتنفيذ شروط العقد) (ب/٢٨٢٨/١٤٤٠)	١٠١	٥٤٨
• **مدلول إجابة الجهة الإدارية بإعادة المستخلص لعدم استكمال مسوغات الصرف:** إجابة الجهة الإدارية على طلب صرف المستخلص بأنه تم إعادته لعدم استكمال مسوغات الصرف وتقديم الشهادات المطلوبة؛ لا يعني الإقرار بصحة الطلب. (ج/٢٩٣٤/١٤٤١)	١٣٢	٧٠٩
ثالث عشر/ مستحقات العقد: • **مدة صرفها:** - إذا حدد العقد للجهة الإدارية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، وحدد النظام لجهة الصرف في وزارة المالية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، فإنه جمعاً بين هذه النصوص يكون مجموع مدة الصرف للمستخلصات ستين يوماً من تاريخ رفع المستخلصات للجهة الإدارية مستكملةً إجراءاتها النظامية، وعلى هذا الأساس يجب حساب مدة الصرف. (د/١٢٥٥/١٤٤١) (هـ/٤٤٠٦/١٤٤١)	١٠٥، ١٧٠	٥٧١، ٩١١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
- إذا حدد العقد والنظام للجهة الإدارية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، وحدد النظام لوزارة المالية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، فإنه جمعاً بين هذه النصوص يكون مجموع مدة الصرف للمستخلصات ستين يوماً من تاريخ رفع المستخلصات للجهة الإدارية، وعلى هذا الأساس يجب حساب مدد التأخير في صرفها. (ب/١٤٤١/٣٦٤) (د/١٤٤١/١٠٢١) (ج/١٤٤١/٣٣٩٨)	١٣٧، ١٧٤، ١٧٧	٧٤٠، ٩٣١، ٩٤٩
• **التأخير المعقول في صرفها:** التأخير المعقول وغير الجسيم لصرف المستخلص ليس من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالبرنامج الزمني لتنفيذ العقد. (ج/١٤٤١/٣٦٤) (د/١٤٤١/٣٣٩٨)	١٣٧، ١٧٧	٧٤٠، ٩٤٩
• **مناط الإلزام بإثبات صرفها:** إلزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت صرف مستحقات العقد، لا يكون إلا بعد ثبوت الدعوى، إما بالبينة أو الإقرار. (د/١٩٧٥/١٤٤٠)	٨٣	٤٤٩
• **طبيعة المنازعة في قيمة الأعمال المنفذة:** المنازعة المتعلقة بقيمة الأعمال المدعى بتنفيذها، تعد منازعة موضوعية، ويجب على الدائرة الوقوف عندها والفصل في ثبوتها من عدمه. (ج/١٤٤١/٤٢١٧)	٥٥	٣١٤
• **مناط استحقاق قيمة الأعمال المنفذة:** إذا قام المتعاقد بتنفيذ أعمال منصوص عليها في العقد حسب المواصفات المعتمدة فإنه يستحق قيمتها، وأما إذا قام بتنفيذ أعمال على غير المواصفات المعتمدة أو المنصوص عليها في العقد فإنه لا يستحق قيمتها، ما لم تكن من الأعمال اللازمة للعقد والتي لا يمكن الاستفادة منه إلا بتنفيذها. (و/١٤٤١/٧١٧)	١٦٨	٨٩٩
• **ما يشترط عند الحكم بمستحقات العقد المفسوخ:** الحكم بمستحقات العقد من عدمه يتوقف على مدى صحة فسخ طرفه له، وعدم مراعاة ذلك يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة النظام. (هـ/١٤٤٠/٥١٦)	٧	٥٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما لا يستحقه المتعاقد:** عدم استحقاق المتعاقد قيمة الأعمال غير المنفذة. (أ/٢٥٥٨/١٤٤٠)	٢٩	١٨٣
رابع عشر/ المسؤولية العقدية: • **مناط الأخذ بأجرة المثل:** لا يصار إلى أجرة المثل إلا في المسؤولية العقدية، أو العقود التي شابها البطلان، وكان أحد العاقدين قد نفذ شيئاً من العقد، أما العقود التي لم تنعقد بعد أو انتهت مدتها فلا يصار لأجرة المثل دون رضا من أطرافها. (ح/١٧٢٨/١٤٣٩) (ي/١٦٧/١٤٤١)	١٩، ١٣٤	١٢٦، ٧١٩
• **قصر المسؤولية على طرفي العقد:** قيام شركة مساهمة بالتصرف والتعاقد مع آخر على عقارات جهة إدارية بناء على أوامر منظمة، وقيام تلك الجهة الإدارية بالموافقة على المخططات وإصدار التراخيص للعقارات بحكم اختصاصها في الرقابة على المخططات وإصدار التراخيص، لا ينشئ في مواجهتها العلاقة أو المسؤولية العقدية عن النزاع العقدي الناتج عن التصرف بالعقارات ما دامت لم تكن طرفاً فيه، وتكون العلاقة والمسؤولية العقدية محصورة بين طرفيها. (هـ/٣١٤٧، ١٤٤١/٢٥٥٤)	١٩٠	١٠١٩
• **مسؤولية التأخر عن تعديل المخططات:** اطلاع المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية على مخططات المشروع لا يعني مسؤوليته عن التأخر في الأمر بتعديلها وإضافة أعمال جديدة. (ز/٢٥٧٣/١٤٤٠)	١٣١	٧٠٠
• **الخطأ في تطبيق المسؤولية:** - الخطأ في تطبيق أحكام المسؤولية العقدية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (أ/٢٥٥٨/١٤٤٠) (ب/٤٢١٧/١٤٤١) (هـ/٣٤٤١/١٤٤١)	٢٩، ٥٥، ١٠٦	١٨٣، ٣١٤، ٥٧٦
- قواعد المسؤولية العقدية من مسائل القانون بحيث يكون الخطأ في تطبيقها خطأ في تطبيق القانون. (د/٣١٤٧، ٢٥٥٤/١٤٤١)	١٩٠	١٠١٩
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق المسؤولية العقدية) (ب/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **غرامة التأخير:** • **المعتبر في حساب التأخير:** العبرة في اعتبار وجود تأخير في إنجاز الأعمال هو الاستلام الابتدائي وليس تاريخ التسليم النهائي؛ إذ إن بإتمام التسليم الابتدائي يكون المبنى صالحاً للاستعمال للغرض الذي أنشئ من أجله. (ب/١٠٢١/١٤٤١)	١٧٤	٩٣١
• **الإعفاء منها:** - التأخر في صرف المستخلصات حتى يكون مُعفياً من الالتزام بتسليم المشروع في وقته المحدد، ومن ثمّ الإعفاء من الغرامات؛ يجب أن يكون جسيماً، ولكل مستخلص؛ إذ المعتبر في هذا الشأن كون التأخير يخل بالجدول الزمني لتنفيذ العقد نتيجة قلة السيولة النقدية لدى المتعاقد، وليس من شأن تأخير أيام معدودة لكل مستخلص أن يؤدي إلى هذه النتائج. (هـ/٢٩٤٦/١٤٤٠)	٨٦	٤٦٨
- يُعفى المتعاقد من غرامة التأخير إذا تأخر صرف المستخلص، وكان من شأن هذا التأخر الإخلال بالبرنامج الزمني لتنفيذ العقد. (ب/١٢٥٥/١٤٤١) (ج/٤٤٠٦/١٤٤١)	١٠٥، ١٧٠	٥٧١، ٩١١
- يُعفى المتعاقد من غرامة التأخير إذا تأخر صرف المستخلص الواحد كثيراً، وكان من شأن هذا التأخر الإخلال بالبرنامج الزمني لتنفيذ العقد نتيجة قلة السيولة النقدية لدى المتعاقد. (أ/٣٦٤/١٤٤١) (ب/٣٣٩٨/١٤٤١)	١٣٧، ١٧٧	٧٤٠، ٩٤٩
- يُعفى المتعاقد من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف في حال كان التأخير راجعاً إلى إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها في صرف المستخلصات في آجالها المقررة، وكان من شأن هذا التأخير أن يخل بقدرة المتعاقد المالية. (ج/١٠٢١/١٤٤١)	١٧٤	٩٣١
• **عدم الإعفاء منها:** لا يعفى المتعاقد من غرامة التأخير في حال كان تأخر صرف المستخلصات ليس جسيماً، أو كان مبالغ المستخلصات المتأخرة قليلة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتنفيذ في وقته المحدد. (ج/١٢٥٥/١٤٤١) (د/٤٤٠٦/١٤٤١)	١٠٥، ١٧٠	٥٧١، ٩١١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تكاليف الإشراف:** • **الإعفاء منها:** راجع: (حرف ع/ عقد - تكاليف الإشراف - الإعفاء منها) (ج/١٠٢١/١٤٤١)	١٧٤	٩٣١
خامس عشر/ نظرية الظروف الطارئة: • **تقدير التعويض:** تقدير التعويض عند تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة يكون على أساس المشاركة في رفع الضرر، وليس التعويض كاملاً عنه. (و/٣٤٤١/١٤٤١)	١٠٦	٥٧٦
• **التعويض عن زيادة الأسعار:** إذا انتفى الضرر الخاص للمتعاقد مع الدولة من زيادة الأسعار؛ فإنه لا يستحق التعويض وفق نظرية عمل الأمير، وإنما التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة عند توافر شروطها، والتي أصلها وضع الجوائح في الفقه الإسلامي. (ز/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
سادس عشر/ نظرية عمل الأمير: • **مناط إعمالها:** إعمال نظرية الأمير لا يصار إليه إلا في الأضرار التي تصيب المتعاقد مع الجهة الإدارية دون خطأ منها نتيجة قرار عام صادر من السلطة التنظيمية. (د/٣٦٠/١٤٤٢)	٢١٥	١١٤٢
• **شروط إعمالها:** - لتطبيق نظرية عمل الأمير يَفترض أن يكون الضرر الناشئ عن الزيادة في الأسعار نتيجة قرار عام صادر من السلطة التنظيمية، خاصاً بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهم هذا القرار، فإذا كانت الزيادة في الأسعار ذات طابع عام وتشمل جميع الأفراد والعقود، سواءً العقود الإدارية أو المدنية في نطاق تعاملات الأفراد؛ فإن هذه النظرية لا تنطبق على العقود مع الدولة ما لم يكن النظام أو العقد قد نصَّا على خلافه. (و/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢
- راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - إغفال بحث شروط إعمال نظرية عمل الأمير) (هـ/٢٧٦٧/١٤٤٠)	١٤٣	٧٧٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سابع عشر/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب: • **سلطة الجهة الإدارية فيه:** - للجهة الإدارية السلطة التقديرية في تقرير سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته العقدية. (د/٤٢١٧/١٤٤١) (هـ/١٣٧٧/١٤٤٠)	٥٥، ١٧٥	٣١٤، ٩٣٧
- في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية إخلالاً جسيماً، أو توافرت أي من الحالات النظامية لسحب العمل منه؛ فإن للجهة الإدارية سحب العمل بقرار منها، ولها بعد سحبه الخيار بين فسخ العقد، وبذلك تكون الرابطة العقدية قد انتهت، وبين تنفيذ المتبقي من أعمال العقد على حساب المتعاقد، وبذلك يكون العقد مستمراً. (ب/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
• **استمرار العقد:** في حالة التنفيذ على الحساب يكون العقد مستمراً، ولا يفرج عن الضمان النهائي إلا بعد التسليم النهائي للمشروع من مقاول الاستكمال وتصفية حسابات المشروع. (د/٢٨٧٩/١٤٤١)	١١٦	٦٢٦
• **صفة الجهة الإدارية عند التنفيذ على الحساب:** - الجهة الإدارية عندما تقوم بتنفيذ العمل على حساب المتعاقد فإنها تقوم بدور الوكيل. (و/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧
- الجهة الإدارية عندما تقوم بتنفيذ العمل على حساب المتعاقد فإنها تكون بمثابة الوكيل عن المتعاقد في تنفيذ العقد. (ج/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
• **ما يجب عند التنفيذ على الحساب:** يجب على الجهة الإدارية عندما تقوم بدور الوكيل في تنفيذ العمل على حساب المتعاقد أن تلتزم بالعناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة، وأن تقوم بذلك خلال مدة معقولة، وألا تتجاوز في حجز المستحقات القدر المعقول. (ز/١٣٧٧/١٤٤٠)	١٧٥	٩٣٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **شروط الحكم بعدم أوان المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة على الحساب:** إذا قامت الجهة الإدارية بسحب العمل والتنفيذ على الحساب؛ فإنه يجب على المحكمة قبل الحكم بعدم قبول دعوى المتعاقد بقيمة الأعمال المنفذة لرفعها قبل الأوان، التحقق من صحة إجراءات وقرار السحب، وكذلك التحقق من توافر موجبات السحب، والإخلال الجسيم من المتعاقد في تنفيذ الالتزامات، ثم حصر الأعمال المتبقية محل التنفيذ على الحساب، ومدى تناسب قيمتها مع قيمة الأعمال التي نفذها المتعاقد ولم يستلم قيمتها؛ حتى لا يضار من التأخير في تصفية وإنهاء المشروع. وعدم تحقق المحكمة من هذه الأمور مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي تنتهي إليها؛ يعيب حكمها بالقصور في أسبابه الواقعية. (و/٤٢١٧/١٤٤١) (ط/١٣٧٧/١٤٤٠)	٥٥، ١٧٥	٣١٤، ٩٣٧
• **مناط صرف قيمة الأعمال المنفذة على الحساب:** صرف المستحقات للمتعاقد المسحوبة منه الأعمال لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المسحوبة، واستبانة تكاليف التنفيذ على الحساب. (هـ/٤٢١٧/١٤٤١) (ح/١٣٧٧/١٤٤٠)	٥٥، ١٧٥	٣١٤، ٩٣٧
• **مستحقات الأعمال المنفذة على الحساب:** إذا كان المتعاقد المنفذ على حسابه سبق أن استلم قيمة المواد المشمولة في التعميد على الحساب، ولم يتم حسم قيمتها منه؛ فلا يصح الحكم له بالمبلغ الوارد في التعميد؛ حتى لا يكون قد استحصل قيمته مرتين. أما إذا لم تكن الجهة الإدارية قد دفعت قيمتها للمتعاقد المنفذ على حسابه؛ فإنه ليس لها الحق إلا في فرق التنفيذ بين القيمة المقدرة في العقد لتلك المواد والقيمة المحددة في التعميد وفق أحكام التنفيذ على الحساب. (ج/٢٨٣١/١٤٤١)	٢٣٣	١٢٢٩
• **استحقاق الجهة الإدارية للتعويض:** للجهة الإدارية الحق في التعويض عن الأضرار الناشئة عن خطأ المتعاقد الذي أدى إلى سحب العمل منه والتنفيذ على الحساب أو فسخ العقد. (د/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **التعميد على الحساب:** • **توصيفه - انتفاء صفة المنفذ عليه في الادعاء ببطلانه والمنازعة في انعقاده:** التعميد على الحساب في حقيقته عقد بين الجهة الإدارية والمقاول المعمد بالتنفيذ، وأما المتعاقد المنفذ على حسابه فليس طرفاً فيه، ولا صفة له في الادعاء ببطلانه، والمنازعة في انعقاده، وترتب آثاره. (أ/٢٨٣١/١٤٤١)	٢٣٣	١٢٢٩
• **ما يجري عليه:** إذا صدر التعميد على حساب المتعاقد قبل فسخ العقد؛ فإنه يجري عليه وآثاره ما يجري على سائر الجزاءات التي تم إيقاعها، والغرامات التي تم حسمها أثناء فترة العقد وقبل فسخه. (ب/٢٨٣١/١٤٤١)	٢٣٣	١٢٢٩
• **التفرقة بين التنفيذ على الحساب وفسخ العقد:** راجع: (حرف ع/ عقد - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - سلطة الجهة الإدارية فيه) (ب/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
ثامن عشر/ فسخ العقد: • **سلطة الجهة الإدارية في سحب العمل وفسخ العقد:** راجع: (حرف ع/ عقد - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - سلطة الجهة الإدارية فيه) (ب/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
• **شرط فسخ العقد للإخلال بالالتزامات العقدية:** راجع: (حرف ع/ عقد - عقد استثمار - شرط فسخ العقد للإخلال بالالتزامات) (ج/٣٣٦٧/١٤٤١)	١٩٨	١٠٦٠
• **ما يجب على المحكمة عند نظر طلب فسخ العقد:** - يجب على المحكمة عند نظر طلب فسخ العقد، التحقق من موجبات الفسخ، ومدى سبق الفصل فيه؛ إذ لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى. (ز/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩
- يجب على المحكمة التحقق من تاريخ فسخ العقد، والنية المشتركة للطرفين حول ترتب آثار الفسخ على التعميد على الحساب، وسريانه عليه، والنظر في الدعوى على هذا الأساس، وهذا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع. (د/٢٨٣١/١٤٤١)	٢٣٣	١٢٢٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **استحقاق الجهة الإدارية للتعويض:** راجع: (حرف ع/ عقد - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - سلطة الجهة الإدارية في سحب العمل وفسخ العقد) (د/٢٠٣٨/١٤٤١)	٢١٠	١١١٧
تاسع عشر/ بطلان العقد: • **مناط الأخذ بأجرة المثل:** لا يصار إلى أجرة المثل إلا في المسؤولية العقدية، أو العقود التي شابها البطلان، وكان أحد العاقدين قد نفذ شيئاً من العقد، أما العقود التي لم تنعقد بعد أو انتهت مدتها فلا يصار لأجرة المثل دون رضا من أطرافها. (ح/١٧٢٨/١٤٣٩) (ي/١٦٧/١٤٤١)	١٩، ١٣٤	١٢٦، ٧١٩
عشرين/ استئجار الدولة للعقار: • **استغلال العقار قبل التعاقد:** • **استحقاق التعويض:** قيام الجهة الإدارية باستغلال عقار قبل إتمام عقد استئجاره؛ يلزمها أجرة المثل على أساس المسؤولية الإدارية لا على أساس المسؤولية العقدية. (ب/٢٣٤٧/١٤٤١)	١٤٢	٧٦٨
• **أثر وقف إجراءات التعاقد على استحقاق التعويض:** اقتضاء تعليمات الميزانية وقف إجراءات التعاقد لا ينفي أحقية مالك العقار المستغل من قبل الجهة الإدارية دون عقد في أجرة المثل. (ج/٢٣٤٧/١٤٤١)	١٤٢	٧٦٨
حادي وعشرين/ عقد الاستثمار: • **الأصل في أسلوب التعاقد:** الأصل أن تأجير العقارات البلدية يكون في مزايدة عامة. (د/١٧٢٨/١٤٣٩)	١٩	١٢٦
• **إجراءات التعاقد:** • **أثر الإبلاغ بترسية المنافسة على انعقاد العقد - مقتضى توقيع العقد:** عقد الاستثمار مع الجهة الإدارية من العقود الإدارية التي تنعقد بإبلاغ المتعاقد بخطاب الترسية، وأما توقيع العقد بعد ذلك فإنه لتوثيقه، ولا يعني عدم التوقيع عليه عدم وجود العقد. (ج/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **بداية مدته:** عقد استثمار الأراضي البلدية لا يبتدأ بترخيص البناء، أو إصدار الفسوحات، وإنما بتسليم محله، أو توقيع العقد حسب الأحوال. (د/٤٤١/١٤٤٠)	١٤	٨٩
• **أثر إخلال المستأجر بالتزاماته العقدية على منح مدة سماح عن الأجرة:** منحُ مستأجر الأرض مدة سماح عن الأجرة مع التزامه بإقامة منشآت تؤول ملكيتها إلى الجهة الإدارية المؤجرة، ثم إلغاء العقد لعدم تنفيذ التزامه ذاك؛ لا يعني تحلل المستأجر من المسؤولية الناشئة عن إخلاله بالتزامه، والذي كان سبباً في السماح عن دفع الأجرة - الحكم بعدم مسؤولية المستأجر عن مدة السماح بحجة أن العقد لا يُلزمه بالأجرة في هذه المدة، لا يتفق مع التفسير الصحيح للعقد، ومع قواعد المسؤولية العقدية؛ لأن السماح عن الأجرة إنما يكون في حال تنفيذ العقد، وعدم الإخلال بالتزاماته. (و/٩٥/١٤٤٢)	١٦٣	٨٧٣
• **مدة تجديده:** الأصل في الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية أن تجدد عقودها لمدة عشر سنوات أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية. (هـ/٤٤١/١٤٤٠) (هـ/١٧٢٨/١٤٣٩) (و/١٦٧/١٤٤١)	١٤، ١٩، ١٣٤	٨٩، ١٢٦، ٧١٩
• **تقدير قيمة تجديده:** الأصل في الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية أن تجدد عقودها بالسعر العادل الذي تحدده لجنة الاستثمار وفق أسعار السوق السائدة. (و/١٧٢٨/١٤٣٩)	١٩	١٢٦
• **نطاق التزام الجهة الإدارية تجاه تجديده:** الجهة الإدارية غير ملزمة بتجديد أو تمديد العقد الاستثماري إذا رأت تغيير نشاط الوحدة العقارية، أو استعمالها الخاص، أو كان هناك إخلال من المستأجر في الوفاء بالتزاماته؛ لأن العقد ينتهي بانتهاء مدته. أما إذا لم يكن ذلك وإنما رغبت الجهة الإدارية في زيادة العائد المالي عن طريق المزايدة العامة، فإنه ليس لها أن تقوم بذلك قبل مفاوضة المستأجر على تجديد أو تمديد العقد بالسعر العادل. (و/٤٤١/١٤٤٠) (ز/١٦٧/١٤٤١)	١٤، ١٣٤	٨٩، ٧١٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **أحقية المتعاقد في تجديده - مناط طرح محله في مزايدة عامة:** إذا طلب المتعاقد تجديد العقد ورضي بالسعر الذي حددته اللجنة المختصة، فهو أحق به، ولا يحق للجهة الإدارية في هذه الحالة طرح محل العقد في مزايدة عامة، إلا إذا رفض المتعاقد السعر المحدد وطلب تجديد العقد وفق تقديره، فإنه يحق للجهة الإدارية حين إذ طرح محل العقد في مزايدة عامة، على أنه إذا كان أعلى سعر في المزايدة العامة يقل عن تقدير المتعاقد فإن المتعاقد يكون له أحقية التجديد. (ز/٤٤١/١٤٤٠) (ز/١٧٢٨/١٤٣٩) (ح/١٦٧/١٤٤١)	١٤، ١٩، ١٣٤	٨٩، ١٢٦، ٧١٩
• **التأجير من الباطن لا يحد من سلطة الجهة الإدارية، أو حرمانها من استعمال حقوقها التعاقدية:** قيام المستأجر بتأجير محل الاستثمار من الباطن، لا يحد من سلطة الجهة الإدارية، ولا يحرمها من استعمال حقوقها الناشئة عن العقد، ولا تكون مخطئة في استعمال حقها ما دامت لم تتعسف فيه. (د/٢٣٩٥/١٤٤١)	٢٠٥	١٠٩٥
• **سلطة محكمة الموضوع في تحديد حجم الاستثمار:** الأصل في تحديد ما إذا كان المشروع محل عقد الاستثمار من المشاريع الكبيرة، يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبارها من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة المحكمة الإدارية العليا، وبشرط أن يكون استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. (ح/٤٤١/١٤٤٠) (ط/١٦٧/١٤٤١)	١٤، ١٣٤	٨٩، ٧١٩
• **سلطة محكمة الموضوع في تحديد الإخلال الجسيم بالتزامات العقد:** الأصل أن استخلاص ما إذا كان عدم تشغيل المتعاقد عليه أو تشغيله على خلاف الشروط والمواصفات يعد إخلالاً جسيماً يجيز إنهاء العقد، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة المحكمة الإدارية العليا، وبشرط أن يكون استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً، ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. (ب/٣٣٦٧/١٤٤١)	١٩٨	١٠٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **شرط فسخ العقد للإخلال بالالتزامات:** إذا أعطى عقد الاستثمار للجهة الإدارية الحق في إنهاء العقد عند إخلال المستثمر بشروط العقد ومواصفاته؛ فإنه ليس كل إخلال بالعقد وشروطه يعطي الجهة الإدارية الحق في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة بالمخالفة للقوة الإلزامية للعقد، وإنما يجب أن يكون الإخلال جسيماً من حيث أهمية الالتزام الذي جرى الإخلال به، أو من ناحية كمية المخالفات للعقد وأثرها عليه. (ج/١٤٤١/٣٣٦٧)	١٩٨	١٠٦٠
ثاني وعشرين/ عقد الأشغال العامة: • **أساس التعويض عن تغيير موقع العقد:** نظر المحكمة لطلب التعويض عن خطأ تغيير الجهة الإدارية لموقع العقد يكون على أساس المسؤولية العقدية، لا على أساس نظرية عمل الأمير. (ج/١٤٤٢/٣٦٠)	٢١٥	١١٤٢
ثالث وعشرين/ عقد التشغيل: • **استحقاق المتعاقد التعويض عن إخراجه من مبنى أنشأه لتنفيذ العقد:** إخراج مشغل المنشأة الحكومية من مبنى أنشأه لغرض التشغيل وقبل انتهاء التعاقد؛ يجعله مستحقاً للتعويض عن التكاليف الناشئة عن إخراجه والإقامة في مبنى بديل وفق ما يقدمه من إثبات. (هـ/١٤٤٠/٢٢٢٤)	٢١	١٣٩
رابع وعشرين/ العقد التعاوني: • **المعاوضة فيه:** لا يمتنع أن يكتنف العقد التعاوني شيء من المعاوضة إذا كان الغالب فيه معنى التكافل. (هـ/١٤٤٠/٧٢٥) (د/١٤٤٠/١٠١٨)	٦٦، ٦٨	٣٦٢، ٣٧٣
خامس وعشرين/ عقد القرض: • **إجراءات التعاقد:** • **وجوب استيفاء شروط التعاقد:** لا إلزام على الجهة الإدارية بتقديم القرض لطالبه إذا لم يستوفِ الشروط المحددة من قبلها. (د/١٤٤٠/١٥٣٠)	٧٦	٤١٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الرسوم المتعلقة بدراسات القرض:** • **انتفاء المخالفة الشرعية:** ما تتقاضاه صناديق الإقراض الحكومية من المقترض مقابل الدراسات التي تجريها لتقديم القرض واستمراره، ليست من قبيل الزيادة مقابل الأجل، وليست من مصادر الأرباح، ومنع الحكم القضائي لها بحجة دخولها في الربا غير صحيح ولا يتفق مع النظام. (أ/٢٨٤٠/١٤٤٠)	٣٠	١٨٧
• **تقديرها:** لصناديق الإقراض الحكومية تقاضي الرسوم عن الدراسات التي تجريها لمصلحة القرض، وفق ما تم الاتفاق عليه، أو أجرة المثل عند الاختلاف في قدرها. (د/٢٨٤٠/١٤٤٠)	٣٠	١٨٧
• **الحصول على الحد الأعلى للقرض السكني:** حصول المستفيد على الحد الأعلى للقرض السكني يخضع للشروط والضوابط التي قررها النظام. (ب/٤٢٨٠/١٤٤١)	١٩٩	١٠٦٧
حرف (غ) **الغصب** أولاً/ تحقق الغصب.		
أولاً/ تحقق الغصب: الغصب يتحقق شرعاً بأخذ ملك الغير ووضع اليد عليه دون رضا من صاحبه، ويشمل ذلك العقار والمنقول وكل ما يؤخذ دون وجه حق. (هـ/٢٤٥٨/١٤٤١)	١٢٥	٦٦٧
حرف (ق) **قرار إداري** أولاً/ الأصل فيه. ثانياً/ القرار السلبي. ثالثاً/ ركن الشكل. رابعاً/ نطاق الفصل به في دعوى التعويض. خامساً/ دعوى الإلغاء.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ الأصل فيه: القرارات الإدارية تحمل قرينة الصحة حتى يصدر حكم بإلغائها، أو يتوصل قاضي التعويض إلى عدم مشروعيتها. (أ/٤٣٧/١٤٤١)	١٣	٨٤
ثانياً/ القرار السلبي: • **التعويض عن تعسف الجهة الإدارية في اتخاذه:** امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار تعسفاً بقصد المضارة؛ يجعل للمضرور الحق في تقاضي التعويض الناشئ عنها، وهذا مبدأ لا بد من تطبيقه في سائر طلبات التعويض الناشئة عن القرارات السلبية. (هـ/٩٣٢/١٤٣٩)	٨٢	٤٤٤
ثالثاً/ ركن الشكل: • **تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة:** راجع: (حرف م/ مهن ومؤسسات صحية - مؤسسات صحية خاصة - تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة) (أ/٣٧٧٥/١٤٤١)	٢٠٣	١٠٨٦
• **التحقيق في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - الخطأ في تفسير النظام) (أ/٣٩٦٣/١٤٤١)	٢٠٦	١١٠٢
رابعاً/ نطاق الفصل به في دعوى التعويض: يتوصل قاضي التعويض إلى عدم مشروعية القرار الإداري بقصد تحقيق ركن الخطأ من حيث الثبوت أو عدمه، لا بقصد إلغائه وإصدار القرار المشروع. (ب/٤٣٧/١٤٤١)	١٣	٨٤
خامساً/ دعوى الإلغاء: • **عدم تجاوز طلب إلغاء جزء القرار:** المطالبة بإلغاء جزء من القرار لا يقرر للمحكمة الحكم في كامل القرار وفيما لم يكن محلَّ المطالبة والقصد منها، ومخالفة ذلك بإلغاء القرار كاملاً؛ يعيب الحكم بالخطأ في تكييف الدعوى. (ب/٣٣١٠/١٤٤١)	١٦١	٨٦١
• **خروج الترسية المنشئة للعلاقة العقدية عن دعوى الإلغاء:** راجع: (حرف ع/ عقد - إجراءات التعاقد - خروج الترسية المنشئة للعلاقة العقدية عن دعوى الإلغاء) (ب/٧١٧/١٤٤١)	١٦٨	٨٩٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (م) **مبادئ قضائية** أولاً/ مبدأ استقرار المراكز النظامية. ثانياً/ مبدأ التقاضي على درجتين. ثالثاً/ مبدأ الاقتصاد في الخصومة. رابعاً/ عدم حلول القضاء محل الجهة الإدارية في إدارة المرفق.		
أولاً/ مبدأ استقرار المراكز النظامية: • **ما لا ينطبق عليه:** استقرار المركز النظامي ينشأ عن تحصن القرار الإداري من الإلغاء، ولا ينطبق على المنازعات العقدية. (د/٩٠٣/١٤٤١)	١٣٠	٦٩٤
ثانياً/ مبدأ التقاضي على درجتين: • **تحققه:** إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وكان موضوع الدعوى محل نزاع؛ فإنه يجب على محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية، للفصل في موضوع الدعوى بعد تمكين أطرافها من استكمال دفوعهم، وذلك مراعاة لحقهم المكفول نظاماً بالتقاضي على درجتين. (د/٨٠/١٤٤٠)	٨٧	٤٧٧
• **الإخلال به:** قضاء حكم الاستئناف بطلب لم يتعرض له الحكم الابتدائي ولم يفصل فيه؛ يوقع حكم الاستئناف في مخالفة الإخلال بحق التقاضي على درجتين. (ج/٧٩٥/١٤٣٩)	٨١	٤٣٩
ثالثاً/ مبدأ الاقتصاد في الخصومة: الاقتصاد في الإجراءات وعدم ترديد القضية وإطالة أمدها يقتضي عدم نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة مصدرته لمجرد الخطأ في التكييف. (د/٢٣٤٧/١٤٤١)	١٤٢	٧٦٨
رابعاً/ عدم حلول القضاء محل الجهة الإدارية في إدارة المرفق: عدم جواز إصدار أمر للجهة الإدارية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل؛ لما يترتب عليه من حلول القضاء محل الجهة الإدارية في القيام بأعمالها، وإنما يكتفى بالإلغاء، أو الحكم بالتعويض المالي في دعوى المسؤولية عند ثبوتها. (د/٧٨٩/١٤٤٠)	٣٤	٢٠٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
مستندات ثبوتية أولاً/ المحاضر الإدارية. ثانياً/ الأوراق الصادرة عن كتاب العدل.		
أولاً/ المحاضر الإدارية: • **الأصل فيها - أثر خلوها من التوقيع على حجيتها:** الأصل في المحاضر الإدارية الصحة والسلامة، وخلوها من التوقيع لا يكفي لنفي الحجية عنها. (د/٢٤٣٦/١٤٤٠)	٨٤	٤٥٥
ثانياً/ الأوراق الصادرة عن كتاب العدل: • **أثر النزاع في محلها على الاستناد إليها:** نص النظام على أن الأوراق الصادرة عن كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية - لا يصح الاستناد إلى تلك الأوراق في الملكية ما دام أن هناك نزاع حول الملكية. (د/٢٦٥٠/١٤٤١)	٣٦	٢١٧
مصروفات الدعوى أولاً/ استحقاق مصروفات الدعوى.		
أولاً/ استحقاق مصروفات الدعوى: • **مناطه:** أساس الحكم بتعويض المدعي عن أتعاب التقاضي ومصاريف الدعوى بعد ثبوت صحة الدعوى، ليس خطأ المدعى عليه، وإنما لأن الأتعاب من المصاريف اللازمة والأساسية لإقامة الدعوى والفصل فيها قياساً على أتعاب الخبرة ونحوها التي يجري الحكم بها على الخاسر للدعوى، وتحميله تكاليفها دون النظر فيما إذا كان متعسفاً أم لا. (و/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩
• **نطاقه:** الحكم بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة والتقاضي ومصاريف الدعوى في حال لم يتعسف المدعى عليه في استعمال حق الدفاع عن نفسه لا يكون شاملاً لكافة المصاريف التي تُكبدت، وإنما جزء منها تتمثل في تكاليف حضور الجلسات، ومجاوزة ذلك يخضع إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، وثبوت تعسف المدعى عليه في استعمال حق الدفاع، ومماطلته في إيصال الحق لصاحبه، وأفضى ذلك إلى ضرر حال ما كان بالإمكان تلافيه ببذل جهد معقول. (ز/٢٢٢٤/١٤٤٠)	٢١	١٣٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
منازعات جنائية أولاً/ نقل ملكية لوحة مركبة عن طريق التزوير.		
أولاً/ نقل ملكية لوحة مركبة عن طريق التزوير: • **المسؤول عن إعادة ملكية اللوحة:** صدور حكم جزائي بإدانة أشخاص بنقل ملكية لوحة مركبة عن طريق التزوير - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن صدور الحكم الجزائي بالإدانة بالتزوير لا يقتضي وبحكم الضرورة إلى مسؤولية الجهة الإدارية بإعادة اللوحة لصاحبها طالما أن الحكم لم يقضِ بإعادتها، والتزوير لم يكن صادراً من موظفي الجهة الإدارية، أو كان للجهة الإدارية فعل ضار يرتب مسؤوليتها، وإنما المسؤولية تثبت في مواجهة من قاموا بالتزوير إن أراد صاحب اللوحة مطالبتهم بها، إصلاحاً للوضع الذي باشروا إفساده. (ج/١٨٩٦/١٤٤٠)	٢٠	١٣٤
منازعات مرورية أولاً/ الجزاءات المرورية. ثانياً/ الحوادث المرورية. ثالثاً/ الدعاوى الناشئة عن المخالفات المرورية وحوادث السير.		
أولاً/ الجزاءات المرورية: • **تكييفها:** الجزاءات التي يجري إيقاعها من قِبل رجل المرور على المخالفات المرورية لا تخرج عن كونها قرارات إدارية صادرة من رجل السلطة. (ز/٨١٩/١٤٤١) (و/١٦٣٥/١٤٤٠)	٥، ٢٤	٣٣، ١٦٠
ثانياً/ الحوادث المرورية: • **ضابطها:** وقوع حادث للسيارة أثناء قيادتها يجعله حادثاً مرورياً تسري عليه أحكام نظام المرور بغض النظر عن الطرف المتسبب فيه. (ح/٨١٩/١٤٤١)	٥	٣٣
• **النظام الحاكم لها:** أحكام نظام المرور هي التي تطبق على الحادث المروري بغض النظر عن الجهة التي تسببت فيه. (ز/١٦٣٥/١٤٤٠)	٢٤	١٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم انتفاء وصفها حال تسبب الجهة الإدارية فيها:** لا ينفي عن الحادث المروري وصفه وتكييفه بأنه حادث مروري كون المتسبب فيه جهة إدارية. (ط/٨١٩/١٤٤١) (ح/١٦٣٥/١٤٤٠)	٥، ٢٤	٣٣، ١٦٠
• **التفرقة بين قواعد المسؤولية عن الحوادث المرورية وقواعد المسؤولية الأخرى:** - الدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية تنظر وفق قواعد المسؤولية الناشئة عن الحوادث المرورية، والتي تختلف في مجملها عن قواعد المسؤولية عن الأفعال الضارة الأخرى من حيث تعدد أسباب نشوئها. (ي/٨١٩/١٤٤١)	٥	٣٣
- الدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية تنظر وفق قواعد المسؤولية الناشئة عن الحوادث المرورية، والتي تختلف في مجملها عن قواعد المسؤولية الإدارية، والمسؤولية عن الأفعال الضارة الأخرى من حيث تعدد أسباب نشوئها. (ط/١٦٣٥/١٤٤٠)	٢٤	١٦٠
ثالثاً/ الدعاوى الناشئة عن المخالفات المرورية وحوادث السير: • **إرادة المنظم توحيد المختص بنظرها:** إرادة المنظم توحيد جميع المنازعات المرورية أمام محكمة واحدة، أياً كان أطرافها وموضوعها. (هـ/٨١٩/١٤٤١) (ج/٣٠٥٩/١٤٤١)	٥، ١١٣	٣٣، ٦٠٨
• **المختص بنظرها:** اختصاص المحكمة العامة بالفصل في المنازعات الناشئة عن المخالفات المرورية وحوادث السير أيًّا كان أطرافها. (و/٨١٩/١٤٤١) (هـ/١٦٣٥/١٤٤٠) (د/٣٠٥٩/١٤٤١)	٥، ٢٤، ١١٣	٣٣، ١٦٠، ٦٠٨
مهن ومؤسسات صحية أولاً/ الممارس الصحي. ثانياً/ مؤسسات صحية خاصة. ثالثاً/ نفقات المرضى.		
أولاً/ الممارس الصحي: • **بدل عدوى:** • **شرط المسمى الوظيفي لصرف بدل ضرر أو عدوى:** تفويض المنظم جهة مختصة بتحديد مسميات الوظائف المستحقة لبدل ضرر أو عدوى يقتضي معه عدم استحقاق البدل لغير المسميات المحددة. (أ/٦٥٥/١٤٤٠)	٢٦	١٧٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **من الوظائف غير المستحقة لبدل العدوى:** - وظيفية (أخصائي اجتماعي) غير مسمية ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٢٥٩٩/١٤٤١)	١٤٧	٧٩١
- وظيفية (أخصائي تغذية) غير مسمية ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٣٦٨٩/١٤٤١)	٢٠١	١٠٧٥
- وظيفية (فني تمريض) غير مسمية ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (ب/٦٥٥/١٤٤٠)	٢٦	١٧٢
- وظيفية (فني صيدلي) غير مسمية ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٢٩٣٥/١٤٤١)	١٨٧	١٠٠٢
- وظيفية (فني سجلات طبية) غير مسمية ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل. (أ/٤٢١٤/١٤٤١)	٢١٣	١١٣٢
- صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل عدوى للمعترض ضده حال كونه يعمل (فني مسعف طوارئ)؛ تأسيساً على لائحة الوظائف الصحية بصرف البدل للوظائف التي يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للعدوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن ما ورد في لائحة الوظائف الصحية نص عام، وأنه صدر نص خاص بصرف بدل للمسعفين بديلاً عن البدلات المرتبطة بطبيعة العمل، وأن النص الخاص مقدم على العام. (أ/٧٨٧/١٤٤١)	٤٧	٢٧٢
• **بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية:** • **مقداره لفئة الفنيين:** يكون صرف بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية لفئة الفنيين وفق ما حددته لجنة البدلات من مبلغ (٥٠٠) إلى (١٥٠٠) ريال. (ب/٣٣٧٠/١٤٤١)	٢٢٦	١٢٠٢
ثانياً/ مؤسسات صحية خاصة: • **المختص بنظر مخالفاتها:** صدور الحكم المعترض عليه برفض التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية المتضمن معاقبة مجمع طبي - المعني في نظر المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبة المناسبة هي لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة. (ب/٤٢٤٥/١٤٤١)	١٩٤	١٠٤٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة:** لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، ولا يعد حضور أمين السر مكملاً لتشكيل اللجنة؛ إذ إنه ليس عضواً في التشكيل النظامي الصحيح لانعقاد اللجنة. (أ/٣٧٧٥/١٤٤١)	٢٠٣	١٠٨٦
ثالثاً/ نفقات المرضى: • **إجراءات صرفها:** • **صدور قرار الهيئة الطبية العامة:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - القصور في التحقق من الدعوى) (أ/٣٨١٩/١٤٤١)	١١٧	٦٣٢
حرف (ن) **نزع ملكية** أولاً/ شرط نزع الملكية. ثانياً/ النزع مع انتفاء حاجة الجهة الإدارية. ثالثاً/ النزع لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام. رابعاً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء. خامساً/ صاحب العقار. سادساً/ لجنة التقدير. سابعاً/ استحقاق التعويض. ثامناً/ أوان انتقال ملكية العقار المنزوع. تاسعاً/ إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلُّم التعويض. عاشراً/ تضرر العقار دون الاقتطاع منه. حادي عشر/ العدول عن قرار النزع. ثاني عشر/ وضع اليد على العقار.		
أولاً/ شرط نزع الملكية: يشترط لنزع الملكية أن يكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء النزع، وتقدير المنفعة يرجع للجهة الإدارية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، وليس للمحكمة أن تحل محل الجهة الإدارية في ذلك التقدير. (ب/٣٥٨٩/١٤٤١)	١٨٨	١٠٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ النزع مع انتفاء حاجة الجهة الإدارية: راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - نزع ملكية عقار دون حاجة الجهة الإدارية له) (أ/٣٥٨٩/١٤٤١)	١٨٨	١٠٠٨
ثالثاً/ النزع لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام: • **مسؤولية التعويض:** التعويض عن قرار النزع لصالح شركة تتولى إدارة مرفق عام من مسؤولية الجهة الإدارية المشرفة على نشاط المرفق، وترجع في التعويض على من صدر قرار النزع لصالحه. (أ/١٦٨٨/١٤٤١)	١٥٢	٨١٧
رابعاً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء: • **شرط التظلم إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء:** التظلم أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء قبل تقديم الدعوى القضائية حول نزع الملكية؛ إنما يكون في مواجهة شركة الكهرباء بحال تقصيرها في الإجراءات التي تسبق قرار النزع. (ب/١٦٨٨/١٤٤١)	١٥٢	٨١٧
• **الصفة في دعوى التعويض عن العدول عن النزع:** طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بصاحب العقار المنزوع لصالح شركة الكهرباء جراء إلغاء الجهة الإدارية قرار النزع، يُقام قضاءً في مواجهة الجهة الإدارية مصدرة قرار النزع، ولا يُشترط قبل تقديمه التظلم أمام لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء. (ج/١٦٨٨/١٤٤١)	١٥٢	٨١٧
خامساً/ صاحب العقار: • **ضماناته النظامية:** نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بدون موافقة الطرف الآخر وجبراً عنه، ونصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد راعت ذلك وجعلت لأصحاب العقارات المنزوعة ضمانات نص عليها النظام. (د/١٤١٩/١٤٤٠)	١١١	٥٩٧
سادساً/ لجنة التقدير: • **ما لا تختص به:** لجنة التقدير غير مختصة بتحديد أطوال أضلاع صك العقار، وكذلك مساحاته الإجمالية. (أ/٣٦١/١٤٤٢)	٢٣٧	١٢٥٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سابعاً/ استحقاق التعويض: • **لازم الحكم به:** يتعين قبل الفصل في دعوى التعويض عن الاستقطاع من العقار، تحديد موقع العقار حتى يمكن تحديد المساحة المستقطعة منه، ويقع واجب تحديد ذلك على عاتق مالك العقار. (ب/٣٦١/١٤٤٢)	٢٣٧	١٢٥٠
• **موانع الحكم به:** عدم اشتمال صك العقار المستقطع منه على أطوال الأضلاع والمساحة الإجمالية؛ يمنع من تطبيق الصك على الطبيعة، ومن ثم الفصل في دعوى التعويض عن الاستقطاع؛ لتوقف ذلك على تحديد المساحة المقتطعة، والتي تتحدد بتحديد أطوال الصك ومساحته. (ج/٣٦١/١٤٤٢)	٢٣٧	١٢٥٠
• **ملكية العقار:** الحكم بإلغاء القرار واستحقاق التعويض عن نزع ملكية العقار لا يكون إلا لمن يملك العقار ملكية تامة وصحيحة. (د/٢٥٢/١٤٤١)	١٤٤	٧٧٨
• **أثر مراجعة صك الملكية قضاءً على الفصل في دعوى استحقاق التعويض:** إذا كان الفصل في دعوى استحقاق التعويض عن نزع العقار متوقفاً على الانتهاء قضاءً من مراجعة صحة الصك المثبت لملكية العقار؛ فإنه حينئذٍ لا يمكن الفصل في دعوى استحقاق التعويض ما لم يُنتهى من مراجعة صحة الصك. (أ/١٣٨٠/١٤٤١)	١٧١	٩١٨
• **احتساب المقتطع ضمن النسبة التخطيطية للأرض:** إذا اقتطع جزء من الأرض للمنفعة العامة، وبقي منها أكثر من عشرة آلاف متر، ولم يسبق أخذ النسبة النظامية منها؛ فإن مالكها لا يستحق التعويض عما اقتُطع منها باعتبار أن هذا المقتطع سوف يحسب عند تخطيط الأرض، ويدخل في النسبة النظامية، وما زاد عن هذه النسبة يتم التعويض عنه. (أ/٢٥٧٤/١٤٤١)	١٦٧	٨٩٥
• **اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون طلب تخطيطها:** إذا لم يقم صاحب الأرض بتخطيطها فإن ذلك لا يعني عدم استقطاع النسبة النظامية عند الحاجة لتنفيذ مشاريع شبكات الطرق الرئيسية، وعند تخطيط الأرض يُحسب هذا الاستقطاع ضمن النسبة المجانية. (أ/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **اقتطاع النسبة التخطيطية من الأرض دون التعويض عنها:** اقتطاع النسبة المحددة نظاماً من الأرض عند قيام صاحبها بتخطيطها دون تعويضه عنها أمر مقرر نظاماً، والتعويض يكون في حال تجاوز المقتطع النسبة المجانية، ولم تكن الزيادة برضا من صاحب الأرض. (ب/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩
• **ما يُعوَّض عنه عند الاقتطاع للتخطيط:** إذا كان المقتطع للتخطيط أكثر من النسبة المقررة نظاماً، أو كان سبق اقتطاعُها، أو كانت الأرض مزروعة، أو مقاماً عليها مبانٍ؛ فإنه يتم التعويض عن المقتطع إلى جانب ما عليه من مبانٍ أو غراس. (ج/٧٩٢/١٤٣٩)	٧٣	٣٩٩
• **شرط استحقاق المبلغ الإضافي للتعويض:** صدور أمر سام بإعطاء أصحاب عقارات منزوعة مبلغاً إضافياً، مع أخذ إقرار منهم بأنّ هذا المبلغ منه لأي مطالبات بشأن الموضوع - مطالبة المعترض ضده صرف المبلغ الإضافي مع التقدير الجديد لعقاره - تقرير المحكمة الإدارية العليا بعدم وفاء المعترض ضده بشرط أن يكون المبلغ الإضافي منه للمطالبات؛ ومن ثم لا يتحقق فيه شرط استحقاقه. (ب/٢٠٨/١٤٤٠)	٥٩	٣٣٤
• **التفرقة بين التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن المسؤولية التقصيرية:** راجع: (حرف ت/ تعويض - تقدير التعويض - التفرقة بين التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن المسؤولية التقصيرية) (هـ/٣٠٥٥/١٤٤٠)	١٣٦	٧٣٥
ثامناً/ أوان انتقال ملكية العقار المنزوع: تنتقل ملكية العقار المنزوع بصدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، لا بصرف التعويض؛ بدليل منع النظام التصرف في العقار بعد صدور القرار، وهذا لا يكون إلا بانتفاء الملكية. (ب/٢٧٤٣/١٤٤٠)	٦	٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تاسعاً/ إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلّم التعويض: • **مناط استحقاق أجرة المثل:** نص النظام على أنه إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار المنزوع من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلّم التعويض فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن هذا النص لبيان مدة استحقاق أجرة المثل، وأن سبب الاستحقاق هو إخراج الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلّم التعويض، وحمل النص النظامي على أن أجرة المثل تُستحق بتسلّم التعويض حمل على غير معناه، إذ بالإمكان النظر في مدى استحقاق مالك العقار لأجرة المثل دون أن يكون تسلّمه للتعويض عن عقاره أثراً في ذلك أو مانعاً منه. (ب/٣٥٦/١٤٣٩)	١٣٩	٧٥٥
عاشراً/ تضرر العقار دون الاقتطاع منه: • **نطاق تطبيق النظام:** - تطبق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص تضرر العقارات دون الاقتطاع منها إذا كان المشروع المتضرر منه متضمناً نزع ملكية بعض العقارات. (ب/٢٧٢٢/١٤٤١)	١١٢	٦٠٢
- الحالات التي لا يكون فيها نزع ملكية أو يكون فيها ضرر ناشئ عن إقامة مشروع للمصلحة العامة لا يُطبق عليها نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. (ج/١٤١٩/١٤٤٠)	١١١	٥٩٧
حادي عشر/ العدول عن النزع: • **شرطه:** للجهة الإدارية الحق في إلغاء قرار نزع الملكية بشرط أن يكون قبل تمام النزع وحصول الإفراغ من قبل الجهة المختصة. (ب/١٦١٧/١٤٤١)	١٧٢	٩٢٣
• **الصفة في دعوى التعويض عن العدول عن النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء:** راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء - الصفة في دعوى التعويض عن العدول عن النزع) (ج/١٦٨٨/١٤٤١)	١٥٢	٨١٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **استحقاق التعويض:** إذا ألغت الجهة الإدارية قرار نزع الملكية؛ فللمتضرر طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته جرّاء ذلك. (ج/١٦١٧/١٤٤١)	١٧٢	٩٢٣
ثاني عشر/ وضع اليد على العقار: • **استحقاق التعويض:** • **ملكية العقار:** الحكم بإلغاء القرار واستحقاق التعويض عن وضع اليد على العقار لا يكون إلا لمالك ملكية تامة وصحيحة. (ج/٣٠٦٠/١٤٤٠)	١١٤	٦١٤
نظام أولاً/ سريان الأنظمة. ثانياً/ تعارض الأنظمة. ثالثاً/ تفسير الأنظمة. رابعاً/ تصنيف الأنظمة. خامساً/ الأنظمة الإجرائية. سادساً/ اللوائح التنظيمية. سابعاً/ التنظيمات الخاصة. ثامناً/ ما يعتبر في حكم الأنظمة.		
أولاً/ سريان الأنظمة: • **الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد:** مقتضى الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد أن يطبق النظام بعد صدوره ونفاذه على كل ما يقع من تصرفات، حتى ولو كانت هذه التصرفات ناشئة عن مراكز نظامية ابتدأ تكوينها في ظل النظام القديم. (أ/٨٣٦/١٤٤١) (أ/٩٥٧/١٤٤١)	٩٨، ١٠٤	٥٣٤، ٥٦٤
• **الاستثناء من الأثر المباشر والفوري للنظام الجديد:** إذا كان الاستثناء على مبدأ الأثر المباشر للأنظمة يقتضي في بعض تطبيقاته أن الحقوق الذاتية التي تنشأ عن المراكز العقدية، لا يسري عليها النظام الجديد إذا كان ابتداء تكوينها جرى في ظل النظام القديم، وإنما يسري عليها النظام القديم سواء في تكوينها أم في آثارها؛ فإن هذا الاستثناء يقتصر على المراكز العقدية التي ينشأ عنها حقوق ذاتية ومكتسبة لأطرافها تجاه بعضهم البعض والتي تخضع لاتفاقاتهم. (ب/٨٣٦/١٤٤١) (ب/٩٥٧/١٤٤١)	٩٨، ١٠٤	٥٣٤، ٥٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكمة من الأثر المباشر والفوري لأنظمة الرسوم:** أنظمة الرسوم عامة، وتخاطب كل فئات المجتمع بحسب تنوع أعمالهم، وتسري بأثرها المباشر على التصرفات أو العقود التي لا زالت تنتج آثارها، ولم تنقض قبل سريان النظام الجديد؛ ضماناً للمساواة، ومنعاً من التحلل من تطبيق النظام الجديد بدعوى وجود اتفاقيات قديمة. (ج/٩٥٧/١٤٤١)	١٠٤	٥٦٤
• **تعلق سريان النظام بصدور لائحته التنفيذية:** الأصل في نفاذ الأنظمة وسريان العمل بها من حيث الزمان أن يكون نفاذها من التاريخ المحدد فيها سواء صدرت اللائحة التنفيذية لها أم لم تصدر، إلا أنه إذا كان النظام قد نص على صدور لائحة تنفيذية له، وكان تنفيذه متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد لهذه اللائحة أن تتضمنها، فإن النظام لا ينفذ في الجزئية التي تنظمها اللائحة؛ لأن اللائحة في هذه الحالة جزء من النظام. (هـ/١٥٦/١٤٤٠)	٥٨	٣٢٨
• **سريان النظام الجديد على الطلبات القديمة:** التقدم بطلب إبان سريان النظام القديم، ورفض الجهة الإدارية تحقيقه في حينه، ثم التقدم مجدداً في ظل النظام الجديد؛ لا ينشئ حقاً مكتسباً في المطالبة بإتمام الطلب وفق النظام القديم. (د/٨٣٦/١٤٤١)	٩٨	٥٣٤
• **الاختلاف في تطبيق الأنظمة حيال المراكز العقدية الذاتية:** الاختلاف في تطبيق الأنظمة حيال المراكز العقدية الذاتية لا يخل بوحدة تطبيق الأنظمة؛ لأنها مراكز ذاتية وخاصة، وليست مراكز نظامية. (د/٩٥٧/١٤٤١)	١٠٤	٥٦٤
• **عدم سريان النظام بأثر رجعي:** التصرفات التي بدأت وانتهت في ظل النظام القديم، لا يطبق عليها النظام الجديد. (ج/٨٣٦/١٤٤١) (هـ/٩٥٧/١٤٤١)	٩٨، ١٠٤	٥٣٤، ٥٦٤
• **عدم الاستناد إلى أنظمة غير سارية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - عدم الاستناد إلى أنظمة غير سارية) (أ/٦٧١/١٤٤١)	١٠٧	٥٨٢
ثانياً/ تعارض الأنظمة: • **لازمه:** يلزم لقيام التعارض بين النصوص النظامية أن يكون التعارض بين نصَّين عامَّين أو نصَّين خاصَّين. (د/٢٦٦٤/١٤٤١) (و/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الخاص مقدم على العام:** النص النظامي الخاص مقدم على النص النظامي العام، ومخالفة ذلك يعيب الحكم بمخالفة النظام، ويوجب نقضه. (ب/٧٨٧/١٤٤١)	٤٧	٢٧٢
• **أثر مخالفة النص الخاص للنص العام:** إذا خالف نصٌّ خاصٌّ نصّاً عامّاً؛ فإنه لا يصل إلى حد التعارض بين النصوص النظامية بل يبقى النص الخاص على خصوصه ووجوب سريانه، ولو كان سابقاً في الصدور على النص العام. (هـ/٢٦٦٤/١٤٤١) (ز/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤
• **أثر تضمن النظام الحديث لعبارة عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:** إذا تضمن نظام جديد مثل عبارة (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى) ونحوها، فإنها تتعلق بما لم يرد به نص خاص في النظام الجديد يتضمن حكماً قطعي الدلالة على تنظيم هذا الأمر بدلاً من الأنظمة السابقة، فإذا تضمن النظام الجديد نصاً قاطع الدلالة على تنظيم هذا الأمر فإنه يكون مُلغياً للنظام السابق؛ حتى تتحقق الغاية والهدف من إصدار النظام الجديد، أما إذا لم يتضمن النظام الجديد نصاً قاطعاً في تنظيم هذا الأمر، فإن نصوص الأنظمة السابقة تبقى قائمة ولا يكون لهذا التنظيم الجديد أثر في سريانها. (ك/٨١٩/١٤٤١) (هـ/٨٥٤/١٤٤٠)	٥، ٩	٣٣، ٦١
• **أثر تضمن النظام الحديث لعبارة ولها بوجه خاص النظر في الآتي، أو عبارة عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:** إذا تضمن نظام جديد مثل عبارة (ولها بوجه خاص النظر في الآتي) أو عبارة (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى) ونحوها، فإنها تتعلق بما لم يرد به نص خاص في النظام الجديد يتضمن حكماً قطعي الدلالة على تنظيم هذا الأمر بدلاً من الأنظمة السابقة، فإذا تضمن النظام الجديد نصاً قاطع الدلالة على تنظيم هذا الأمر فإنه يكون مُلغياً للنظام السابق؛ حتى تتحقق الغاية والهدف من إصدار النظام الجديد، أما إذا لم يتضمن النظام الجديد نصاً قاطعاً في تنظيم هذا الأمر، فإن نصوص الأنظمة السابقة تبقى قائمة ولا يكون لهذا التنظيم الجديد أثر في سريانها. (هـ/٣٠٥٩/١٤٤١)	١١٣	٦٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالثاً/ تفسير الأنظمة: • **المقصود بالبلدية في نظام البلديات والقرى:** نص النظام على أن للبلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري - المقصود في ذلك هو الأمانات لا البلديات الفرعية التابعة لها. (ب/٤٧٤٠/١٤٤١)	١٦٦	٨٩١
رابعاً/ تصنيف الأنظمة: • **نظام الشركات:** نظام الشركات من وسائل القانون التجاري الذي يعنى القضاء العام بتطبيقه. (ط/٣١٤٧، ١٤٤١/٢٥٥٤)	١٩٠	١٠١٩
خامساً/ الأنظمة الإجرائية: • **المعتبر فيها:** المعتبر في الأنظمة الإجرائية تحقق الغاية التي من أجلها وُضعت في ضوء ما تسعه دلالة النص النظامي الظاهرة أو المتأولة تأولاً معتبراً، وأن ما تقتضيه سعة دلالة النص الإجرائي على النحو المتقرر فقهاً وقضاءً وعدالةً معتبر في تحقيق مناطه. (هـ/١/١٤٤٢)	قرار (١)	١
سادساً/ اللوائح التنظيمية: • **الخطأ في تطبيقها:** الخطأ في تطبيق نصوص العقد، واللائحة التنظيمية يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام. (ج/٤٤١/١٤٤٠)	١٤	٨٩
سابعاً/ التنظيمات الخاصة: • **الغاية من وضعها:** التنظيمات الخاصة وضعت لأغراض معينة وغايات مقصودة من قبل واضع النظام، وإهدارها لإعمال تنظيم عام يتنافى مع هذا التخصيص. (و/٢٦٦٤/١٤٤١) (هـ/١٤٣١/١٤٤٢)	١٥٠، ٢٤٠	٨٠٧، ١٢٦٤
ثامناً/ ما يعتبر في حكم الأنظمة: • **نصوص العقد:** راجع: (حرف ع/ عقد - نصوص العقد - الخطأ في تطبيقها) (ج/٤٤١/١٤٤٠)	١٤	٨٩

فهرس الأحكام

أولاً/قرارات الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا

م	رقم القرار	رقم القرار في المجموعة	رقم الصفحة
١	١ لعام ١٤٤٢هـ	١	١

ثانياً/الأحكام الصادرة في الاعتراضات

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١	١٨٣ لعام ١٤٤١هـ	١٣٢٧٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧
٢	٧٨ لعام ١٤٤١هـ	١٨٥٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٣
٣	٤٥٢ لعام ١٤٣٩هـ	٩٩٨/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢١
٤	٦٤٣ لعام ١٤٤٠هـ	٨٠١٢/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٨
٥	٨١٩ لعام ١٤٤١هـ	١٥١٧٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٣
٦	٢٧٤٣ لعام ١٤٤٠هـ	١٠١٤٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٤
٧	٥١٦ لعام ١٤٤٠هـ	٧٦٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥٠
٨	٨٥٢ لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٠٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٦
٩	٨٥٤ لعام ١٤٤٠هـ	١٨١٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٦١
١٠	١٠٣٦ لعام ١٤٤٠هـ	٦٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٩
١١	٢٢٠٠ لعام ١٤٤٠هـ	٨٢٩١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٢
١٢	٢٣٧٤ لعام ١٤٤٠هـ	٢٧٠١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٦
١٣	٤٣٧ لعام ١٤٤١هـ	٣٤٧٨ لعام ١٤٤٠هـ	٨٤
١٤	٤٤١ لعام ١٤٤٠هـ	٢/٥٤٠٠/س لعام ١٤٣٩هـ	٨٩
١٥	٨١٦ لعام ١٤٤٠هـ	٢٨٧٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٠١

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٦	١٦٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٦٩٣١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٦
١٧	٧٨٨ لعام ١٤٤١هـ	٨٩١٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٦
١٨	١٦٢٥ لعام ١٤٤٠هـ	٩٣٦٨/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٢٠
١٩	١٧٢٨ لعام ١٤٣٩هـ	٥٠٧٧/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٢٦
٢٠	١٨٩٦ لعام ١٤٤٠هـ	٦١٣٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٣٤
٢١	٢٢٢٤ لعام ١٤٤٠هـ	١٥٥٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٣٩
٢٢	٧٩ لعام ١٤٤٠هـ	٩٩١/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٤٨
٢٣	٤٩٢ لعام ١٤٤٠هـ	٢/٥٣١٧/س لعام ١٤٣٨هـ	١٥٢
٢٤	١٦٣٥ لعام ١٤٤٠هـ	٩٣٧٩/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٦٠
٢٥	٤٣٧ لعام ١٤٤٠هـ	٦١٠٩ لعام ١٤٣٩هـ	١٦٨
٢٦	٦٥٥ لعام ١٤٤٠هـ	٥٩٩٥/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٧٢
٢٧	١٩٣٥ لعام ١٤٤٠هـ	٦٠٩٩/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٧٥
٢٨	٢٠٧٥ لعام ١٤٤٠هـ	١٤٩٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٨٠
٢٩	٢٥٥٨ لعام ١٤٤٠هـ	٢٣٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٨٣
٣٠	٢٨٤٠ لعام ١٤٤٠هـ	٢٥٧٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٣١	٢٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٧٠٨١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٩١
٣٢	٣٥٨ لعام ١٤٤١هـ	٨٢٥١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٩٧
٣٣	٦٩٩ لعام ١٤٤١هـ	٦٣٥٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٠٢
٣٤	٧٨٩ لعام ١٤٤٠هـ	٢/٣٤٣/س لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٧
٣٥	١٨٣٣ لعام ١٤٤١هـ	٢٩٩٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢١٢
٣٦	٢٦٥٠ لعام ١٤٤١هـ	٣٠٠٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢١٧
٣٧	٢٧٢١ لعام ١٤٤١هـ	٧٩٧١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٢٢
٣٨	٣٠٤١ لعام ١٤٤٠هـ	٢٩٨١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٢٦
٣٩	٢١٩٠ لعام ١٤٤٠هـ	٤٦٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٣١
٤٠	٢٥٩٥ لعام ١٤٤١هـ	١٢٣١٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٣٤
٤١	١٣ لعام ١٤٤١هـ	١٩٥٥/ق لعام ١٤٣٨هـ	٢٣٨
٤٢	٧٨٤ لعام ١٤٤١هـ	٩٤٠٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٤٥
٤٣	٨٠٦ لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٣٨/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٤٩
٤٤	٨١٢ لعام ١٤٤١هـ	٩٠٤٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٥٧
٤٥	٩٩٤ لعام ١٤٤١هـ	٩٨٨٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٦٣

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٤٦	١٧١ لعام ١٤٤٠هـ	٣٠٢٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٦٧
٤٧	٧٨٧ لعام ١٤٤١هـ	٥٦٩٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٧٢
٤٨	١٤٠٤ لعام ١٤٤٠هـ	٥٧١٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٧٦
٤٩	١٤٢١ لعام ١٤٤٠هـ	٦٢٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٨٠
٥٠	١٩٨٥ لعام ١٤٤٠هـ	٢٣٣٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	٢٨٤
٥١	٢٦٥١ لعام ١٤٤٠هـ	٢/٢٥٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٢٩٠
٥٢	٣١٨٦ لعام ١٤٤٠هـ	٤٠٥٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٠٠
٥٣	٥٦٣ لعام ١٤٤١هـ	١٢٢٢١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٠٥
٥٤	٢٥٨٢ لعام ١٤٤١هـ	١٢٦٩/ق لعام ١٤٤١هـ	٣٠٩
٥٥	٤٢١٧ لعام ١٤٤١هـ	٥١٤/ق لعام ١٤٤١هـ	٣١٤
٥٦	٤٣٠٤ لعام ١٤٤١هـ	١٤٦٧٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٢٠
٥٧	٤٥٩٦ لعام ١٤٤١هـ	٤٣٩٢/ق لعام ١٤٤١هـ	٣٢٣
٥٨	١٥٦ لعام ١٤٤٠هـ	١١٤١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٢٨
٥٩	٢٠٨ لعام ١٤٤٠هـ	٣٤١٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٣٤
٦٠	٩١٦ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٤٣١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٣٨

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٦١	١٠٨٦ لعام ١٤٤١هـ	١٩٥٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٤١
٦٢	١٧١٥ لعام ١٤٤٠هـ	٢٣٦٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٤٥
٦٣	٢٢٤٠ لعام ١٤٤٠هـ	٨٣١٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٤٩
٦٤	١٨٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٨٩٢٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٥٣
٦٥	٢٦٨١ لعام ١٤٤١هـ	١٤١٢٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٥٧
٦٦	٧٢٥ لعام ١٤٤٠هـ	١٢٧٣٤/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٦٢
٦٧	٩٦٦ لعام ١٤٤٠هـ	٨٦١٧/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٦٨
٦٨	١٠١٨ لعام ١٤٤٠هـ	٨٦٧٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٧٣
٦٩	١٦١٦ لعام ١٤٤٠هـ	١٦٧٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٧٩
٧٠	١٨٢٦ لعام ١٤٤٠هـ	٦١٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٨٥
٧١	٢١٧٢ لعام ١٤٤٠هـ	٤١١٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٩٠
٧٢	١٤٤٠ لعام ١٤٤٠هـ	٣٨١١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٣٩٤
٧٣	٧٩٢ لعام ١٤٣٩هـ	١٠١٢/ق لعام ١٤٣٩هـ	٣٩٩
٧٤	١٢٢١ لعام ١٤٤٠هـ	٧٦٠١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٠٤
٧٥	١٥٢٤ لعام ١٤٤٠هـ	٣٢٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٠٨

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٧٦	١٥٣٠ لعام ١٤٤٠هـ	٢٦٢٩/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤١٣
٧٧	١٩٢٨ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٦٠٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤١٨
٧٨	٢٣٨٠ لعام ١٤٤٠هـ	٧٨٩٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٢٢
٧٩	٢٩٧٣ لعام ١٤٤٠هـ	٣٣٦١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٢٨
٨٠	٧٨ لعام ١٤٤٠هـ	١٥٨٤/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٣٢
٨١	٧٩٥ لعام ١٤٣٩هـ	٥٣٨٦/ق لعام ١٤٣٧هـ	٤٣٩
٨٢	٩٣٢ لعام ١٤٣٩هـ	٣٨١١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٤٤
٨٣	١٩٧٥ لعام ١٤٤٠هـ	٣٨٤٤/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٤٩
٨٤	٢٤٣٦ لعام ١٤٤٠هـ	٦٠٤٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٥٥
٨٥	٢٦٩٣ لعام ١٤٤٠هـ	٢٨٠١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٦١
٨٦	٢٩٤٦ لعام ١٤٤٠هـ	٣١٧٥/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٦٨
٨٧	٨٠ لعام ١٤٤٠هـ	٢٠٢٠/ق لعام ١٤٣٨هـ	٤٧٧
٨٨	١٨٤١ لعام ١٤٤١هـ	٢٥٩/ق لعام ١٤٤١هـ	٤٨٤
٨٩	٣٧٩٨ لعام ١٤٤١هـ	١١٣٥/ق لعام ١٤٤١هـ	٤٨٩
٩٠	١٠٥٥ لعام ١٤٤٠هـ	٦١٧٠/ق لعام ١٤٣٩هـ	٤٩٤

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٩١	١١٥٠ لعام ١٤٤١هـ	١٢٤١٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٤٩٩
٩٢	٢٤٩٠ لعام ١٤٤٠هـ	٣٧٣٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٠٣
٩٣	٢٦٤٦ لعام ١٤٤٠هـ	٤٨٧٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٠٨
٩٤	٧٤٢ لعام ١٤٤٠هـ	٦٨٦٨/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥١١
٩٥	٢٨٢٧ لعام ١٤٤٠هـ	٩٤٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥١٦
٩٦	٣٠٣١ لعام ١٤٤٠هـ	١٥٦٠/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥٢٢
٩٧	٥٠٥ لعام ١٤٤١هـ	١٣٥٦٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٢٨
٩٨	٨٣٦ لعام ١٤٤١هـ	١٢٢٩٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٣٤
٩٩	٣١٧٢ لعام ١٤٤١هـ	١٠٧٢٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٣٩
١٠٠	٣٤٦٧ لعام ١٤٤١هـ	١١١٨٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٤٤
١٠١	٢٨٢٨ لعام ١٤٤٠هـ	٤٨٩٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٤٨
١٠٢	٢٦٤١ لعام ١٤٤١هـ	٨٢٧٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٥٣
١٠٣	٣٤٣٩ لعام ١٤٤١هـ	١٢٦٤/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥٥٨
١٠٤	٩٥٧ لعام ١٤٤١هـ	٧١٩٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٦٤
١٠٥	١٢٥٥ لعام ١٤٤١هـ	٧١٤٠/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥٧١

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٠٦	٣٤٤١ لعام ١٤٤١هـ	٨٦٨٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٧٦
١٠٧	٦٧١ لعام ١٤٤١هـ	٧٤٣٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٨٢
١٠٨	١٠٢٨ لعام ١٤٤١هـ	٧٦٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٨٦
١٠٩	١٣٣٧ لعام ١٤٤١هـ	٧١٦٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٩٠
١١٠	١٣٩٢ لعام ١٤٤١هـ	١٨٣٢٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٥٩٤
١١١	١٤١٩ لعام ١٤٤٠هـ	٢٢٤٦/ق لعام ١٤٣٩هـ	٥٩٧
١١٢	٢٧٢٢ لعام ١٤٤١هـ	٥٤٣٩/ق لعام ١٤٣٩هـ	٦٠٢
١١٣	٣٠٥٩ لعام ١٤٤١هـ	١٥٠٠٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٠٨
١١٤	٣٠٦٠ لعام ١٤٤٠هـ	٥٠٢١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦١٤
١١٥	٣٣١١ لعام ١٤٤١هـ	١١٢٩٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٢٠
١١٦	٢٨٧٩ لعام ١٤٤١هـ	٤٩٠٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٢٦
١١٧	٣٨١٩ لعام ١٤٤١هـ	٩٣٠٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٣٢
١١٨	٢١ لعام ١٤٤١هـ	٤٥٨٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٦٣٥
١١٩	١١٨٠ لعام ١٤٤١هـ	٣٧٧٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٣٩
١٢٠	١٢٧٧ لعام ١٤٤١هـ	١١٩٠٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٤٤

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٢١	١٤٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٩٠٣٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٤٨
١٢٢	٢١٧٣ لعام ١٤٤١هـ	٧١٢٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٥٣
١٢٣	٢٧٢٣ لعام ١٤٤١هـ	١٠١٣٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٥٧
١٢٤	١٧٧١ لعام ١٤٤١هـ	٧٤٢٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٦٣
١٢٥	٢٤٥٨ لعام ١٤٤١هـ	٩٠٩٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٦٧
١٢٦	٤٠٩٤ لعام ١٤٤١هـ	٤١٧٧/ق لعام ١٤٤١هـ	٦٧٥
١٢٧	٤٢١٦ لعام ١٤٤١هـ	٤١٧٥/ق لعام ١٤٤١هـ	٦٨١
١٢٨	١٤٦٤ لعام ١٤٤١هـ	٧١٨٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٨٦
١٢٩	٢٠١١ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٥٩٩/ق لعام ١٤٣٩هـ	٦٩٠
١٣٠	٩٠٣ لعام ١٤٤١هـ	٤١٩٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٦٩٤
١٣١	٢٥٧٣ لعام ١٤٤٠هـ	٣٧٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٠٠
١٣٢	٢٩٣٤ لعام ١٤٤١هـ	١٣٨٧/ق لعام ١٤٤١هـ	٧٠٩
١٣٣	٢٨٣٢ لعام ١٤٤٠هـ	٣١٥٥/ق لعام ١٤٣٩هـ	٧١٤
١٣٤	١٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٨٨٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧١٩
١٣٥	١٢٩٩ لعام ١٤٤١هـ	٦٧٩٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٢٩

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٣٦	٣٠٥٥ لعام ١٤٤٠هـ	٣٠٣٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٣٥
١٣٧	٣٦٤ لعام ١٤٤١هـ	٨٢٣٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٤٠
١٣٨	٣٩٤١ لعام ١٤٤١هـ	٣٩٩٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٤٧
١٣٩	٣٥٦ لعام ١٤٣٩هـ	١٠٠٧/ق لعام ١٤٣٩هـ	٧٥٥
١٤٠	٩٣٦ لعام ١٤٤٠هـ	٧٤٨٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٧٥٩
١٤١	١٢٦٦ لعام ١٤٤٠هـ	١١٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	٧٦٣
١٤٢	٢٣٤٧ لعام ١٤٤١هـ	١٠٢٣/ق لعام ١٤٤١هـ	٧٦٨
١٤٣	٢٧٦٧ لعام ١٤٤٠هـ	٢٥٤٠/ق لعام ١٤٣٨هـ	٧٧٢
١٤٤	٢٥٢ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٨٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٧٨
١٤٥	١٢٥٨ لعام ١٤٤١هـ	٥٤٥٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٨٤
١٤٦	١٨١٨ لعام ١٤٤١هـ	٨٠٧٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٨٨
١٤٧	٢٥٩٩ لعام ١٤٤١هـ	١٤١٩٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٩١
١٤٨	٣١٤٦ لعام ١٤٤١هـ	١١١٠٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	٧٩٧
١٤٩	٢٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٠١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٠٢
١٥٠	٢٦٦٤ لعام ١٤٤١هـ	٩٣٥١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٠٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٥١	٨١٣ لعام ١٤٤١هـ	٩١٩١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨١٤
١٥٢	١٦٨٨ لعام ١٤٤١هـ	١٤٧٤٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨١٧
١٥٣	١٩٨٦ لعام ١٤٤١هـ	٦٨٩٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٢٢
١٥٤	١٩٩٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٦٨٤/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٢٦
١٥٥	٢٦٥٩ لعام ١٤٤١هـ	٥٢٣/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٢٩
١٥٦	٢٨٣٧ لعام ١٤٤٠هـ	٦٣٩٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٣٣
١٥٧	٧٠٢ لعام ١٤٤١هـ	٣٠٤٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٣٨
١٥٨	١٠٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٣٣٨١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٤٤
١٥٩	٦٢٥ لعام ١٤٤١هـ	١١٩٥٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٥٢
١٦٠	٢٦٥٣ لعام ١٤٤١هـ	١٢٥٥٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٥٧
١٦١	٣٣١٠ لعام ١٤٤١هـ	١٨٧٣/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٦١
١٦٢	٣٦٥٦ لعام ١٤٤١هـ	٧٩٨٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٦٧
١٦٣	٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٧٢٣/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٧٣
١٦٤	٢٢٨٧ لعام ١٤٤١هـ	١٠٦٤٠/ق لعام ١٤٣٩هـ	٨٨٠
١٦٥	٣٥٨١ لعام ١٤٤١هـ	٤٣١/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٨٦

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٦٦	٤٧٤٠ لعام ١٤٤١هـ	٥٦١٠/ق لعام ١٤٤١هـ	٨٩١
١٦٧	٢٥٧٤ لعام ١٤٤١هـ	٦٩٨٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٩٥
١٦٨	٧١٧ لعام ١٤٤١هـ	٩٨٥٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	٨٩٩
١٦٩	١٥١١ لعام ١٤٤١هـ	٤٣٢٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٠٦
١٧٠	٤٤٠٦ لعام ١٤٤١هـ	١٩٧٤/ق لعام ١٤٤١هـ	٩١١
١٧١	١٣٨٠ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٠٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩١٨
١٧٢	١٦١٧ لعام ١٤٤١هـ	٨٢٣٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٢٣
١٧٣	٣٩٨٠ لعام ١٤٤١هـ	٢٨٩٧/ق لعام ١٤٤١هـ	٩٢٧
١٧٤	١٠٢١ لعام ١٤٤١هـ	١٢٤٥٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٣١
١٧٥	١٣٧٧ لعام ١٤٤٠هـ	٣٢٦١/ق لعام ١٤٣٩هـ	٩٣٧
١٧٦	١٤٧٢ لعام ١٤٤١هـ	١٠٩٩٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٤٤
١٧٧	٣٣٩٨ لعام ١٤٤١هـ	٥٠١٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٤٩
١٧٨	٥٦٨ لعام ١٤٤١هـ	٢٤٥٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٥٦
١٧٩	١٣٣٤ لعام ١٤٤١هـ	١٤٧٤٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٦٠
١٨٠	١٥٣٤ لعام ١٤٤١هـ	٦٦٤١/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٦٦

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٨١	٢٠٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٦١٢٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٦٩
١٨٢	٤٤٧٧ لعام ١٤٤١هـ	١٣٥١٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٧٢
١٨٣	٤٥٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٢٠٦/ق لعام ١٤٤١هـ	٩٧٦
١٨٤	٢٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ	٥٥٣٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٧٩
١٨٥	٣١٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٤٤٦٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	٩٨٥
١٨٦	٣٩٤٣ لعام ١٤٤١هـ	٤٢٥٧/ق لعام ١٤٣٨هـ	٩٩٣
١٨٧	٢٩٣٥ لعام ١٤٤١هـ	١٣٤٧٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٠٢
١٨٨	٣٥٨٩ لعام ١٤٤١هـ	٩٠٤٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٠٨
١٨٩	١٤٤٩ لعام ١٤٤٠هـ	٢/١٨٤١/س لعام ١٤٤٠هـ	١٠١٢
١٩٠	(٣١٤٧) ورقم (٢٥٥٤) لعام ١٤٤١هـ	١٣٨٦١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠١٩
١٩١	٢٤٣٤ لعام ١٤٤١هـ	٢١٨٢/ق لعام ١٤٣٩هـ	١٠٢٩
١٩٢	٣٨١٥ لعام ١٤٤١هـ	٩٣٦/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٣٤
١٩٣	٤١٤٣ لعام ١٤٤١هـ	١٢٦١٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٣٨
١٩٤	٤٢٤٥ لعام ١٤٤١هـ	٦٩٣٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٤٣
١٩٥	٤٢٨٥ لعام ١٤٤١هـ	٩١٧٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٤٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
١٩٦	٤١٠٢ ورقم الاعتراض ٤٤٢٢ لعام ١٤٤١هـ	١٢٣١٠/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٥٠
١٩٧	١٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٨/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٥٥
١٩٨	٣٣٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٥٢٩/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٦٠
١٩٩	٤٢٨٠ لعام ١٤٤١هـ	١٧٣٤٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٦٧
٢٠٠	٤٣٥٤ لعام ١٤٤١هـ	٤١٧٦/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٧١
٢٠١	٣٦٨٩ لعام ١٤٤١هـ	٢٢٠٨/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٧٥
٢٠٢	٣٧٥٣ لعام ١٤٤١هـ	٧٥٧ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٨٢
٢٠٣	٣٧٧٥ لعام ١٤٤١هـ	٢٤٥٥/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٨٦
٢٠٤	٢٢٩٩ لعام ١٤٤١هـ	١٢٠٨٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٠٩٠
٢٠٥	٢٣٩٥ لعام ١٤٤١هـ	١٠٦٩/ق لعام ١٤٤١هـ	١٠٩٥
٢٠٦	٣٩٦٣ لعام ١٤٤١هـ	١٧٨٦/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٠٢
٢٠٧	٤١١٨ لعام ١٤٤١هـ	٣٧١٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٠٦
٢٠٨	٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٢٩٩٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٠٩
٢٠٩	٢٤٩ لعام ١٤٤١هـ	٣٨٨٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١١٤
٢١٠	٢٠٣٨ لعام ١٤٤١هـ	١٣٠١١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١١٧

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢١١	٣٧٤٥ لعام ١٤٤١هـ	١٢٢٨/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٢٤
٢١٢	٤١٢٣ لعام ١٤٤١هـ	١٢٥٩/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٢٩
٢١٣	٤٢١٤ لعام ١٤٤١هـ	٥٧٦١/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٣٢
٢١٤	٤٢٦٧ لعام ١٤٤١هـ	٦٨١٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٣٩
٢١٥	٣٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧٦٩٦/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٤٢
٢١٦	٢٧٩٣ لعام ١٤٤١هـ	٧٨٣٨/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٤٩
٢١٧	٤٤٥٠ لعام ١٤٤١هـ	٣٠٢٤/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٥٥
٢١٨	٤٤٨٧ لعام ١٤٤١هـ	١٩٥/ق لعام ١٤٣٩هـ	١١٦٠
٢١٩	٩٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤٥٠/ق لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٧
٢٢٠	٣١٣٠ لعام ١٤٤١هـ	١٢٤٣٣/ق لعام ١٤٤٠هـ	١١٧١
٢٢١	٤١٩٧ لعام ١٤٤١هـ	٦٠٥٣/ق لعام ١٤٣٩هـ	١١٧٨
٢٢٢	٤٣٥٥ لعام ١٤٤١هـ	٣٩٥٦/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٨٥
٢٢٣	٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٥٢/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٨٩
٢٢٤	٣٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٨٩/ق لعام ١٤٤١هـ	١١٩٢
٢٢٥	١٧٨٦ لعام ١٤٤١هـ	٧٦٨/ق لعام ١٤٣٩هـ	١١٩٦

م	رقم الاعتراض	رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية	رقم الصفحة
٢٢٦	٣٣٧٠ لعام ١٤٤١هـ	٤٨٨/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٠٢
٢٢٧	٤١٧٠ لعام ١٤٤١هـ	١٤١٦٦/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٢٠٦
٢٢٨	٤٢٨٧ لعام ١٤٤١هـ	١٧٤٥/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢١٠
٢٢٩	٤٣٨٦ لعام ١٤٤١هـ	١٧٣٨/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢١٤
٢٣٠	٤٤٩٨ لعام ١٤٤١هـ	١١٣٤٥/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٢١٧
٢٣١	٤٦٤٥ لعام ١٤٤١هـ	١٦٨٨٢/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٢٢٢
٢٣٢	٤٧٥٩ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٨٥/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٢٦
٢٣٣	٢٨٣١ لعام ١٤٤١هـ	١٣٣٠١/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٢٢٩
٢٣٤	٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٢٩/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٣٨
٢٣٥	٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٠٩/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٤٢
٢٣٦	١٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣٩٤/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٤٦
٢٣٧	٣٦١ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٤٤/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٥٠
٢٣٨	٤٣٦٦ لعام ١٤٤١هـ	٩٨٤٧/ق لعام ١٤٤٠هـ	١٢٥٥
٢٣٩	٤٦١٥ لعام ١٤٤١هـ	٤٣٩٤/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٦٠
٢٤٠	١٤٣١ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٩٠/ق لعام ١٤٤١هـ	١٢٦٤

فهرس مستند الحكم

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١	قول الرسول ﷺ : (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)	٤٥٠
٢	قول الرسول ﷺ : (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)	٦٦٨، ٧٦٩
٣	قول الرسول ﷺ : (من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين)، وفي لفظ: (من غصب شبراً من الأرض)	٦٦٨
٤	القاعدة الفقهية: (ما بني على باطل فهو باطل)	١٣٥
٥	القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص)	٣٦٣، ٣٧٤
٦	النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ	٣٠٠، ٦٦٨، ١٢٥٦
٧	نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ	٨٨٧
٨	نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	١١٠٢
٩	نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ	٨٦٢
١٠	نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ	٨٩١، ٩٠٧، ٩٢٧
١١	نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ	٢
١٢	نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ	٣٤٥، ٣٦٨، ٣٧٤، ١٢١٤
١٣	نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ	٣٦٣، ٥٩٠
١٤	نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ	١١٠٢

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١٥	نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ	١٦٨، ٢٨٥
١٦	نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ	٣٥، ١٦١، ٢١٨
١٧	نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ	١٠٨، ٦٨٦، ٩٦١
١٨	نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ	٤٢٢، ٨٠٨، ١٢٦٥
١٩	نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	٢، ٣٦، ٦٢، ١٤٨، ١٦٢، ٢٢٧، ٢٥٨، ٢٨٥، ٣٢٩، ٣٤١، ٤٠٥، ٥٠٣، ٥٤٨، ٦٠٩، ٦١٤، ٧٧٩، ٨٠٣، ٨٣٩، ٩١٨، ١٠٨٢، ١١٥٦، ١٢٥٦
٢٠	نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	٢، ١٤، ٣٦، ٥١، ٥٧، ٧٧، ١٠٢، ١٢٧، ١٣٥، ١٨٠، ١٩٨، ٢٠٣، ٢١٨، ٢٢٧، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٧٦، ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢٤، ٣٣٨، ٣٥٣، ٣٨٠، ٣٩٠، ٤٠٥، ٤٠٨، ٤١٣، ٤٢٨، ٤٦٢، ٤٦٩، ٤٧٨، ٤٨٤، ٥٤٨، ٦٠٩، ٦٣٩، ٦٥٣، ٦٥٨، ٦٨١، ٦٩٠، ٦٩٥، ٧٠١، ٧٣٦، ٧٦٤، ٧٧٣، ٨٠٣، ٨٢٢، ٨٢٩، ٨٤٥، ٨٥٧، ٨٦٨، ٨٧٤، ٨٨١، ٨٨٧، ٩٣٩، ٩٥٧، ٩٦٩، ٩٧٢، ٩٨٦، ٩٩٤، ١٠٢٩، ١٠٣٤، ١٠٣٨، ١٠٤٣، ١٠٥٦، ١٠٧١، ١١٢٤، ١١٢٩، ١١٣٩، ١١٤٣، ١١٦٠، ١١٧٢، ١١٧٩، ١١٩٢، ١١٩٧، ١٢٠٦، ١٢١٠، ١٢١٨، ١٢٤٢، ١٢٦٠
٢١	نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ	٣٥
٢٢	نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ	٥٧٢، ٩٣٢، ١١١٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٢٣	نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ	١٠٤٣، ١٠٨٦
٢٤	نظام النقل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ	٦٣٥
٢٥	نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ	٨٥٢
٢٦	نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ	٥٥٨
٢٧	نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤هـ	١٠٣٨
٢٨	نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ	٣٠٠، ١٢٥٦
٢٩	نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ	٢، ٢٩، ٦٢، ١٠٢، ١٠٨، ١٢١، ١٤١، ١٦١، ١٧٦، ١٩٨، ٣٠١، ٣٠٦، ٣٨٠، ٣٩٥، ٦٤٥، ٦٥٨، ٧٣٠، ٨٠٨، ٨٥٣، ٩٥٦، ٩٦١، ١١٨٩، ١١٩٧، ١٢٥٦، ١٢٦٥
٣٠	نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ	٤٤، ١٠٧، ٤٠٠، ٤٩٥، ٥٥٣، ٥٩٨، ٦٠٢، ٧٥٦، ٨٣٤، ٨٩٥، ١٠٠٨
٣١	نظام العقوبات العسكري الصادر بالإرادة السنية رقم (١٠/٨/٩٥) وتاريخ ١٣٦٦/١/١١هـ	١٢٢٣
٣٢	الأمر الملكي رقم (أ/٦٤) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٣هـ، بشأن رفع الحد الأعلى للقرض السكني	١٠٦٧
٣٣	الأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧هـ، بشأن إحداث علاوة مكافحة الإرهاب	٦٢٠، ٧٩٧، ٨٦٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٣٤	الأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٨هـ، بشأن تثبيت العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التعليم، وكذلك تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء	١٠٤٧
٣٥	المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، بشأن الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار	١٠٧
٣٦	المرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٧هـ، بشأن الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني)	١٠٢٠
٣٧	المرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦هـ، بشأن الموافقة على رسوم البلدية	٥٦٥
٣٨	المرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، بشأن استمرار الجهات المعنية بالفصل في المنازعات المرورية إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها	١٦٢ ،٣٦
٣٩	الأمر السامي رقم (١١٠٠٣) وتاريخ ١٣٨٦/٥/٨هـ، بشأن تملك البلدية للأراضي الخالية من الملكية	٥٥٨
٤٠	الأمر السامي رقم (١٤٥٢٢/٣/ع) وتاريخ ١٣٩١/٧/٥هـ، بشأن الأمر بالعمل بما تضمنه تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (١/١٢/٧٨٣٣) وتاريخ ١٣٨٨/٦/٢٣هـ المتضمن عدم صرف نفقات النقل للموظف المنقول بناءً على رغبته	٥٢٩
٤١	الأمر السامي رقم (١٥٥١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٣٠هـ، بشأن مراجعة تقدير العقارات المتعلقة بمشروع تقاطع طريق (الفرعاء – الملك عبد الله) بمدينة أبها	٤٧٨
٤٢	الأمر السامي رقم (١٩٣٩٧) وتاريخ ١٣٨٨/٩/١٢هـ، بشأن منح قبيلة الشيابين أرضاً في عشيرة	١٠٥٠
٤٣	الأمر السامي رقم (٢/ط/ب/١٦٢٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٩هـ، بشأن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بتحديد القطاعات والجهات التي تستحق علاوة مكافحة الإرهاب	٨٦٨ ،٧٩٧ ،٦٢٠
٤٤	الأمر السامي رقم (٢٠٥٦٢) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان	١١٢٤ ،١٠٥٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٤٥	الأمر السامي رقم (٢٠٩٤١) وتاريخ ١٣٨٧/١٠/٢٨هـ، بشأن نظر دعاوى إزالة الإحداث على الأراضي	٥٥٩
٤٦	الأمر السامي رقم (٢٧٤٥٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٤هـ، بشأن إجازة الإجراء المتخذ من قبل رئاسة الاستخبارات العامة بصرف بدل الترحيل لعدد من الأفراد المنقولين بناءً على رغبتهم	٥٢٩
٤٧	الأمر السامي رقم (٣٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٦هـ، بشأن الموافقة على محضر هيئة الخبراء المتعلق بمعالجة حالات العجز الصحي للموظفين	٣٤٩
٤٨	الأمر السامي رقم (٤/ب/٢٦٩٢) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٨ه، بشأن الموافقة على منح شيخ قبيلة الحصنة الأرض المعينة للقبيلة	٧٥٩
٤٩	الأمر السامي رقم (٤٧٧٤٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٨هـ، بشأن الموافقة على تشكيل لجنة مركزية من المقرات الرئيسية للجهات الحكومية لإعادة تقدير العقارات المنزوعة لصالح مشروع (الفرعاء – طريق الملك عبدالله)	٧٧٩
٥٠	الأمر السامي رقم (٤٨٤٤٢) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٦هـ، بشأن إعطاء أصحاب عقارات منزوعة مبلغاً إضافياً، وأخذ إقرار عليهم بأنه منه لأي مطالبة بشكل كامل	٣٣٤
٥١	الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠هـ، بشأن تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بعض الجهات الحكومية	٢٨٥
٥٢	الأمر السامي رقم (٦٣٧٩٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٣هـ، بشأن إحالة طلب منح قبيلة الشيابين إلى وزارة الإسكان	١٠٥٠
٥٣	الأمر السامي رقم (٦٥٢) وتاريخ ١٣٨٧/١/٩هـ، بشأن تملك الدولة للأراضي البيضاء	٥٥٩
٥٤	الأمر السامي رقم (٣٢٠/٧/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ، بشأن اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية بنظر القرارات الصادرة عن الهيئة الصحية الشرعية، ولجان النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية	١١٠٦
٥٥	الأمر السامي رقم (٨/٧٢٩) وتاريخ ١٤١٣/١١/١١هـ، بشأن تعويض أصحاب الأملاك الموجودة في حمى المشاعر المقدسة	٥٥٩

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٥٦	الأمر السامي رقم (٨/١٩٥٠) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢١هـ، بشأن عدم تخطيط أي أرض إلا بعد خلوها من الشوائب والمنازعات والحقوق والارتفاق	٧٥٩
٥٧	قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٧هـ، بشأن ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية	٦٨١
٥٨	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣هـ، بشأن الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية	٦٤٨، ٧١٤
٥٩	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧هـ؛ بشأن تصحيح وضع الأراضي البور	٤٠٨
٦٠	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ، بشأن إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥هـ المتضمن الموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية	٥٨٢
٦١	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥هـ، بشأن الموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية	٥٨٢، ٦٨١
٦٢	قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، بشأن الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي	٤٨٩
٦٣	قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤٠١/٦/٢٢هـ، بشأن صرف مكافأة للضابط المتفوق في الدورة التدريبية أو الدراسة المتعلقة بالعمل	٨١٤
٦٤	قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، بشأن قواعد تعويض الطلاب الذين يصابون أثناء الدراسة	٣٦
٦٥	آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ	٦٢
٦٦	تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ	١٢٥٦

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٦٧	تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ	٢٨٥
٦٨	قواعد تحديد النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٨هـ	٤٠٠
٦٩	قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ	٧٤١، ٩١٢، ٩٣٢، ٩٥٠
٧٠	لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ	١٧٢، ٧٩١، ١٠٠٢، ١٠٧٥، ١١٣٢
٧١	لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ	٩١، ١٢٧، ٧٢١، ١٢٣٨
٧٢	اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ	٧٨٤
٧٣	اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ	١٠٨، ٨١٨
٧٤	اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ	٨٥٣
٧٥	اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ	٤١٨
٧٦	اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ	٤٢٣
٧٧	اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ	٧٤١، ٩٠٠، ٩١٢، ٩٣٢، ٩٤٥، ٩٥٠، ١١١٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٧٨	اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٠١٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ	١٠٨٦
٧٩	لائحة رسوم الخدمات البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٢٠١٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨هـ	٥٦٥
٨٠	اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ	١٢٥٠
٨١	اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ	٣، ٤٧٨، ٦٩٥، ٧٠١، ٨٤٥، ٨٧٥، ٨٨١، ٩٨٦، ١١٤٣، ١١٧٩
٨٢	لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٤١) وتاريخ ١٣٩٩/٥/٢٧هـ	٢٨٥
٨٣	اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ	٨٥٣
٨٤	لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ	٢٧٢، ٦٤٨، ١٢٠٢
٨٥	لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨١٣/١) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٠هـ	٣٨٥
٨٦	قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٦/١٢/١٤٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٩هـ، بشأن افتتاح عدد من الدوائر المتخصصة في المحاكم العامة للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير	٣٦، ١٦٢
٨٧	قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم (٢٠٦/٣) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ، بشأن ضوابط الإعالة وإجراءات إثباتها	٣٦٨
٨٨	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٠٩/١) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢١هـ، بشأن صرف بدل مقداره (٢٠٪) للمسعفين بديلاً عن البدلات المرتبطة بطبيعة العمل	٢٧٣

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٨٩	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٩٣٦/١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩هـ، بشأن تحسين الوضع الوظيفي للحاصلين على مؤهل أعلى وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة	٢٦٧
٩٠	قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٢٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٧هـ، بشأن تحديد مكافأة طلبة الامتياز الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين	٤٩٠
٩١	قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤١/٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٤هـ، بشأن إيقاف المدد والمواعيد والمهل المقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل	١١٦٧
٩٢	قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤١٢/٢/١٨هـ، بشأن الأملاك الموجودة في حمى المشاعر المقدسة	٥٥٩
٩٣	قرار وزير الداخلية رقم (١١٢٩٨) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٨هـ، بشأن صرف علاوة مكافحة الإرهاب لكافَّة العسكريين من منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان	٦٢٠
٩٤	قرار وزير الداخلية رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٣٩٧/٦/١٨هـ، بشأن إحداث علاوات سجون	٥٨٦
٩٥	قرار وزير الداخلية رقم (٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ، بشأن صرف علاوة مكافحة الإرهاب لكافَّة العسكريين من منسوبي الدفاع المدني بمنطقتي نجران وعسير	٦٢١
٩٦	تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (١٢/٢١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٧هـ، بشأن طرق إثبات العجز الصحي للموظف	٣٨٥
٩٧	التعميم الوزاري رقم (٦٩٠٣٣) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢هـ، بشأن عدم تجاوز بيع الزوائد التنظيمية نسبة (٣٠٪) من المساحة الإجمالية	١٢٣٨
٩٨	خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (٣٦١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤هـ، بشأن استمرار العمل على المسميات الوظيفية المستحقة لبدل العدوى	٧٩١، ١٠٠٢، ١٠٧٥، ١١٣٢
٩٩	محضر لجنة البدلات رقم (٩٨) لعام ١٤٣٧هـ، بشأن إعادة تنظيم شروط صرف بدل العدوى، والضرر، والعزل	٧٩١، ١٠٠٢، ١٠٧٥، ١١٣٢